CÓDIGO DE NOTARIADO CONCORDADO, COMENTADO Y ANOTADO, CON REFERENCIAS LEGALES Y DOCTRINARIAS

CÓDIGO DE NOTARIADO CONCORDADO, COMENTADO Y ANOTADO, CON

REFERENCIAS LEGALES Y DOCTRINARIAS

DECRETO NÚMERO 314

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CONSIDERANDO:

Que se hace necesaria la reforma de la actual Ley de Notariado, toda vez que contiene disposiciones que son rémora para la libre y pronta contratación;

CONSIDERANDO:

Que es imperativo modernizar los preceptos de la referida ley, y unificar en un solo cuerpo claro y congruente todas las disposiciones que se refieren a la actividad notarial;

POR TANTO, DECRETA:

El siguiente

Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias.

CÓDIGO DE NOTARIADO

TÍTULO I NOTARIOS

[Notario][1]

Artículo 1. El Notario[2] tiene fe pública[3] para hacer constar y autorizar[4] actos[5] y contratos[6] en que intervenga por disposición de la ley[7] o a requerimiento[8] de parte.

[Requisitos habilitantes del Notario]

Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere:[9]

---

1 Nota aclaratoria: Todos los *epígrafes sugeridos* aparecen entre corchetes y de color diferente, pues no forman parte del texto original de la ley, sino que constituyen meras referencias para el lector. Todos ellos han sido elaboradas por el autor de este *Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias*

2 Dentro del Sistema del Notariado Latino, se define al Notario en los siguientes términos: *El notario latino es el profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y darfonna legal a la voluntad de ¡as partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido.*

3 *Fe* -escribe Joaquín Escriche- *es la creencia que se da a las cosas por la autoridad del que las dice.* Desde otro punto de vista, es la creencia que se tiene en algo que no hemos percibido por nosotros mismos, en un hecho que no se realizó en presencia nuestra. Por otra parte, la calificación de la fe como pública adquiere connotaciones específicas dentro de en un ordenamiento jurídico. El carácter público significa que el Estado establece a los administrados (súbditos, conforme la terminología de la Edad Media), la obligación, el deber, de tener por cierto lo que consta en un documento, sin haberlo presenciado, y que ha sido autorizado por un Notario. Así, la fe *pública* es la autoridad legítima que se reconoce por parte del Estado a los Notarios, así como a otros funcionarios, para que se consideren auténticos los instrumentos que autorizan en debida forma y lo que éstos contengan se tenga por verdadero en tanto no exista prueba alguna en contrario.

4 La autorización de los instrumentos públicos ocurre con la firma del Notario y, adicionalmente, aunque la ley no lo establece así, con la impresión del sello del profesional.

5 Ejemplos de actos son los siguientes: testamento, donación, matrimonio, etc. Para Guillermo Cabanellas, *uacto es la manifestación de voluntad. El acto jurídico, expresa este mismo autor, es toda manifestación de voluntad que tenga porfín producir un efecto jurídico, modificar una situación jurídica. Esa manifestación de voluntad es unas veces unilateral (por ejemplo, el testamento): existe entonces un acto unilateral; otras veces consiste en un acuerdo: entonces hay convención.* Asimismo, Cabanellas expresa que: *"todo fenómeno o manifestación extema que es productor de efectos para el Derecho se denomina hecho jurídico; cuando este hecho procede de la voluntad humana, se llama acto jurídico. El hecho jurídico comprende al acto jurídico. "* En cuanto a los actos que se plantean en el

1. Ser guatemalteco natural,[10] mayor de edad,[11] del estado seglar,[12] y domiciliado en la República,[13] salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6oo.
2. Haber obtenido el título facultativo[14] en la República o la incorporación[15] con arreglo a la ley.
3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, y la firma[16] y sello que usará con el nombre y apellidos usuales.[17]
4. Ser de notoria honradez[18].[19]

[Causas de inhabilitación para el ejercicio]

---

artículo objeto de comentario, deberemos entender que se refiere a actos unilaterales (testamento y donación, así como su revocación), si bien el matrimonio se considera también un acto, porque nuestra legislación rechaza la teoría que lo explica como un contrato. Así los artículos 91 y 100 del Código Civil, entre otros, se refieren al matrimonio como un acto. Diccionario enciclopédico de derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, tomo I, pág. 132 y 144. También dentro de tales actos cabe incluir, cuando el Notario actúe por disposición de la ley o a requerimiento de parte, las actas notariales, las razones de legalización de firmas, certificaciones, decretos y autos y cuanto instrumento esté facultado por la ley a autorizar el Notario.

6 *La convención,* dice Guillermo Cabanellas, *es, pues, una categoría particular de actos jurídicos. Aubry y Rau la definieron como "un acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto de interés jurídicoes decir, un acuerdo que tenga por objeto modificar una situación jurídica: crear, extinguir o modificar un derecho. El contrato es una convención generadora de derecho. El contrato es, por consiguiente, una especie particular de la convención.* Op. cit., tomo II, pág. 337. Ejemplos de contratos son el de compraventa, el arrendamiento, la promesa, el leasing, etc. Para mayores detalles ver *El Notario ante Contratación Civil y Mercantil*, de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias, Editorial Fénix, 2007, 2a edición.

7 El Notario interviene por disposición de la ley, por ejemplo, en el caso de lo previsto en el Art. 33 y 71 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. El Art. 33 se refiere a que el juez podrá encomendar, a instancia de parte, a un notario que realice determinados actos, entre los cuales se comprende el notificar y realizar discernimientos (de cargos). El Art. 71 también prevé que el Notario podrá realizar notificaciones personales. Por tanto, en ambos casos, la disposición de la ley se materializa en la resolución dictada por el juez que manda al Notario realizar los actos, notificaciones y discernimientos.

8 El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 22a edición, define el verbo requerir así: requerir. (Del lat. requirére). 1. tr. Intimar, avisar o hacer saber algo con autoridad pública. / 2. tr. Reconocer o examinar el estado en que se halla algo. / 3. tr. necesitar. / 4. tr. Dicho de una persona: Solicitar, pretender, explicar su deseo o pasión amorosa. / 5. tr. inducir (II instigar).

9 Estos requisitos reciben el nombre de *requisitos habilitantes para el ejercicio del notariado*,

Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias.

Artículo 3. Tienen impedimento[20] para ejercer el notariado:

1. Los civilmente incapaces;[21]
2. Lostoxicómanos y ebrios habituales;
3. Losciegos, sordos o mudos, y los queadolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido; y
4. Losque hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240,

---

10 Téngase presente lo establecido en la Constitución Política de 1985, lo cual constituye otro requisito habilitante indispensable: *Artículo 146. Naturalización. Son guatemaltecos, quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley*; / *Los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución.*

11 Conforme lo establecido en el segundo párrafo del Art. 8 del Código Civil, Decreto Ley 106: *"Son mayores de edad los que han cumplido diez y ocho años."*

12 Es decir, que no debe ser un religioso de profesión (sacerdote, pastor, rabino, etc.). El diccionario define seglar como: *Laico, sin órdenes religiosas.*

13 Sobre el domicilio tener presentes los siguientes artículos del Código Civil, Decreto Ley 106: *Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer, por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte.*

14 Facultativo: perteneciente a una facultad. En este caso se refiere a una facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el medio centroamericano, mediante el cual haya obtenidos los títulos de Abogado y, específicamente, de Notario. Éste, además, es uno de los requisitos que caracteriza el ejercicio profesional dentro del Sistema del Notariado Latino, es decir, el ser un profesional del derecho.

15 La incorporación profesional se da cuando una persona ha obtenido el título facultativo en el extranjero y, a efecto de poder ejercer su profesión en el ámbito nacional, deberá cumplir con una serie de requisitos que se lo permitan y poder colegiarse en el país. De conformidad con el segundo párrafo del Art. 87 de la Constitución Política de la República: *La Universidad de San Carlos de Guatemala, es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijarlos requisitos previos que ai efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio.*

16 En la actualidad también el Notario registra su firma y sello en el Registro de la Propiedad, en el Registro de Poderes y Mandatos e, inclusive, puede hacerlo ante

241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal.[22]

[Causas de incompatibilidad para el ejercicio]

Artículo 4.* No pueden ejercer el notariado:[23]

1. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4o. del artículo anterior;[24]
2. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja[25] jurisdicción;[26]
3. Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el Presidente del

---

algunos consulados extranjeros, a efecto de que su firma sea reconocida por éstos para que surta efectos en los documentos que autorice y no sean necesarios los pases de ley para que tengan plena validez los documentos que autorice en el extranjero.

17 No se acostumbra utilizar el número de colegiado en el sello.

18 En cuanto a honradez, debe tenerse presente lo prescrito en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Así, en el cuarto considerando se establece: "*Que los servicios profesionales, en su diversidad de actividades, deben dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia del conglomerado social, y deben prestarse ajustados a claras normas éticas y morales, que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, dignidad profesional que exige de cada miembro una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad*De igual manera, en el Art. 18, bajo el epígrafe de honradez, se puede leer que: *"En la conducción de los asuntos ante jueces y autoridades, debe obrar con probidad y buena fe, evitando afirmar o negar con falsedad, o hacer citas mutiladas o maliciosas/1*

19 Otro requisito adicional para ejercer el notariado, consiste en la obligación de estar colegiado y activo, conforme lo establecido en la Constitución Política de la República, en el Art. 90. Obviamente, esta disposición es posterior a la emisión del Decreto 314 del Congreso de la República, Código de Notariado, el cual cobró vigencia en 1946, en tanto que la Constitución es de 1985. El Art. 90 constitucional, debe tomarse en cuenta, establece la obligación de colegiación para todos los profesionales universitarios y no sólo para los notarios o los abogados. Asimismo, para el desarrollo dei precepto constitucional, oportunamente se promulgó el Decreto número 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria.

20 Impedimento, del latín *impedimentum,* es el estorbo, obstáculo o embarazo para una cosa. En ese sentido, este artículo versa sobre causas que imposibilitan, de manera absoluta, el ejercicio del notariado para aquellos profesionales que, no obstante cumplir con todos los requisitos habilitantes, se encuentren en alguno de los casos establecidos por el Código de Notariado, por lo que, en principio, no son *subsanables.* Es decir, se da una inhabilitación para continuar ejerciendo. Así, por ejemplo, si un Notario, debido a un accidente, perdiere la vista, no podrá continuar ejerciendo la profesión, en tanto persista esta causal de impedimento. No obstante, sí es factible que si posteriormente al accidente, la persona recuperara la visión, entonces pueda continuar ejerciendo la profesión, pero deberá

Congreso de la República;[27]

4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil,[28] o más, con las obligaciones que impone el artículo 37 de este Código.[29] Los Notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este Código, a efecto de subsanar dicho impedimento.

* Se adiciona el inciso 4 por el artículo 1 del Decreto Ley Número 35-84 del Jefe de Estado.

[Casos especiales para el ejercicio]

Artículo 5. * Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3oo del

---

probar el hecho. En otros casos, como sucede en el supuesto de comisión y posterior condena por un delito de los establecidos en este artículo, existe la posibilidad de volver a ejercer la profesión, pero después del cumplimiento de determinados requisitos (ver Art. 104).

21 Según el Código Civil: *"Artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento*, *deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. / La deciaratoría de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia fírme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos; pero los actos anteñores a tal declaratoña pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron*Es importante tener presente que la incapacidad, o estado de interdicción, debe ser declarada judicialmente (sobre los aspectos procesales para la declaratoria ver Art. 406 al 410 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107).

22 Las referencias actuales para los delitos que se indican, conforme el Código Penal vigente, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, son las siguientes: falsedad: material, Art. 321, e ideológica Art. 322; robo: Art. 251 y subsiguientes; hurto: Art. 246 y subsiguientes; estafa: Art. 263 y subsiguientes; quiebra o insolvencia fraudulenta: Art. 348 y subsiguientes; cohecho: Art. 439 y subsiguientes; infidelidad en la custodia de documentos: si bien no llamado así, aplica Art. 434; prevaricato: Art. 462 y subsiguientes; malversación: Art. 447.

23 En este artículo, a diferencia de lo previsto en el artículo anterior, se establecen las causas que determinan la incompatibilidad para el ejercicio de la profesión en forma temporal. Por ejemplo, si una persona es nombrada para un cargo público de los establecidos en el Art. 4 del Código de Notariado, no podrá ejercer el notariado en tanto dure el nombramiento. En el caso del numeral 1, que prevé la existencia de auto de prisión por los delitos a que refiere el inciso 4, del artículo 3, el Notario tiene incompatibilidad de ejercer su profesión en tanto esclarezca la situación. Si es condenado, se le inhabilitará; si se sobresee el asunto, podrá tornar al ejercicio profesional de manera plena.

24 En tanto el Notario dilucida su situación legal, luego de haber sido acusado, el

artículo anterior:[30]

1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado;
2. Los abogados[31] consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo;[32]
3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de jurisdicción;
4. Los miembros de las Corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad

---

profesional queda en situación de incompatibilidad para el ejercicio del notariado. Si es condenado, mediante sentencia firme, entonces quedará inhabilitado. Pero si se confirma su inocencia de la imputación del delito, podrá volver a ejercer sin ningún obstáculo.

25 *Anejo, ja,* de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española proviene del lat. annexus, añadido. Y se define así: *1. adj. Unido o agregado a alguien o algo; con dependencia, proximidad y estrecha relación respecto a él o a ella. U. t. c. s. /* 2. *adj. Propio, inherente, concerniente.* Un cargo que lleve aneja jurisdicción es aquél que le es inherente o propio poseer jurisdicción.

26 Comprende tanto lo que se refiere a cargos en el Organismo Judicial, como los de jueces y magistrados, pero también algunos otros dentro de la administración pública, como por ejemplo ocupar el cargo de Registrador Civil o algún otro en donde exista prohibición expresa de continuar ejerciendo la profesión, en tanto dure el nombramiento o elección de un determinado cargo.

27 En especial si se desempeñan a tiempo completo, es decir, durante la jornada normal de trabajo (8 horas). En la práctica existen profesionales que trabajan a medio tiempo, dos o cuatro horas diarias, y pueden ejercer, pero en este caso no son empleados públicos, sino que se utiliza la figura del contrato de servicios profesionales por asesoría o consultoría.

28 *Año civil* es el que consta de un número cabal de días: 365 días, si es común, o 366, si es bisiesto. Es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

29 En el Art. 37 de este Código, se establecen las obligaciones para el Notario de remitir los testimonios especiales al Director del Archivo General de Protocolos (en el departamento de Guatemala), o al Juez de Primera Instancia (del departamento en cuya circunscripción ejerza), dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de las escrituras. Si se tratare de testamentos o donaciones mortis causa el testimonio debe entregarse en plica firmada (literal a). También deberá dar aviso dentro de igual plazo de los instrumentos que hubieren sido cancelados (literal b); y, al final de cada trimestre del año calendario, dentro de los 25 días hábiles siguientes deberá remitir un aviso, denominado trimestral, en el que indique el número y fecha del último instrumento autorizado o cancelado o, en su caso, informar que no autorizó ninguno durante ese lapso (literal c). El propósito de establecer todas estas obligaciones de remisión de testimonios y avisos, dentro de plazos perentorios, es asegurar la perdurabilidad del protocolo del Notario. La reposición del protocolo, en caso **de** que éste se perdiere o dañare, podrá realizarse siempre y cuando

honorem, excepto el alcalde;

5. Suprimido; *
6. Los miembros de las Juntas de Conciliación de los Tribunales de Arbitraje y de las Comisiones Paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las Juntas Electorales y de los Jurados de Imprenta.

* Reformado el inciso 2 por el Artículo 1 del Decreto Ley Número 172 del Jefe del Gobierno de la República.

* Suprimido el inciso 5 por el Artículo 2 del Decreto Ley Número 172 del Jefe del Gobierno de la República.

[Ejercicio de Jueces **de Primera Instancia, Cónsules y Empleados especiales] Artículo**

6. Pueden también ejercer el notariado:

1. Los jueces de Primera Instancia, en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil, o que habiéndolo estuviere imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario, no anula el documento, pero sí obliga al Juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales;[33]

---

se hubieren remitido los correspondientes testimonios especiales al Archivo General de Protocolos. En cuanto al informe trimestral, se constituye una prueba administrativa y legal, fehaciente y de control, sobre los instrumentos que el Notario autorice, evitando así que posteriormente pudieran darse alteraciones en cuanto al número de instrumentos autorizados. Todo ello contribuye a darle certeza jurídica y perdurabilidad (conservación) al registro notarial (protocolo).

30 En este artículo, y también en el 6, se establecen los *casos especiales* previstos en el Código, que no obstante las limitaciones anteriores definidas en los artículos 3 y 4, autorizan el ejercicio de la profesión. Por aparte, también debe tenerse presente la importante función que más tarde se estableció en el Decreto 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, Art. 43, en cuanto a la autorización para que el notario guatemalteco pueda ejercer su profesión en el extranjero, para el caso de actos y contratos que hayan de surtir efectos en Guatemala, con la condición de que los instrumentos que autorice deberán ser protocolizados en el territorio nacional por el mismo notario autorizante o por un colega.

31 Debe entenderse que se refiere a *abogados y notarios.*

32 Esta modalidad de medio tiempo, ocurre cuando la relación no es laboral, sino contractual.

33 La autorización para que los jueces de primera instancia puedan ejercer el notariado, en

2. Los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme esta ley;[34]

y

3. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con carácter particular.[35]

[Impedimentos para notarios de instituciones de crédito]

Artículo 7. Los abogados[36] titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate.[37]

---

los casos previstos en este artículo, carece en la actualidad de aplicabilidad práctica, debido a que en el Decreto 2-89 de! Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, Art. 70, literal g), se establece la prohibición a los jueces y magistrados de ejercer el notariado. En las disposiciones finales del Código de Notariado se prescribe el denominado **Principio de Unidad de Contexto o de Especialidad,** según el cual toda disposición legal que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene este cuerpo legal deberá hacerse como reforma expresa a este código. En el presente caso, la disposición de un cuerpo legal especial, como lo es el de la Ley del Organismo Judicial, de hecho, suprime una función reconocida a los jueces de primera instancia para ejercer el notariado, con lo cual se viola este principio.

34 Tener presente, en relación a este tema, lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89 del Congreso de la República: *Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios*, *están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple*, *surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta Ley.*

35 sector público, deberemos entender que el único caso que encuadra con esta figura corresponde al Escribano de Gobierno, el cual tiene como deber y facultad autorizar los contratos en los cuales comparezca como parte el Estado. Sobre este tema es importante tener presente lo establecido en la Ley del Timbre Forense y Notarial, Decreto número 82-96, específicamente en el siguiente artículo: *Articulo 1. Quedan exceptuados de la obligación de cubrirlos timbres creados por esta ley, los Abogados y*

36 Debe entenderse que se refiere a *abogados y notarios.*

37 El caso más frecuente que se presenta en nuestro medio con respecto a esta prohibición, se refiere al otorgamiento de las denominadas **Cartas de Pago,** que se autorizan para las instituciones bancadas a efecto de la cancelación de mutuos constituidos con garantía hipotecaria. En este caso, no puede autorizar el instrumento el Notario de la institución bancaria, sino que deberá hacerlo otro, a elección del deudor.

Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias.

TÍTULO II PROTOCOLO

[Definición de protocolo]

Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices,[38] de las actas de protocolación,[39] razones de legalización de firmas[40] y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley.[41]

[Documentos dentro del protocolo y venta de papel sellado] Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos[42].

---

38 La regulación específica de las escrituras matrices se encuentra a partir del Alt 29 al 50.

39 La regulación específica respecto a las actas de protocolación está contenida a partir del Art. 63 al 65. También debe tomarse en cuenta lo regulado con respecto a la protocolación de documentos provenientes del extranjero, conforme lo establecido en el Decreto 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, artículos 38 al 41.

40 Las formalidades de las razones de legalización de firmas están reguladas en el Art. 59. Esta es una obligación que prácticamente ningún notario cumple en Guatemala, debido a lo oneroso que resulta el cumplimentarlo. En múltiples trabajos de tesis y ponencias se ha planteado la necesidad de reformar este artículo y establecer un sistema diferente para llevar el control o, en todo caso, abrogar la obligación.

41 El único caso que se presenta en el ordenamiento jurídico guatemalteco de otros *documentos que el notario registra de conformidad con* la ley, y no precisamente del Código de Notariado, es la **cubierta del testamento cerrado,** conforme lo establecido en el Decreto Ley 106, Código Civil, **Art. 962:** *"Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador*; *después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren*

42 La regulación específica sobre el papel sellado especial para protocolos se encuentra en la **Ley del Impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, Decreto 37-92** del Congreso de la República y su **Reglamento, Acuerdo Gubernativo 737-92.**

[43]Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio,4445 el papel para protocolo, en lotes de veinticinco pliegos,46 por lo menos, guardando en éstos el orden correlativo.47 Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de

certificaciones, decretos y autos notariales, actas de legalización de firmas y de documentos, copias simples legalizadas y los testimonios (los llamados primeros y los especiales).

44 La venta del papel sellado especial para protocolos corresponde realizarla actualmente a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

45 El Notario deberá demostrar que se encuentra en ejercicio mediante la presentación del carné extendido por el Colegio de Abogados y Notarios, en donde se hace constar que se encuentra activo, es decir, que ha pagado al colegio la cuota de colegiación por el período de un año. Adicionalmente, la SAT deberá corroborar que el Notario no se encuentra en el listado de los profesionales que han incumplido con las obligaciones previstas en el Art. 37 de este Código.

45 En la actualidad ya no se utilizan los pliegos, sino únicamente hojas sueltas. El pliego de papel sellado especial para protocolos consistía en dos hojas unidas, a manera de cuadernillo, como los que todavía se encuentran a la venta para prácticas de contabilidad e inclusive algunas con líneas. En cuanto al lote, sí se mantiene el criterio de que se venden 50 hojas, que era el número que comprendían los 25 pliegos. Los lotes se entregan teniendo el cuidado de que la numeración que contienen sea correlativa.

47 Las hojas de papel sellado especial para protocolos poseen dos tipos de numeración: el número de orden y el número de registro, conforme lo establecido en el primer párrafo del Art. 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos: *"Articulo 29. DE LAS CARACTERISTICAS DEL PAPEL SELLADO ESPECIAL PARA PROTOCOLOS. Las hojas de papel sellado especial para protocolos serán producidas en hojas sueltas de treinta y tres centímetros de largo por veintidós de ancho. Llevará estampado en el ángulo superior izquierdo el Escudo de Armas de la República y la indicación del valor de la hoja. En al ángulo inferior izquierdo*, *se imprimirá el sello del Ministerio de Finanzas Públicas. Al lado derecho del Escudo de Armas, dentro de un rectángulo en filigranas de nueve centímetros de largo, irá el número de orden de la hoja y abajo de dicho rectángulo llevará impresa con letras mayúsculas la palabra "PROTOCOLOAbajo del Escudo de Amias irá el número de registro de la hoja, con la indicación del quinquenio a que corresponde. El número de orden irá precedido por la letra que corresponda a la serie, según las veintiocho letras del alfabeto español. La hoja deberá contener impresas en cada lado, veinticinco líneas a doble espacio. Cada línea tendrá una extensión de ciento cincuenta y siete milímetros. Al dorso de la hoja llevará un rectángulo en filigranas de nueve centímetros de largo por dos centímetros de ancho, en donde se*

registro, en el que se consignarán la serie y los números del papel,[44] y el nombre y firma y sello del

---

43 Estos constituyen los llamados *instrumentos protocolares* notariales debido a que se autorizan en el protocolo, en el correspondiente papel. En contraposición a ellos, están los llamados *instrumentos extraprotocolares*, tales como las actas notariales,

44 El Notario recibirá, en la compra de cada lote de papel sellado especial para protocolos, en tota!, 55 hojas: las 50 que corresponden al lote de papel sellado que ha comprado, más un 10 por ciento, o sea, 5 hojas adicionales, por concepto de ^omisión, a las que tiene derecho

notario que recibe el papel para sí, o por encargo de otro notario.

[Papel de lino o similar]

Artículo 10. El protocolo del Escribano del Gobierno, los agentes diplomáticos y consulares, y los testimonios e índices respectivos, se extenderán en papel de lino o similar,[45] sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente.

[Pago por derecho de apertura]

Artículo 11.* Los Notarios pagarán en la Tesorería del Organismo Judicial cincuenta quetzales (Q 50.00), cada año, por derecho de apertura de protocolo.[46]

Los fondos que se recauden por este concepto, se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los Notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos.[47]
*Reformado por el Articulo 1 del Decreto Número 131-96 del Congreso de la República.

---

en su calidad de *patentado*, conforme lo previsto en los artículos 27 y 28 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. *Patentado*, en este sentido, es el que goza de patente para la venta de especies fiscales (ver Art. 25 de la referida Ley del Impuesto de Timbres Fiscales...).

45 El papel *similar* a que se hace referencia en este artículo lo imprimirá, a partir de julio de 2011, el Taller de Grabados en Acero con las características que se señalan a continuación. Este papel se asemeja en sus características principales al de papel sellado especial para protocolos: se utiliza el papel de seguridad ledger, de 120 gramos, de 8 *Y¿* " de ancho por 13" de largo, posee un rayado de 25 líneas por lado, conformado por el microtexto: "Escribanía de Cámara y de Gobierno de Guatemala", el cual se puede apreciar con una lente de aumento (lupa), al igual como se hace en el papel de protocolo. Cuenta con un escudo de armas y la leyenda: "Escribanía de Cámara y de Gobierno de Guatemala", impresas en color azul, que se encuentran en el anverso. Esta clase de papel no lleva numeración alguna ni tampoco período de vigencia quinquenal; los márgenes son los mismos que los del papel sellado especial para protocolo. Cuenta con fibras invisibles que son reactivas a la luz ultravioleta, fluorescente azul, verde y amarillo. El papel reacciona al cloro y posee la característica de que no se humedece.

46 El pago por concepto de derecho de apertura se realiza normalmente en los primeros días del mes de enero. Esta tasa administrativa, en la práctica, estuvo sujeta al pago del impuesto al valor agregado (IVA), hasta el año 2009, lo cual era totalmente rebatible (la Corte Suprema de Justicia, después de un estudio, revocó el cobro.

Nos agrada pensar que nuestra crítica oportuna influyó en algo jPero ahora cobran Q.5.00 por la hoja fotocopiada del formulario para la apertura!). Este es un pago único, porque si el notario dejare de cartular, por ejemplo, en abril y posteriormente volviera a hacerlo en octubre, no deberá pagar nuevamente el derecho de apertura, pues lo cubrió oportunamente. Es interesante tomar en cuenta que puede darse el caso de que un Notario sea requerido para autorizar un instrumento cuando todavía no ha pagado el derecho de apertura del protocolo. ¿Puede el notario autorizar el instrumento sin haber pagado tal derecho? Sí puede, lo cual no significa contravención alguna a la ley. Posteriormente a la autorización de dicho instrumento, el próximo día hábil del mes de enero, podrá hacerlo y el documento tendrá plena validez, no obstante el

[Aptrtura y cierre del protocolo]

Artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice,[48] el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre, o antes si el notario dejare de cartular[49].[50] La razón de cierre[51] contendrá la fecha; el número de documentos públicos autorizados; razones de legalización de firmas y actas de protocoiación;[52] número de folios[53] de que se compone; observaciones, si las hubiere; y la firma del notario.[54]

[Formalidades en el protocolo]

Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes:[55]

1. Los instrumentos públicos se redactarán en español[56] y se escribirán a máquina[57] o a mano, de manera legible y sin abreviaturas;

---

pago posterior del derecho de apertura. Esta obligación es de tipo administrativo para el notario, pero la fe pública del notario tiene sustento legal y plena validez. El recibo en donde consta el pago de derecho de apertura del protocolo para ese año, deberá incorporarse como el primer atestado del protocolo para ese período.

47 Con este procedimiento de empastar los testimonios especiales remitidos por los notarios al Archivo General de Protocolos, se asegura la conservación del protocolo, ya que, si el notario cumple fielmente con sus obligaciones de remisión de los documentos, existirá en dicha dependencia una copia fiel, con validez legal plena, del registro notarial que obra en la sede profesional del notario, fortaleciendo así la certeza jurídica y la eventual posibilidad de reposición del protocolo, en caso de que el original se destruyera, extraviara o deteriorara. Para mayores detalles ver *El Notario ante la Contratación Civil y Mercantil,* de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias, Guatemala, Editorial Fénix, 2007, 2a edición.

48 La autorización del primer instrumento puede darse en cualquier momento del año, no necesariamente en el mes de enero. Es más, resulta frecuente el caso que los profesionales que se gradúan a finales del año, se encuentren con que en definitiva no autorizaron ningún instrumento público, por lo que a pesar de haber pagado el derecho de apertura, ese protocolo no nació a la vida jurídica, pues no obra en él ningún instrumento.

49 El notario puede dejar de cartular por diferentes motivos: por enfermedad, por haber sido nombrado a un cargo público que lleva aneja jurisdicción, por salir del país, o en virtud de que decide retirarse del ejercicio de la profesión. En todo caso, si K/cerrado el protocolo, por ejemplo, en el mes de abril, por algún motivo, y posteriormente decide continuar cartulando, podrá hacerlo, para lo cual deberá continuar con la numeración correlativa ya iniciada. Si lo desea, podrá redactar una razón en el protocolo de que continuará cartulando para ese año, aunque la ley no lo establece. En todo caso, no hay prohibición que le impida continuar cartulando.

50 Si buscamos en cualquier diccionario del idioma español la palabra cartular, para nuestra sorpresa, veremos que no aparece. Sin embargo, encontraremos la palabra *cartulario*, la cual, atendiendo a sus raíces etimológicas, proviene del latín chartularíum, que a su vez deriva de chartüla, escritura pública. En el ordenamiento jurídico nicaragüense, se entiende por cartular la autorización por cinco años que la Suprema Corte concede a los notarios para realizar escrituras. En este sentido, podemos decir que *cartular*, en el sentido que se

2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal,[58] y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas;
3. El protocolo llevará foliación cardinal, escrita en cifras;[59]
4. En el cuerpo del instrumento, las fecha*, números o cantidades, se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras;[60]
5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban, se copiarán textualmente;[61]

---

utiliza en el Código de Notariado guatemalteco, significa específicamente la función que realiza el Notario al autorizar instrumentos protocolares en el correspondiente protocolo a su cargo, y no comprende el cartular, en estricto sentido, otros instrumentos públicos notariales (los extraprotocolares).

51 La razón de cierre se hará a continuación del último instrumento que el notario hubiere autorizado al final del año, o de cuando dejare de cartular. Para mayores detalles ver *El Notario ante la Contratación Civil y Mercantil,* de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias, Guatemala, Editorial Fénix, 2007, 2a edición.

52 58 Aunque este precepto no lo establece, también deberá consignarse en la razón el número de instrumentos cancelados.

53 Folio. (Del lat. folíum, hoja).Hoja de un libro o de un cuaderno. En este caso se refiere a cada hoja de papel sellado especial para protocolos.

54 Tanto en los instrumentos que autorice el Notario en el protocolo, como en la razón de cierre, el Código no exige que se estampe el sello del profesional. Sin embargo, muchos notarios acostumbran hacerlo, a efecto de darle mayor seguridad a la autorización que han hecho de los instrumentos.

55 En este artículo se establecen cuáles son las llamadas *formalidades del protocolo.*

56 Entiéndase en *idioma* español.

57 Evidentemente, para el año en que se promulgó el Código de Notariado, los recursos tecnológicos para la escritura de los instrumentos sólo podían comprender, como algo novedoso, las máquinas mecánicas de escribir; sin embargo, en la actualidad, la gama de medios para la reproducción es más amplia, dentro de lo cual se comprenden máquinas eléctricas, electrónicas, procesadores de palabras y computadoras. Este es un caso en el que se evidencia la paulatina desactualización de la legislación, debido a los cambios, acá en el orden tecnológico, que se suceden en el medio social.

58 Numeración cardinal: Cada uno de los números enteros en abstracto. Expresión del número de elementos de un conjunto, por ejemplo, cero, diez, mil.

59 Esta foliación, ante la falta de regulación específica del Código de Notariado, puede hacerse con cierta libertad, pero se acostumbra realizarla en la esquina superior derecha del anverso de cada hoja de papel sellado especial para protocolo. Puede hacerse a mano, a máquina, en computadora o con un sello especial de los llamados “folladores” o “numeradores”.

6. La numeración fiscal[62] del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen;[63] o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie;[64] y
7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento.[65]

[Testados o salvados]

Artículo 14. Serán nulas las adiciones, entrerrenglonaduras[66] y testados,[67] si no se salvan[68] al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras[69] de palabras son prohibidas.

[índice del protocolo]

Artículo 15. El índice del protocolo[70] se extenderá en papel sellado del mismo

---

La foliación es aconsejable realizarla hasta que se vaya a proceder a cerrar el protocolo, debido a que existe la posibilidad de que deban insertarse documentos en el protocolo, es decir, la denominada protocolación, lo cual alteraría la numeración. Por tanto, no puede procederse, de manera inmediata al contar con el lote de papel sellado especial para protocolos a foliarlo. En forma temporal, para que sea fácil el manejo del tomo de los instrumentos autorizados, es posible foliar con lápiz, para posteriormente borrarlo, al anotar la inscripción definitiva.

1. También debe tenerse presente que cuando se le asigna un número dentro de la foliación a una hoja, por ejemplo, 30, y un instrumento inicia en la parte del reverso, entonces se dice que el instrumento está contenido a partir del folio *30 v,* es decir, 30 vuelta, con lo que se entiende que se refiere al dorso o reverso de la hoja, lo cual será útil al elaborar el índice del protocolo, como se dirá oportunamente.

60 Por tanto, se acepta que se consignen de ambas maneras las cantidades, es decir, en letras y, entre paréntesis, con cifras.

61 En tal virtud, en estos casos, sí se acepta la utilización de abreviaturas y la consignación de los números en cifras, si así se encontraren en el original. Un ejemplo de esto ocurre, cuando se transcribe la resolución judicial por medio de la cual se le ordena al Notario realizar un proyecto de partición, cuando se tramite un juicio de división de la cosa común entre copropietarios. Esta resolución debe ser transcrita fielmente, por lo que si aparecen abreviaturas (por ejemplo Art. 2, 3, 7 de la LOJ, Dto. 2-89 del Congreso de la República), ello deberá consignarse tal y como aparece en el original.

62 65 El papel sellado especial para protocolos, posee dos tipos de numeración, el número de orden y el número de registro, conforme lo establecido en el Decreto numero 37-92 del Congreso de la República, Ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, Art. 29: "...Al lado derecho del Escudo de Armas, dentro de un rectángulo en filigranas de nueve centímetros de largo, irá el número de orden de la hoja y abajo de dicho rectángulo llevará impresa con letras mayúsculas la palabra "PROTOCOLO". Abajo de! Escudo de Armas irá el número de registro de la hoja, con la indicación del quinquenio a que corresponde. El número de orden irá precedido por la letra que corresponda a la serie, según las veintiocho letras del alfabeto español."

63 Se interrumpe la numeración fiscal, por ejemplo, cuando se protocoliza un acta de matrimonio autorizada por el Notario, o bien de un acta de protesto de cheque, o de un

valor del empleado en él,[71] y contendrá en columnas separadas:[72]

1. El número de orden del Instrumento;
2. El lugar y la fecha de su otorgamiento;[73]
3. Los nombres de los otorgantes;[74]
4. El objeto del instrumento;[75] y

---

documento proveniente del extranjero.

64 La expresión *en el caso de que el notario hubiere terminado la serie,* se refiere a que se ha acabado el lote de papel que compró el Notario, como lo establece el Art. 9, que tiene un orden correlativo en los números de orden y de registro. Al acabarse ese lote continuará faccionando los instrumentos protocolares en otro lote de papel sellado especial para protocolos que, evidentemente, tendrá otro orden correlativo en los referidos números de orden y de registro.

65 En la práctica notarial, sin embargo, se acostumbra no llenar estos espacios en blanco con la referida línea o guiones de manera anterior o inmediata a la firma del instrumento, atendiendo a la eventualidad de que sea necesario testar o entrelinear algo en el instrumento público.

66 Una entrerrenglonadura consiste en la anotación escrita que se realiza entre renglones, con el propósito de enmendar. Normalmente se le denomina *entrelineado*, lo cual se realiza con el propósito de corregir una palabra que se consignó erróneamente. Por ejemplo, si aparece en el texto la siguiente expresión: *número tres*, pero lo correcto era *número trece*, al testar al final del documento se anotará así: Omítase: tres; léase: trece.

67 *Testar*, en esta acepción, significa tachar las letras o caracteres escritos. Por tanto, *testadura*, escribe Joaquín Escriche en el siglo XIX, es la “borradura lineal de las letras que estaban escritas. No pueden los escribanos o notarios testar, rayar o borrar líneas o palabras en los instrumentos o escrituras que se otorgan ante ellos, sin que las enmiendas se aprueben por las partes y se salven antes de las firmas, de modo que no quede sospecha alguna de fraude o mala fe.” Y sobre el verbo *salvar* plantea que es “poner los escribanos o notarios al fin de la escritura o instrumento lo que está entre renglones o borrado, con lo que queda saneado el yerro que tenía lo escrito.”

68 Salvar, según expone Manuel Ossorio, "en *escrituras*, *actas o documentos*, *adicionar lo corregido o enmendado, declarándolo válido al final del escrito y fimiando para constancia”.*

69 Una palabra que ha sido consignada erróneamente en el instrumento, no debe ser borrada o corregida por algún medio que evidencia haberse tratado de enmendar. Técnicamente lo correcto es mejor testar.

70 El índice del protocolo aparece a continuación de la razón de cierre del protocolo. En el índice del protocolo debe satisfacerse el impuesto de timbres fiscales, a razón de Q.0.50 por hoja, conforme lo establecido en el numeral 6, del Art. 5, de la Ley de Timbres Fiscales y de

El folio en que principia.80En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas.[76]

[Fecha y firma en el índice]

Artículo 16. El índice irá fechado[77] y firmado[78] por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes.

[Atestados]

Artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo, los atestados[79] referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieren sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el Artículo 11 de esta ley.

Papel Sellado Especial para Protocolos, Dto. número 37-92 del Congreso de la República.

71 En la actualidad ya no imprime el Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Taller de Grabados en Acero, el papel sellado que se menciona en este artículo, con base en lo establecido en la Ley de Timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, Decreto número 37-92 del Congreso de la República: *Artículo 45. DEL PAPEL A EMPLEARSE. A partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución del papel sellado, papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del Articulo 33, debiéndose adherirlos timbres correspondientes. Se continuará utilizando el papel sellado hasta agotarlas existencias*Las características del numeral 10, del Art. 33, son las siguientes: *«"Hoja*" se *refiere a hoja de papel tipo bond tamaño carta u oficio, en cualquier actuación, con un uso máximo de veinticinco o cincuenta renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de cuarenta milímetros.»* Por lo que, en estricto rigor legal, deberá utilizarse papel bond, de tamaño carta u oficio, y adherir un timbre fiscal de Q.0.50 a cada una de las hojas que se utilicen, si bien, en la práctica, algunos notarios utilizan papel español (el cual tiene 25 líneas por lado, o sea, un total de 50). El timbre debe ser inutilizado, lo cual se realiza mediante la perforación o sellándolo, y en la práctica también se acostumbra rayarlo con un lapicero, cuya tinta no se borre.

72 En la práctica notarial guatemalteca se acostumbra elaborar un rayado, a manera de matriz, que contiene las columnas que indica este artículo.

73 Tener presente que el Notario guatemalteco, debido a que nuestro sistema notarial es abierto, puede autorizar instrumentos públicos en todo el ámbito de la república, o sea en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no todas las escrituras necesariamente deben estar autorizadas en el municipio en donde el Notario tiene establecida su oficina, ya que puede ejercer su profesión en todo el país.

74 A veces, podrá ser el otorgante el mismo Notario, como por ejemplo, al protocolizar el acta de matrimonio que él ha autorizado.

75 El objeto del instrumento se refiere al negocio o acto jurídico que contiene o trata: un testamento, un contrato de arrendamiento, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, una protocolación, una razón de legalización de firma, etc.

76 Téngase presente que para consignar cantidades, en el protocolo debe hacerse, por regla

[Empastado del protocolo]

Artículo 18. El notario mandará a empastar el protocolo dentro de los treinta días siguientes a su cierre.[80]

[El Notario: depositario del protocolo]

Artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación.[81]

[Tenencia del protocolo]

Artículo 20. El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por

---

general, con letras. Es posible consignar en letras y, entre paréntesis, utilizar guarimos (1, 2, 3, etc.), pero en caso de discrepancia prevalece lo consignado en letras, de acuerdo a lo establecido en este Código.

77 Nótese que en el precepto no se manda indicar el lugar. Sin embargo, en la práctica, muchos notarios acostumbran hacerlo, por lo que resulta también admisible.

78 También debemos percatarnos que en esta norma no se exige que deba estamparse el sello del Notario, pero, de igual manera, muchos notarios acostumbran hacerlo, por lo que también se acepta.

79 Atestar significa *meter o introducir algo en otra cosa*. En este sentido, el Notario debe incorporar los documentos que se relacionan con los instrumentos que ha autorizado, y que no hubieren sido transcritos en los mismos. El primero de tales atestados se refiere a la constancia del pago del derecho de apertura anual del protocolo. Ejemplos de otros atestados son las copias de los avisos, debidamente selladas, que se han remitido a los registros y dependencias, avisos al Director del Archivo General de Protocolos cuando el Notario sale del país, el aviso trimestral, aviso de los instrumentos cancelados, etc. Para mayores detalles sobre apertura del protocolo, avisos, etc., ver *Ei Notario ante Contratación Civil y Mercantil*, de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias, Guatemala, Editorial Fénix, 2007, 2a edición.

80 Por lo general, para el empastado se utiliza de un material duro, color oscuro (generalmente negro) y con grabado de letras de color dorado, en donde consta la leyenda que lo identifica (Protocolo del Notario XX, año). Dependiendo de qué tan numerosa pueda ser la cantidad de hojas de que se compone, es posible empastar el protocolo en varios volúmenes, a efecto de que se facilite su manejo y consulta. Algunos notarios prefieren que las hojas sean cosidas, con lo cual quedan fijas; en tanto otros, únicamente perforan las hojas, valiéndose de tornillos que detienen las pastas y las hojas, con lo cual pueden fácilmente extraer un instrumento para fotocopiarlo. Esto último, creemos, resulta riesgoso y no debiera admitirse.

81 En rigor, el protocolo pertenece al Estado, pues se trata de un registro. El hecho de que el Notario pague por las hojas en que se facciona, trabaje en él y le sirva para cumplir con su función, no le autoriza, en forma alguna, a hablar de *su* protocolo. En todo caso, el protocolo está a su cargo y bajo su responsabilidad. Con esta norma se evitan los vicios que se dieron en la Edad Media, según los cuales legalmente los protocolos eran propiedad de los

esta ley.[82]

[Revisión del protocolo]

Artículo 21. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, sólo el Inspector de Protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial.

[Consulta pública del protocolo]

Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario,[83] exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues sólo a ellos corresponde ese derecho.[84]

Si el notario se negare a exhibir la escritura, el Juez de Primera Instancia[85] de su jurisdicción, previa audiencia por veinticuatro horas, que dará al notario, dictará la resolución que corresponda.[86]

[Entrega del protocolo del Notario fallecido]

Artículo 23. Los albaceas,[87] herederos o parientes, o cualquiera otra persona que tuviere en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los treinta días siguientes al fallecimiento, en el Archivo General de Protocolos, si se encontrare en la capital, o dentro del

---

escribanos, quienes podían, a su gusto y preferencia, venderlos o destruirlos. Esto ha significado históricamente la pérdida de los protocolos de esa época, y la imposibilidad de su conservación, con lo cual se menoscaba la certeza jurídica que busca el Derecho Notarial.

82 El Notario tiene a su cargo el protocolo y es responsable del mismo. Por tanto, resulta lógico que la ley le apoye a efecto de que, salvo los casos previstos, no se le sustraiga de su poder.

83 En la función que tiene el protocolo de ser un registro, debe asegurarse que pueda ser consultado por las personas que tengan interés, el cual debe ser lógico y congruente con el asunto. Sin embargo, la consulta, por la responsabilidad que tiene el Notario del protocolo, debe hacerse en presencia del profesional.

84 Los testamentos y donaciones *mortis causa*, así como sus correspondientes revocaciones, por su particular connotación de disposiciones de última voluntad y ser actos personalísimos, no pueden ser consultados por cualquier persona, en tanto viva el causante. Ello para proteger los intereses del testador o donador, así como ios de las personas a cuyo favor se hubieren instituido como herederos o legatarios, o beneficiario, respectivamente.

85 Juez de Primera Instancia Civil.

86 La persona a la que el Notario le hubiere negado la consulta del protocolo, por una u otra razón, puede acudir ante el juez competente para solicitar que se le autorice a hacerlo, según este procedimiento. Esto asegura, de cierta manera, el derecho de defensa del particular, al establecer la competencia jurisdiccional para decidir sobre el asunto.

87 Albacea: persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del finado, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. DRAE.

mismo plazo en el Juez de Primera Instancia o alcalde municipal, si estuviere en una cabecera departamental o municipio, respectivamente.[88] En estos casos el Juez de Primera Instancia o el Alcalde municipal, lo remitirá dentro de los ocho días siguientes a su depósito al referido archivo.

[Aviso del Registrador Civil del deceso de Notarios]

Artículo 24. El registrador civil al asentar la partida de defunción de un notario, si ésta ocurriere en la capital, dará inmediatamente aviso al Director del Archivo General de Protocolos, y si ocurriere en un departamento, al Juez de Primera Instancia jurisdiccional, a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior.[89]

[Requerimiento de entrega del protocolo a sucesores del Notario]

Artículo 25. En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el Juez de Primera Instancia jurisdiccional a requerimiento del Director del Archivo General, o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener la entrega.[90]

---

88 El Notario, como se dijo, es responsable de la conservación y custodia del protocolo. Sin embargo, una vez fallece el profesional, la obligación se transfiere a las personas a quienes corresponde atender sus asuntos, es decir, a los albaceas, herederos o parientes. Esta obligación consiste en entregar el protocolo, dentro de un plazo perentorio de 30 días, a las autoridades, a efecto de que los tomos sean depositados en el Archivo General de Protocolos.

89 Para la inhumación del cadáver de una persona en un cementerio autorizado en Guatemala, se debe presentar constancia de haber inscrito la defunción en la institución responsable (Art. 115 del Código de Salud). De conformidad con el Art. 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, se inscriben en el Registro Civil de las Personas -RENAP-, conforme literal c), las defunciones. De este modo, la institución responsable en donde se inscriben las defunciones es el RENAP. Anteriormente, en el numeral 2 del Art. 412 del Código Civil, que derogó la Ley del RENAP, se regulaba en forma más exhaustiva qué información debía consignarse en la partida de defunción, ai establecer que debía hacerse constar la *"profesión u oficio de la persona muerta*" Así, al percatarse el Registrador Civil, o quien tuviera a la vista la información, de que se trataba de un Notario, debía, según la ley, proceder a dar el aviso respectivo para que se requiriera a las personas responsables la entrega del protocolo del Notario fallecido. Con la disposición derogada se aseguraba el cumplimiento del Art. 23 del Código de Notariado, al crear la obligación de controlar el fallecimiento de notarios para requerir el protocolo. Es de lamentar que en la actualidad, debido a imprevisión legislativa en la Ley de RENAP, no se asegure obtener esta información, al no haberse establecido que en la partida de defunción, y en la certificación que se extienda de ella, debería consignarse la profesión u oficio de la persona fallecida.

90 Acá se establece el procedimiento a seguir en caso de renuencia de los albaceas, herederos o parientes del Notario a entregar los tomos del protocolo. El juez competente podrá valerse, como dispone la norma, de los apremios legales. De acuerdo con la Ley del

[Entrega del protocolo por inhabilitación]

Artículo 26. El notario que por cualquier causa quedare inhabilitado para cartular,[91] deberá entregar su protocolo al Archivo General[92] en la capital y al Juez de Primera Instancia[93] en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los ocho días siguientes al referido archivo.[94] También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare.[95]

[Entrega del protocolo -o depósito- por ausentarse del país]

Artículo *27* * El Notario que tenga que ausentarse de la República por un término[96] mayor de un año, deberá entregar su Protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y, en los departamentos, al Juez de Primera Instancia, quien lo remitirá al referido archivo.[97] Si la

---

Organismo Judicial, Art. 178, *"los apremios son: apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa."* Para mayores detalles respecto a los apremios, ver Art. 178 al 187 de dicho cuerpo legal.

91 Sobre el verbo *cartular*, ver nota a pie de página número 53.

92 Debe entenderse al Archivo General de Protocolos.

93 Debe entenderse al Juez de Primera Instancia Civil.

94 En este artículo se prevé otro motivo para la entrega del protocolo, es decir, cuando el Notario, por una causal determinada, quede inhabilitado para el ejercicio profesional.

95 En este segundo supuesto del artículo objeto de análisis, se prevé la entrega voluntaria del protocolo por parte del Notario que lo ha tenido bajo su responsabilidad. Esto puede ocurrir, especialmente, por consideraciones de tipo personal: como el retiro, el deseo de ya no dedicarse al Notariado, etc. Todo esto puede ocurrir en cualquier momento, por lo que depende del libre albedrío del Notario decidir la entrega del protocolo. Desafortunadamente, en este sentido, no existe previsión sobre la posibilidad de que el Notario, en este caso de entrega voluntaria, pueda, tiempo después, solicitar la devolución del protocolo porque es su deseo continuar cartulando. Nosotros creemos que sí es posible hacerlo, especialmente porque en este caso no existe impedimento para el ejercicio profesional y las calidades, así como los requisitos habilitantes, si se cumplen, así se lo permiten.

96 En cuanto a la denominación *término* es importante tener presente lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89 del Congreso de la República, específicamente en el siguiente precepto: *Artículo 206. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a los dispuesto en la presente ley.*

97 En el numeral 1, del Art. 2 del Código de Notariado, se establece el denominado *deber de residencia del Notario*, conforme el cual el profesional debe estar domiciliado en la república. Con base en lo establecido en el Art. 32 del Código Civil, *"el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él";* y, conforme el Art. 33 de dicho cuerpo legal, *"se presume el ánimo de permanecer, porla residencia*

ausencia del Notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro Notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos Notarios al Director del Archivo General de Protocolos en la capital, o a un Juez de Primera Instancia del domicilio del Notario, cuando no lo tenga en el Departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos, dentro del término[98] de ocho días. El aviso indicará el nombre y dirección del Notario en que quede depositado el Protocolo.[99]

El Notario depositario[100] podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite, los informes que le sean requeridos, en relación al protocolo depositado.

La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos, o el Juez de Primera Instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al Notario, salir del país.[101]

---

continua durante un año en el lugarJf. Por tanto, la ausencia por más de un año del territorio nacional permite suponer, con base en lo establecido en el Código Civil, el ánimo de no permanecer en la república y, por lo tanto, de cambiar de domicilio por parte del Notario. En este caso, el Notario deberá devolver el protocolo a su cargo. Una vez más nos encontramos con que el Código de Notariado no prevé qué sucede en el caso contrario, es decir, cuando el profesional retorna al país. Nosotros creemos que, en este caso, después de un año de permanencia en el país, o si así lo manifestare (por ejemplo a través de declaración jurada de constituir nuevamente su domicilio en el país), podrá solicitar la devolución del protocolo que estuvo a su cargo y que oportunamente depositò en el Archivo General de Protocolos.

98 Sobre la denominación término, ver nota a pie de página número 100.

99 Actualmente, con base en el formulario que para la apertura anual del protocolo se llena y se entrega al Archivo General de Protocolos, el Notario establece en qué otro colega quedará depositado el protocolo en caso de ausencia temporal o definitiva.

100 El **notario depositario** puede definirse, con base en lo establecido en la ley, en los siguientes términos: *Es el colega que, en forma voluntada y libre, designa un notario para que legalmente quede en resguardo el protocolo, cuando debe ausentarse por un período menor a un año, y así poder extender en forma válida los testimonios y realizar informes cuando se le soliciten, en relación a dicho protocolo, con lo que se asegura la continuidad en la consulta del protocolo y no afectar la misma por ausencia temporal del titular a cuyo cargo se encuentra el protocolo.* En la actualidad el Archivo General de Protocolos, prácticamente de oficio, exige que el Notario, al momento de llenar el formulario y así realizar el pago del derecho de apertura anual del protocolo, a que se refiere el Art. 11, establezca quién fungirá como notario depositario en caso de su ausencia temporal (menor de un año) o definitiva (muerte).

101 El Notario, así, no puede legalmente ausentarse del país sin haber cumplido con la obligación de dejar en depósito el protocolo, lo cual va en resguardo de los intereses de los clientes que, eventualmente, puedan necesitar el testimonio del algún instrumento público

La Dirección General de Migración tendrá una nómina de Notarios en ejercicio, que le Proporcionará y mantendrá al día el Director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente.
*Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 62-86 del Congreso de la República.

[Devolución de los protocolos en depósito]

Artículo 28. Los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante, al cesar la causa del depósito.[102]

TÍTULO III INSTRUMENTOS PÚBLICOS

[Formalidades de los instrumentos públicos]

Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán:

1. El número[103] de orden,[104] lugar,[105] día, mes y año del otorgamiento;[106]

---

autorizado por el profesional. Sin embargo, en la práctica, el fiel cumplimiento de este precepto, desde el punto de vista del control migratorio, deja mucho que desear, pues no existe efectividad en el mismo.

102 Al amparo de este artículo, es posible que el Notario que voluntariamente hubiere entregado su protocolo solicite la devolución del mismo, por escrito, si decide continuar ejerciendo la profesión. Asimismo, este artículo aplica en caso de la rehabilitación del Notario al cesar la causal de ella.

103 Debe tenerse presente que las cantidades se escribirán siempre con letras, salvo el caso de transcripciones, y que entre paréntesis pueden consignarse con guarismos las mismas (ver numeral 4 del Art. 13).

104 El cual debe consignarse en letras y, si así gusta hacerlo el Notario, puede hacerlo también con guarismos. Así, por ejemplo: Uno (1); Dos (2), etc.

105 Se refiere al lugar del otorgamiento (municipio). Debe tenerse presente que el Notario, con base en el sistema abierto de ejercicio profesional que priva en Guatemala, puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional, e inclusive en el extranjero (conforme lo autoriza la Ley del Organismo Judicial, Art. 43), por lo que el lugar del instrumento no necesariamente será siempre aquel donde se tiene la oficina profesional, sino que puede ser cualquiera.

106 Otorgamiento: Parte final del documento, especialmente del notarial, en que este se aprueba, cierra y solemniza (DRAE).

2. Los nombres, apellidos,[107] edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio[108] y domicilio[109] de los otorgantes;[110]
3. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento,[111] y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles;[112]
4. La identificación de ios otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio de la cédula de vecindad[113] o el pasaporte,[114] o por dos testigos conocidos por el notario,[115] o por ambos medios cuando así lo

---

107 Si la persona tiene solamente un apellido, se acostumbra hacerlo notar así. Por ejemplo: Juan Domingo Pérez, *"un solo apellido*En relación a este tema, el Registro de la Propiedad, con buen criterio, ha manifestado lo siguiente: *"El notario deberá consignar los nombres y apellido o apellidos completos de los comparecientes o sus representados en la forma que aparezcan en los respectivos documentos de identificación. No es necesario que se indique que el compareciente tiene sólo un apellido."* Registro General de la Propiedad: Compendio de documentación Registral, gestión 2004-2008, Guía de calificación registral, Guía No. 1, Datos de identidad y medios de identificación.

108 Ejemplo de estos elementos son los siguientes: profesión: economista, médico y cirujano, etc.; ocupación: estudiante, vendedor, etc.; oficio: sastre, carpintero, etc.

109 El domicilio se refiere al departamento. Si se trata de un lugar en el extranjero, pues deberá consignarse el Estado, Provincia, o la circunscripción territorial que correspondiere, según el caso, así como el país.

110 Otorgante es la persona que contrata en un documento público y manifiesta su aceptación. El término, así, se utiliza específicamente en materia contractual y en las

1. escrituras públicas o matrices, y no en otros instrumentos públicos que autoriza el Notario.

111 Esta *fe de conocimiento* puede darse si el Notario conoce a las personas. Así, por ejemplo, puede suceder cuando un cliente ha solicitado sus servicios en múltiples oportunidades, por lo que el Notario puede dar esta fe de conocimiento de una de las partes. Pero si no conoce a la otra, procederá a identificarla por los medios legales, de acuerdo a como se establece en este mismo artículo.

112 Esto supone que la persona posee capacidad de goce y de ejercicio, conforme los principios del Derecho Civil y, por lo tanto, tiene la capacidad legal para declarar su voluntad en un negocio jurídico (ver Art. 1265 del Código Civil).

113 Tener presente que, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 50 de la Ley del RENAP, a partir del año 2013, una vez superadas las dificultades que ha habido para documentar a toda la población adulta guatemalteca, desaparezca la cédula de vecindad y suceda que: *El Documento Personal de Identificación que podrá abreviarse DPI, es un documento público, personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de dieciocho (18) años, inscritos en el RENAP, tienen el derecho y la obligación de solicitar y obtener el Documento Personal de Identificación. Constituye el*

estimare conveniente;

5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro,[116] describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio,[117] para el acto o contrato;

único Documento Personal de Identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales, y en general para todos los casos en que por ley se requiera identificarse. Es también el documento que permite al ciudadano identificarse para ejercer el derecho de sufragio. El reglamento respectivo regulará lo concerniente al DPI. "

114 Cabe la posibilidad de que un extranjero posea cédula de vecindad, en el caso de que sea residente (ver Art. 432 del Código Civil). También la Ley del RENAP prevé la obtención del DPI para los extranjeros (ver nota a pie de página anterior).

115 Estos son los denominados *testigos de conocimiento.* En este precepto se establece que deben ser conocidos del Notario, sin embargo, debe entenderse que también deben conocer a la persona a la cual deben identificar. Guillermo Cabanellas sobre estos testigos plantea que: *"Cuando el notario no conoce al testador o a otro otorgante de un acto o contrato, se denomina testigo de conocimiento la persona conocedora de la parte, y a su vez conocida del notario, que establece enlace preciso para la identidad de la persona: su nombre y apellido..."* Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 28a edición, 2003, tomo VIII, págs. 80-81.

116 Se refiere a un mandato, el cual, por lo general, deberá constar en escritura pública, que deberá estar inscrito, cuando menos, en el Registro Electrónico de Poderes del Organismo Judicial, adscrito al Archivo General de Protocolos.

117 Este hacer constar sobre la representación, que es suficiente conforme a la ley y a su juicio, corresponde a la función calificadora que el Notario realiza, tanto desde el punto de vista legal, es decir, que ha cumplido con los requisitos de ley, pero además que, conforme a su criterio profesional, es suficiente para el acto o contrato de que se trate.

La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual de ser posible, deberá ser traductor jurado.[118] Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él, un testigo;[119] La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato;[120]

6. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda, según la naturaleza del acto o contrato;[121]
7. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario, sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o

---

118 Intérprete, conforme el Diccionario de la Lengua Española, es la "*persona que explica a otras*, *en lengua que entienden, lo dicho en otra que les es desconocida".* El Diccionario Larousse, manual ilustrado, por su parte, define intérprete como la *"persona que traduce de viva voz de una lengua a otra".* En este último sentido, creemos, es como se debe entender la intervención del intérprete, para efectos del otorgamiento de los instrumentos públicos, pues el instrumento no será traducido a otro idioma, al menos no por el Notario, pero sí es necesario que el otorgante esté impuesto, es decir, conozca, de aquello que incide en sus intereses y, posiblemente, en sus relaciones jurídicas, lo cual se consigue a través de la traducción libre que realiza el intérprete. En cuanto a la calidad de *traductorjurado*, esto supone que la persona está legalmente acreditada, conforme a una autorización gubernamental, para realizar traducciones, las cuales se consideran fidedignas. La calidad de traductor jurado requiere de un proceso de calificación, cumplimiento de trámites y autorización, y también implica responsabilidades legales (ver Art. 37 de la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89 del Congreso de la República).

119 Este es un testigo de los llamados rogados. El concepto doctrinal del testigo rogado, según el cual prácticamente se limita a ser espectador, de acuerdo con lo expuesto por Guillermo Cabanellas, no es el que se ajusta a la realidad guatemalteca. En Guatemala, el testigo rogado es aquél que, a ruego del otorgante, firma en nombre de la persona que se lo solicita, debido a que quien así se lo pide no puede hacerlo en ese momento (porque tiene fracturada una mano u otro motivo de índole física), o porque no sabe (es un analfabeta).

120 Acá, de acuerdo con lo que establece el artículo, lo que se pide es que el Notario redacte en forma técnica, ajustada a la realidad y con claridad, el negocio jurídico de que se trate. Las fórmulas intrincadas, obscuras o con giros idiomáticos anacrónicos, pueden ser *apantalladoras o impresionantes*, pero no abonan a favor del instrumento público y pueden, en un futuro, traer consecuencias indeseables para el negocio jurídico que se trata de probar. El apotegama cervantino resulta válido: *Llaneza, Sancho; llaneza...*

121 Dentro del proceso de calificación jurídica del acto, debe existir una fase en la cual se demuestre documentalmente que, por ejemplo, la persona que dice ser propietaria de un bien pueda aportar elementos legales que así lo comprueben. El Notario no puede actuar en el vacío, sin información y sin respaldo legal. El Notario, dependiendo del acto o contrato de que se trate, hará constar en el instrumento que tuvo a la vista tales o cuales documentos, lo

preceda de diligencias judiciales o administrativas;[122]

8. La fe[123] de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación;[124]

9. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos;[125] y

10. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario,[126] precedida de las palabras ***"Ante mí"***[127] Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto, otro que

---

cual está respaldado por la fe mediante la cual expresa que ello fue así. Es por eso que el instrumento público, el autorizado por Notario, goza de esa presunción legal de veracidad, por la fe pública que se le reconoce al profesional. Así por ejemplo, cuando el Notario provee al cliente del primer testimonio, si se trata de un contrato traslativo de dominio, hará constar que los impuestos de ley fueron satisfechos, para lo cual tuvo a la vista el documento de respaldo del caso.

122 Como por ejemplo en un proyecto de partición, cuando se discute la división de la cosa común entre copropietarios. El Notario puede ser nombrado por el juez, si no se ponen de acuerdo las partes, por lo que la base del proyecto, y de las actuaciones notariales, parten de la designación específica realizada por un órgano jurisdiccional para ese efecto. En el proyecto de partición, evidentemente, se hará referencia a! nombramiento recaído en el Notario por el órgano jurisdiccional y los antecedentes del juicio. También cuando se le nombra al Notario ejecutor en un juicio en vía de apremio. Adicionalmente, también aplica en los asuntos de jurisdicción voluntaria en determinadas diligencias, como por ejemplo en la disposición o gravamen de bienes de menores, incapaces o de ausentes.

123 Debe entenderse como la *dación de* fe, o sea, que el Notario da fe en el mismo instrumento que ha cumplido con lo prescrito en este numeral. Esto se patentiza en el instrumento con la tradicional e indefectible expresión notarial: DOY FE.

124 Es evidente que los otorgantes deben estar al tanto de todo cuanto consta en el instrumento público, puesto que a partir del mismo nacerán derechos y obligaciones, según corresponda. Por tanto, esa publicidad del contenido del instrumento, sólo puede lograrse mediante la lectura y explicación del contenido y alcances del mismo a los otorgantes. Una vez impuestas, o enteradas, las partes del contenido del instrumento, deben proceder a ratificar, es decir, confirmar que lo escrito corresponde a su voluntad, y posteriormente, en los términos que ha sido relacionado, como consecuencia de esa fidelidad entre lo escrito y su voluntad, que aceptan el instrumento (debe recordarse que la aceptación, como manifestación de voluntad, es un requisito esencial del negocio jurídico. VerArt. 1251 del Código Civil).

125 El Notario asesora a los otorgantes. Como perito y conocedor del Derecho, debe explicar cuáles son los alcances y efectos que en el mundo jurídico ocurrirán como consecuencia del instrumento público autorizado y, adicionalmente, debe poner al tanto a sus clientes sobre la

especificará el notario firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo, por cada parte o grupo que represente un mismo derecho.[128] Cuando el propio notario fuere el
otorgante pondrá antes de firmar, la expresión: ***"Por mí y ante*** m/".[129]

[Declaración sobre gravámenes y advertencias]

Artículo 30. En todo acto o contrato el otorgante que se obligue hará constar, de manera expresa, si sobre los bienes que motivan el acto o contrato, existen o no gravámenes[130] o limitaciones,[131] cuando éstos puedan afectar los derechos del otro otorgante; y el notario les advertirá las

---

necesidad de que el instrumento sea presentado a los registros, según corresponda, para que tenga plenos efectos y provea de seguridad jurídica a todos ellos (es el principio de inscripción registral). El Notario, por tanto, debe ser ecuánime con los otorgantes, en el sentido de que a cada una de ellos, desde su particular posición, debe explicarles cuáles serán los efectos, y así evitar sesgos en su criterio y omisiones sobre las consecuencias para alguna de las partes (son los principios deontoiógicos de veracidad y fidelidad).

126 Con la firma del Notario, y la impresión de su sello, el instrumento público queda autorizado.

127 El Notario firma al último, luego de que todas las personas que intervinieron -otorgantes, testigos presenciales, instrumentales o de conocimiento, intérpretes o traductores jurados- han firmado. Es por ello que la expresión *ante mí* adquiere sentido: todas las personas han firmado ante el Notario, a su vista.

128 Debe tomarse nota que si el otorgante no puede firmar, y firma por él un testigo, a quien se le llama *testigo rogado*, de todas formas la persona debe dejar la impresión

2. digital de su dedo pulgar derecho o, en su defecto, de algún otro que se hará constar (conforme el numeral 12 del Art. 29 de este Código). O sea que no es suficiente la firma del testigo rogado para que se materialice la aceptación del otorgante, se requiere de alguna prueba de que él así lo desea, lo cual se consigue mediante la impresión digital.

129 Ejemplo de estos casos del uso de la expresión "por *mí y ante mí",* lo constituye la protocolación de un acta de matrimonio por el mismo Notario que la autorizó, en un instrumento protocolar; o bien, uno extraprotocolar, son las actas de legalización de documentos, en donde no aparecerá la firma de ninguna otra persona, sino, exclusivamente, la del Notario. Con esta expresión se resalta el hecho de que el Notario ha sido el sujeto activo en el acto de que se trate (él autorizó el matrimonio, él autoriza la protocolación). En estos casos no existe requerimiento, al menos no inmediato, sino que el Notario actúa con base en lo que para el efecto le autoriza la ley a hacer, por lo que él es el otorgante.

130 El gravamen constituya un derechareal ojcarga que existe sobre un bien. En nuestra legislación pueden atarse la hipoteca, la prenda y la servidumbre (ver artículos 822, 880 y 752, respectivamente, del Código Civil)

131 Limitaciones del dominio- *Restricciones de índole legal que se oponen al carácter absoluto*

responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren.[132]

[Formalidades esenciales de los instrumentos públicos]

Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos:[133]

1. El lugar y fecha del otorgamiento;
2. El nombre y apellido o apellidos de los otorgantes;
3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal[134] suficiente de quien comparezca en nombre de otro,
4. La intervención de intérprete,[135] cuando el otorgante ignore el español;
5. La relación del acto o contrato con sus modalidades;[136] y

---

de la propiedacLcomn derecho G. Cabanellas. Sin embargo, éstas limitaciones pueden darse también en forma voluntaria, respecto de determinada(s) personas(s). Al respecto Hedeman establece que *al dominio se oponen los derechos reales limitados, los que comparten con la propiedad el carácter real, pero no otorgan un poder pleno que abarque la cosa en su conjunto sino, sólo un poder limitado*. *Castán denomina a los mismos Derechos Reales Restringidos* (citados por Francisco Flores: Los derechos reales). Dentro de tales derechos, como limitaciones, se encuentran en nuestra legislación el usufructo el uso y la habitación que con carácter temporal *limitan* la plena propiedad a favor de un tercero. Ver artículos 703, 745 y 746 del Código Civil.

132 En todo caso, al tratarse de una compraventa, el comprador que se viere afectado tendrá derecho al saneamiento, ya sea por vicios ocultos o por motivos de evicción, conforme lo establecido en el Código Civil, Decreto Ley 106, específicamente en el artículo siguiente: *Artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción* o *por vicios ocultos*, *en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa.* (Para mayores detalles ver los subsiguientes artículos al citado, en el Código Civil). La advertencia que realiza el Notario, corresponde hacerla sobre todo en los contratos en que se afectan bienes o derechos reales (usufructo, uso, habitación, servidumbres, arrendamientos que se inscriban en el Registro).

133 Por lo que no deberán faltar en un instrumento público.

134 Se refiere al mandato, general, especial o judicial para ejercer la representación de una persona individual o jurídica, o bien, la representación que ejercitan los padres para el caso de menor de edad o incapaz en ejercicio de la patria potestad, o el tutor o protutor, el albacea y también el caso del administrador de la herencia o el interventor de una empresa.

135 Sobre intérpretes ver nota 123.

136 La calificación del contrato o del acto, corresponde hacerla al Notario, o sea, definir si se trata de un contrato de compraventa, de un testamento común abierto, etc., pues el conocedor del Derecho, el perito en esta materia, es el profesional. En cuanto a la modalidad, puede tratarse de una compraventa al contado, o bien, a plazos, o, en su caso, con pacto de reserva de dominio, etc.

6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato,[137] o la impresión digital[138] en su caso.

[Acción de nulidad por omisión de formalidades esenciales]

137 Las firmas de los otorgantes, es decir, de quienes se obligan en nombre propio o en representación de otra persona, o bien quienes manifiestan unilateralmente su voluntad en un acto, pero también de los testigos, deí intérprete o del traductor jurado y de las demás personas que hubieran concurrido dentro del otorgamiento del instrumento.

138 Preferentemente del dedo pulgar de la mano derecha o, en su defecto, de algún otro que se hará constar. Ver numeral 12 del Art. 29 de este Código.

Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentospúblicos, da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término[139] de cuatro años, contados desde la fecha de su otorgamiento.[140]

[Multa al Notario por omisión de formalidades no esenciales]

Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales, hace que incurra el notario en una multa de cinco a cincuenta quetzales según el caso.

[Dación de fe una sola vez en los instrumentos]

Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe, en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere; es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público, que da fe de todo lo contenido en el mismo.[146]

[Promoción de juicio para declarar la nulidad del instrumento y responsabilidades civiles del Notario]

Artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad.[141]

[Anotaciones al margen y razonamiento de títulos y documentos]

Artículo 36. El notario pondrá al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda; y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación, en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado.[142]

[Testimonios especiales, plicas y avisos de instrumentos cancelados]

Artículo 37.* El notario y los jueces de 1. Instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones:

a) Remitir al Director del Archivo General de Protocolos, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública,[a] testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley.[143] En los

---

139 Sobre la denominación término, ver nota 101.

140 Esta multa será impuesta cuando se realice la inspección del protocolo. En cuanto a la omisión de formalidades esenciales, de las cuales podría devenir la anulación del instrumento, la parte, o partes afectadas, podrán deducir las responsabilidades al Notario, especialmente las que corresponden en el orden civil, es decir, los daños y perjuicios.

146 No es raro comprobar que en los instrumentos notariales, como actas de legalización de firmas o de documentos, o bien, en actas notariales e inclusive escrituras matrices, algunos notarios anotan la expresión *DOY FE* más de una vez, lo cual, como establece este articulo, no es necesario.

141 Con lo cual se garantiza el derecho constitucional de defensa a favor del profesional.

142 Así, por ejemplo, razona los testimonios o certificaciones del Registro de la Propiedad de los bienes afectos en una compraventa. Ver numeral 9 del Art. 81.

a Debe entenderse que también comprende las razones de legalización de firmas y las actas de protocolación.

143 Así, de todo instrumento público protocolar, el Notario tiene la obligación, dentro del referido

departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala, el Notario podrá entregar dichos testimonios al Juez de 1 Instancia,[a] quien extenderá el comprobante respectivo y los remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica[144] firmada y sellada por el Notario,[145] expresando en la misma, el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido;[146]

b) Dar aviso dentro del término[147] indicado en la literal anterior, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados,[148] de los cuales no podrá extender copia o testimonio.[149] El aviso se enviará en papel sellado[150] del menor valor y contendrá el número

---

plazo de 25 días, de remitir el testimonio, denominado especial, al Director del Archivo General de Protocolos. Debido a que ya no existe papel sellado, en la actualidad se debe adherir un timbre fiscal de Q.0.50 a cada hoja de papel, conforme lo establecido en el Art. 5, numeral 6, de la Ley del Impuesto de timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92 del Congreso de la República. Adicionalmente, también deberá adherirse en estos testimonios especiales el timbre notarial, el cual, si se trata de contrato de valor determinado se calcula a razón de dos por millar (dos quetzales por cada mil), pero el límite mínimo es de un quetzal (Q.1.00) y no podrá exceder del máximo de trescientos quetzales (Q.300.00), conforme el Art. 3, numeral 2, de la Ley del Timbre Forense y Notarial, Decreto número 82-96 del Congreso de la República, y también se establece en dicho artículo que el timbre notarial se *"adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales*

a Se entiende que se trata del juez de primera instancia civil.

144 Es decir, en un sobre, que tiene que ser de tamaño oficio.

145 Esta firma y sello del Notario aparece en la parte externa de la plica (sobre).

146 El propósito que tiene esta disposición de entregar en plica los testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus respectivas revocaciones, es mantener el secreto de las disposiciones de última voluntad del testador o donante, por lo que la plica no puede ni debe ser abierta en tanto viva la persona que lo otorgó.

147 Sobre la denominación término, ver nota a pie de página 101.

148 Un instrumento puede ser cancelado por diferentes causas. Una de ellas, por ejemplo, ocurre cuando el Notario, luego de faccionar el instrumento, una de las partes, o ambas, no se presentaron a firmarlo. Otro motivo puede consistir en que se haya dañado e! papel, por ejemplo, si se manchó, etc.

149 Debido a que ese número de instrumento no contiene negocio jurídico o acto legalmente válido, resulta imposible que se pudiera extender testimonio alguno (ni testimonio, ni testimonio especial). La única obligación del Notario consiste en remitir el aviso al Director del Archivo General de Protocolos, dentro del plazo de los 25 días hábiles siguientes al de la cancelación.

150 En la práctica, en la actualidad, por no existir papel sellado ni haberse previsto

y la fecha del instrumento cancelado;

c) Remitir un aviso al Archivo General de Protocolos, o a los Jueces de Primera Instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre del año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda.[151]

Al finalizar el término a que se refiere la literal c) de este Artículo, el Director del Archivo General de Protocolos publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a dicho vencimiento, en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, la lista de los Notarios que no hayan enviado la totalidad de los testimonios especiales, y los avisos a que se refieren las literales b) y c) del presente Artículo. Con posterioridad publicará trimestralmente las listas de los Notarios que permanezcan o incurran en esa situación.[152]

Sin perjuicio de la sanción que establece el Artículo 100 de este Código, no se venderá papel de protocolo ni especies fiscales al Notario que haya dejado de enviar, durante un trimestre del año civil, la totalidad de sus testimonios especiales con los timbres notariales respectivos, al Archivo General de Protocolos, o a los

---

expresamente la obligación de adherir timbre fiscal de Q.0.50 a cada hoja en la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92 del Congreso de la República, el aviso se remite en hoja simple (sin timbres). En general, ningún aviso notarial deberá adherírsele timbre fiscal alguno.

151 Con el envío periódico de los testimonios especiales, así como de los correspondientes avisos trimestrales de los últimos instrumentos autorizados o cancelados, se hace posible establecer un control por parte del Archivo General de Protocolos sobre la evolución del registro notarial a lo largo del año, determinar si se han remitido todos los testimonios especiales y, eventualmente, facilitar la reposición del protocolo, si fuere el caso.

152 La publicación del listado de Notarios que han incumplido con sus obligaciones, de manera plausible se ha comenzado a realizar por parte del Archivo General de Protocolos a partir del año 2010, con lo cual los notarios tienen impedimento para ejercer (ver numeral 4 del Art. 4 de este Código). Sin embargo, también, a nuestro parecer, se ha extralimitado el Archivo General de Protocolos al informar a los diferentes Registros-como el de la Propiedad y a! de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria- de la inhabilitación del Notario y la petición de que no se inscriba instrumento alguno que éste haya autorizado, en tanto no solvente su situación ante el Archivo General de Protocolos. Sin embargo, esta sanción no está prevista en el Código de Notariado y debe prevalecer el principio sancionatorio y penalizador *nullum pena sine lege* (no existe pena sin ley), en particular porque afecta a terceros, es decir a los clientes, y ello incide gravemente en sus actos y negocios jurídicos, pudiendo llegar a hacerlo de manera irreparable. El poder público, además, sólo puede actuar con base en las facultades expresas que le autorice la ley, y no por extensión en lo que interprete un ente administrativo. La sanción debe afectar al infractor, pero no a los clientes (terceros de buena fe).

Jueces de Primera Instancia, en su caso.[153] Para tal efecto, el Director de dicha dependencia enviará a la Dirección General de Rentas Internas,[154] con copia a sus delegaciones departamentales, una lista de los Notarios que hayan incurrido en tal omisión, una vez vencido el término previsto en el inciso c) de este Artículo. El Notario a quien se le hubiere incluido en la lista referida quedará comprendido automáticamente en el impedimento para el ejercicio de su profesión, establecido en el inciso 4o. del Artículo 4o. dei Código de Notariado, tal y como aparece modificado por la presente ley; empero una vez subsanado el impedimento en forma legal, podrá solicitar al Director del Archivo General de Protocolos que se le excluya de la lista, quien previa comprobación del caso, hará la comunicación a las dependencias respectivas.[155]

Los empleados de la Dirección General de Rentas Internas o de sus delegaciones departamentales, que vendan papel de protocolo y especies fiscales a los Notarios comprendidos en la lista a que se refiere el párrafo anterior, incurrirán en las sanciones que se prevé para el caso de que se venda especies fiscales a personas no patentadas.[156]

El Colegio de Abogados de Guatemala podrá designar a su costa el personal que se considere necesario, para que verifique en el Archivo General de Protocolos, el correcto y exacto pago del

---

153152 El Código de Notariado, de este modo, es del criterio que se sancione al Notario, sancionándole con que no se le vendan especies fiscales ni papel sellado especial para protocolos, además de las sanciones previstas en el artículo 100; pero el Código no prevé que la sanción se extienda al cliente ni que se le afecte en sus intereses.

154 Actualmente es a la Superintendencia de Administración Tributaría, pues ésta es la dependencia encargada de vender el papel sellado especial para protocolos y las especies fiscales.

155 El Archivo General de Protocolos, en forma rigurosa, publica la lista de notarios que no han cumplido con sus obligaciones, lo cual es plausible, y se procede con ello a la inhabilitación temporal del Notario del ejercicio profesional, por incompatibilidad, como lo prevé el numeral 4 del Art. 4 de este Código. Sin embargo, la sanción se hace extensiva en el tiempo, adquiriendo carácter retroactivo, pues todo instrumento autorizado por el Notario dejará de inscribirse en los registros, lo cual contraviene, a nuestro parecer, el principio de irretroactividad de la ley, previsto en el Art. 15 de la Constitución Política, y se sanciona también al cliente, quien así se encuentra en un absoluto estado de indefensión. Existen múltiples circunstancias en las que el Notario pudo haber autorizado un instrumento y que éste no se haya inscrito oportunamente. Sin embargo, aunque el instrumento sea anterior a la fecha de inhabilitación del Notario, igual no se inscribirá en el correspondiente registro, debido al carácter absoluto y retroactivo de la sanción al Notario, que ciertamente perjudica al cliente.

156 Conforme el literal o, numeral 2, del Art. 30, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, decreto 37-92 del Congreso de la República, la sanción aplicable consiste en lo siguiente: *"El incumplimiento de deberes por los funcionarios y empleados de la Administración Tributaría, se sancionará conforme lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan."*

timbre notarial en los testimonios especiales y colabore, bajo las órdenes del Director de dicha dependencia, en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquier otra norma legal o reglamentaria, relativo al Plan de Prestaciones del Colegio de Abogados.

El Director del Archivo General de Protocolos microfotografiará los testimonios especiales a que se refiere este Artículo con excepción de los entregados en plica.

Las microfotograffas referidas tendrán los mismos efectos legales que los testimonios especiales reproducidos.

La Corte Suprema de Justicia reglamentará la forma y requisitos que deben llenar las microfotografías y los demás aspectos de aplicación del sistema microfotográfico por el Archivo General de Protocolos.

'Reformado por el Articulo 1 del Decreto Número 15-72 del Congreso de la República.

'Adición por el Articulo 6 del Decreto Número 38-74 del Congreso de la República.

'Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 29-75 del Congreso de la República.

'Reformado por el Artículo 2 del Decreto Ley Número 35-84 del Jefe de Estado.

[Avisos por concepto de pago del IUSI]

Artículo 38. * Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles (Alcabala), **16S**167 los notarios al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto deberán, dentro del término168 de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles169 y las Municipalidades respectivas170 y además, cumplir con las normas siguientes:

a) En los contratos de enajenación:

Llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho formulario indicará:

1) Nombre de los contribuyentes;
2) Números de cédulas de vecindad171 de los mismos;
3) Domicilio fiscall 72 de los otorgantes;
4) Números de identificación tributaria, si lo tuvieren;

la República, el cual tiene sus antecedentes en el Art. 47 del Decreto número 62-87 del Congreso de la República. En ambos decretos del Congreso, o sea, en el original de 1987 y en el de la Ley del IUSI (1998), no se reforma, de manera expresa, el Código de Notariado, con lo cual se ha incumplido con el principio de unidad de contexto que prescribe el Decreto 314 del Congreso de la República.

167 En la actualidad debe entenderse que se refiere al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), Decreto número 15-98 del Congreso de la República.

168 Sobre la denominación término, ver nota a pie de página 101.

189 La cual es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas.

170 En la mayoría de municipalidades, se cuenta actualmente con un departamento, o al menos una oficina, de Catastro municipal, en particular por el proceso de transferencia de la administración y cobro de este tributo del gobierno central a las municipalidades.

171 En la actualidad también puede identificarse con el documento personal de identificación (DPI), como se prescribe en el Art. 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas,

decreto 90-2005 del Congreso de la República.

172 En el artículo 114 del Código Tributario Nacional, decreto 6-91 del Congreso de la República, se prescribe lo siguiente: ***Domicilio fiscal Artículo 114.***

Concepto. *Se considera domicilio fiscal el lugar que el contribuyente o responsable designe, para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita, para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. En su defecto, se estará a lo dispuesto por el Artículo 115 y Artículo 116 de este Código.*

5) Inmueble objeto del contrato;
6) Número de inscripción en el Registro de la Propiedad, si lo tuviere;
7) Número de la matrícula fiscal;
8) Ubicación y superficie del inmueble, indicada en unidades del sistema métrico decimal; 173 y,
9) Valor de la enajenación. 174

b) En los actos de donación de bienes inmuebles:
1) Nombres del donante y donatario;
2) Números de las cédulas de vecindad;
3) Domicilio fiscal de los otorgantes;
4) Números de identificación tributaria (NIT);
5) Relación de parentesco que tuvieren entre sí, los otorgantes;
6) Valor de la donación.

c) En los actos o contratos de unificación de inmuebles y de cualesquiera otros que no estén afectos al pago del impuesto:
1) Fecha del acto o contrato;
2) Nombres de los otorgantes;
3) Números de sus cédulas de vecindad;
4) Domicilio fiscal;
5) Números de identificación tributaria (NIT);
6) Descripción de los inmuebles unificados, con indicación de ubicación;
7) Superficie, en unidades del sistema métrico decimal;
8) Número de matrícula fiscal;
9) Datos que identifican la finca unificada;
10) Número de inscripción de la finca unificada en el Registro de la Propiedad.

d) En los casos de desmembración de inmuebles: En los casos que se formen fincas por división de otros inmuebles, deberán informara la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) los datos indicados en los incisos precedentes que fueren pertinentes y que correspondan a las nuevas fincas, dentro del término de 15 días en que se inscriba la desmembración en el Registro de la Propiedad, aportando los planos de distribución del terreno y en su caso, de la distribución del inmueble, terreno y construcción.

Los notarios que dejaren de remitir ios formularios y avisos que se mencionan en este Artículo, serán sancionados con multa pecuniaria administrativa, además de las establecidas en este Código.[157]

'Reformado por el Artículo 47 del Decreto Número 62-87 del Congreso de la República.

Artículo 39. * Derogado.

* Derogado por el Artículo 48 del Decreto 62-87 del Congreso de la República.

[Apertura de matrícula fiscal de bien no declarado]

Artículo 40. La Oficina de la Matrícula Fiscal, al recibir aviso del notario de la enajenación de un inmueble que no estuviere declarado, procederá a abrir la matrícula correspondiente, llenando los requisitos legales, dentro de un plazo que no excederá de quince días. En este caso el plazo para pagar la alcabala empieza a contarse a partir de la fecha en que la matrícula quede abierta.

[Consulta gratuita de expediente y libros de matrícula]

Artículo 41. Los expedientes y libros de la matrícula son públicos y no se cobrará por su consulta.**TITULO IV FORMALIDADES ESPECIALES PARA TESTAMENTOS Y OTRAS ESCRITURAS**

[Formalidades especiales de la escritura de testamento]

Artículo 42. La escritura pública de testamento[158] además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes:

1. La hora y sitio en que se otorga el testamento;[159]
2. La nacionalidad del testador;[160]

---

157 El incumplimiento de esta obligación por parte del Notario será sancionado conforme lo establecido en el Art. 27, de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, Decreto número 15-98 del Congreso de la República, específicamente en el numeral 2, en el que se lee lo siguiente: "2. *Los notarios que dejaren de remitir los formularios y avisos que ordena el artículo 38 del Código de Notariado, incurrirán en una multa de diez quetzales (Q. 10.00)".*

158 De acuerdo con el Código Civil, Decreto Ley 106, debemos entender que se refiere al testamento común abierto pues en el Art. 955 se prescribe que: *"El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública*, *como requisito esencial para su validez*

159 Así, con base en este precepto, se consigna específicamente la dirección de donde se encuentran reunidas las personas, es decir, lo que acá se denomina *sitio*, y no simplemente la indicación del municipio, como se acostumbra normalmente en otras escrituras. Además, en el encabezado de la escritura, se consigna cuál es la hora de inicio y, al final, en el cierre del instrumento, ia hora de finalización, o bien, el tiempo que ha transcurrido (horas o minutos), y que se encuentran en el mismo lugar y fecha.

160 Este requisito, en realidad, no es exclusivo de la escritura que contiene el testamento, pues en todos los instrumentos públicos en donde figuran otorgantes se consigna cuál es su nacionalidad, con base en lo establecido en el numeral 2 del Art. 29. Sin embargo, en las demás escrituras el consignar ia nacionalidad del otorgante no es un requisito esencial (ver Art. 31), pero en la escritura que contiene el testamento o la donación mortis causa es una formalidad especial y esencial (ver Art. 44), por lo cual, la omisión, en determinado momento, podría ser una causal para pedir la nulidad del instrumento.

3. La presencia de dos testigos[161] que reúnan las calidades que exige esta ley;
4. Fe de la capacidad mental del testador, a juicio del notario;180181
5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad;182
6. Que el testamento se lea clara y distintamente183 por el testador o la persona que él elija;184 y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad;185

sucede con normalidad, sin presiones ni coacción hacia el testador, y que lo que se consigna es expresión fiel y libre manifestación de la voluntad del mismo. Guillermo Cabanellas refiere sobre los testigos instrumentales lo siguiente: *"En los instrumentos o documentos públicos, y singularmente en los notariales, el que asiste, da fe y firma al redactarse una escritura, para solemnidad del acto, para poder certificar el hecho y el contenido del mismo y como complemento y refuerzo de la autoridad del notario, escribano o secretario."*Op. cit., tomo VIII, pág. 82. Las personas que sirvan de testigos deben reunir los requisitos establecidos en el Art. 52 de este Código.

180

181

182

Los testigos, según lo establece el Código de Notariado, deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el Notario y, en caso de que no los conociere, deberá identificarlos por los medios legales (ver Art. 52).

La fórmula para hacer constar el Notario esta circunstancia, normalmente es la siguiente: *"hago constar (o doy fe) de la capacidad mental (o volitiva) del testador, a mi juicio, como se desprende de la forma clara y precisa como se expresa (o manifiesta)".*

183
184
185

---

161 En este caso, se trata de los llamados **testigos instrumentales,** como los denomina este mismo Código en el Art. 51 (en dicho precepto, además, se establece que es facultativo valerse de tales testigos en todo tipo de actos o contratos que se autoricen, según lo considere oportuno el Notario; pero en el testamento son obligatorios). En la escritura que contiene el testamento de una persona, la presencia de los testigos presenciales, con base en este precepto, es obligatoria. También, con base en lo dispuesto en el Art. 956 del Código Civil, según el cual: *"El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos..."* A vista de ellos, en su presencia, ocurrirá todo el acto de otorgamiento del testamento, con lo cual terceras personas colaboran a efecto de testimoniar, e inclusive dar fe, que todo se

Pero también puede entregar, previamente, una minuta que contenga cuáles son sus disposiciones de última voluntad, conforme lo establecido en el primer párrafo del Art. 956 del Código Civil: *"El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad*." La entrega de la minuta es posible y no representa ningún inconveniente debido a que, posteriormente, es decir, una vez faccionado el instrumento, se procederá a dar lectura íntegra de todo lo consignado en él, por lo que habrá ocasión de manifestar aceptación o inconformidad sobre uno, varios o todos los aspectos contenidos en las cláusulas. En todo caso, lo que se trata de proteger es la naturaleza del testamento, que según el concepto legal, contenido en el Art. 935 del Código Civil: *"El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes, para después de su muerte*

Distinto(a) significa, en su tercera acepción, inteligible, claro, sin confusión.

Legalmente se acepta que la lectura la realice el Notario, si es el caso que ha sido designado para ello por el testador.

Esto se hace constar en la escritura por parte del Notario, para lo cual se redacta en primera persona del singular, así: *"que averigüé al final de cada cláusula, viendo y*

7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes[162] elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas;
8. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario, firmen el testamento en el mismo acto;[163] y
9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital[164] y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades[165] de ios testigos instrumentales.[166]

---

162 Sobre intérpretes ver nota a pie de página 123.

163 En igual sentido, ei Código Civil, en el segundo párrafo del Art. 956, establece que: *"El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado."*

164 De su *"dedo pulgar derecho",* como se establece en el numeral 12 del Art. 29 de este Código *("y en su defecto, otro que especificará el Notario').*

165 Es decir, civilmente capaz, idóneo y conocido del Notario, o bien, si no lo conoce, identificado por los medios legales (conforme Art. 52 de este Código). A este testigo, el que firma por el testador en un testamento, puede considerársele un *testigo híbrido* (es instrumental y rogado), debido a que comparece en la introducción del instrumento y también debe hacerse mención de él en el cierre, indicando que firmó a ruego del otorgante.

166 También pueden otorgar testamento común abierto el ciego y el sordo, con base en lo establecido en el Código Civil, pero, en estos casos, deberán cumplirse las formalidades específicas como se definen en los siguientes artículos de dicho cuerpo legal. **Artículo** 957. **Testamento del ciego.** En el testamento del ciego ***debe intervenir un testigo más*** de los que se requieren para el testamento abierto; ***será leído*** en alta voz ***dos veces***; la primera por el notario autorizante, y la segunda, por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial de esta circunstancia. **Articulo** 958. **Testamento del sordo.** Si un sordo quiere hacer testamento abierto, ***deberá leer él mismo en voz inteligible, el instrumento,*** a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar.

[Formalidades para la escritura de donación *mortis causa]*

Artículo 43. Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento.[167]

[Formalidades esenciales en la escritura de testamento y de donación *mortis causa]*

Artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el Artículo 31, las siguientes:

1. La hora en que se otorgan;
2. La presencia de dos testigos;[168]
3. La expresión por el testador, de su última voluntad;
4. La lectura del testamento o de la donación en su caso; y
5. Las firmas del otorgante o su impresión digital,[169] en su caso; de los testigos y del notario, y de los intérpretes, si los hubiere.

[Aviso al Registrador de la Propiedad sobre el testamento autorizado]

Artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al Registrador de la Propiedad Inmueble, por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el Artículo 1193 del Código Civil[170] bajo pena de veinticinco quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles.[171]

La multa será impuesta por el Juez de Primera Instancia bajo cuya jurisdicción se hallare el Registro y se aplicará a los fondos judiciales.

---

167 También en las revocaciones de donación *mortis causa.*

168 Como se dijo en la nota 144 (ver), se trata de *testigos instrumentales.*

169 Del dedo pulgar de la mano derecha o, en su defecto, de otro que se hará constar por el Notario (ver numeral 12 del Art. 29 de este Código).

170 En dicho artículo, en su parte conducente a este tema, se establece lo siguiente: *"Articulo 1193. En el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, se hará constar: 1 °. En el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte: el* ***nombre del testador o donante*** *con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación; el* ***lugar, fecha y hora;*** *el folio o* ***folios que correspondan*** *al protocolo; el* ***número y registro del papel sellado*** *en que estuviere extendido el original; y la* ***constancia de haber firmado el testador o donante***, o ***el nombre de la persona que firmó a su ruego..."***

Nota: El Notario remite únicamente dos avisos ai Registrador de la Propiedad: uno, es el que se acaba de referir, es decir, el de la autorización del testamento común abierto, donación mortis causa, y sus respectivas revocaciones; y dos, cuando se paga totalmente, o se cumple la condición, en una compraventa con reserva de dominio, conforme lo establecido en el Art. 1834 del Código Civil. (Conforme este último artículo citado del Código Civil, el aviso lo debe dar *el vendedor;* sin embargo, en la práctica, se trata de un aviso notarial. Si el aviso lo diera el vendedor, el Registro no lo operará).

171 En este artículo se hace referencia a tres responsabilidades en las que puede incurrir el Notario: la administrativa, la civil y la penal.

[Escritura de sociedad]

Artículo 46. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá los siguientes:[172]

Clase[173] y objeto de la sociedad,[174] expresando las negociaciones sobr

172 Con base en este precepto, debe entenderse que lo regulado en este artículo aplica en general para todo tipo de sociedades, es decir, tanto para las sociedades civiles como para las mercantiles.

173 Puede ser civil o mercantil. Dentro de las mercantiles debe tenerse presente lo establecido en el Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República, específicamente en el Articulo 10, el cual se refiere a las sociedades mercantiles: "Son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes: 1o. La sociedad colectiva. / 2o. La sociedad en comandita simple. / 3o. La sociedad de responsabilidad limitada. /4o. La sociedad anónima. /5o. La sociedad en comandita por acciones. Por aparte, también existen las denominadas sociedades anónimas especiales, reguladas en cuerpos legales propios, las que deben cumplir con requisitos específicos. Entre tales sociedades cabe mencionar las siguientes: sociedad anónima de inversión, sociedad anónima bancaria y grupos financieros, sociedad anónima aseguradora y reaseguradota, sociedad anónima almacenadora (almacenes generales de depósito) y sociedad anónima afianzadora y las que se dedican al mercado de valores y mercancías (bolsas de comercio).

174 Siguiendo al mercantilista mexicano Joaquín Rodríguez Rodríguez, se puede afirmar aquí que: *Por objeto entendemos aquí el tipo de actividad que va a realizarla empresa. Se trata de una acepción incorrecta del término*, *ya que objeto del contrato... son las obligaciones de los socios*, e *indirectamente, el contenido de éstas. /La expresión del objeto*, *o mejor dicho de la finalidad social, puede hacerse muy concretamente o de modo vago y general. Por ejemplo: puede constituirse una sociedad para la realización de una obra pública determinada o bien simplemente para realizar obras públicas: para elaborar productos químicos o para fabricar carbonato de sosa; es decir, que la indicación del objeto social se cumple con la indicación en ténninos amplios o en*

elas cuales versará su giro;

1. Razón Social;[175]
2. Nombre de la sociedad, si lo tuviere;
3. Domicilio de la misma;[176]
4. Capital social[177] y la parte que aporta cada socio sea en dinero,[178] en cualquiera otra clase de bienes[179] o en industria personal;[180] el valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio, en caso que no se les hubiere asignado valor alguno;

---

175 *términos restringidos y concretos, de la rama d actividad comercial o industrial a que la sociedad se dedicará. / Para evitar dificultades, es frecuente que en las escrituras se haga constar que, además de aquellas actividades que constituyen el objeto o finalidad de la sociedad, ésta podré realizar toda clase de operaciones mercantiles, financieras o industriales que se refieren directa o indirectamente a la conservación del objeto social.* Tratado de Sociedades Mercantiles, Editorial Porrúa, S. A., México, 1977, tomo I, págs. 64-65.

1. Manuel Ossorio, en cuanto a razón social, escribe lo siguiente: *"Denominación de la sociedades con responsabilidad solidaria de los socios, formada por el nombre de uno o más de éstos, con el agregado 'y compañía9 u otro que indique la naturaleza societaria del ente así designado* Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Editorial Heliasta, 30a ed., Buenos Aires, 2004, pág. 803. Conforme la legislación mercantil guatemalteca, las sociedades personalistas, y en donde existe responsabilidad solidaria, son las siguientes: a) Sociedad colectiva (Art. 59 del C. de C.); b) Sociedad en comandita simple (Art. 68 del C. de C.); c), como caso especial, también pueden utilizar razón o denominación social, las sociedades de responsabilidad limitada (Art. 78 del C. de C.), aunque en este caso no existe, según la ley, responsabilidad solidaria. En el Código de Comercio se establece lo siguiente: *Artículo 26. derecho a la razón social. La inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil, le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera.*

176 Sobre el domicilio de las sociedades, aplica lo establecido en el Código Civil en los siguientes artículos: *Artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. /Artículo 39. También se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallan dichas agencias o wsucursales respecto de los actos o contratos que éstas ejecuten.*

177 Por capital social debemos entender, para el caso de las sociedades mercantiles guatemaltecas, que se trata del capital autorizado. El Código de Comercio reconoce tres formas de capital: el autorizado, el suscrito y el pagado mínimo; así: ***Articulo 88. Capital autorizado.*** *El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la*

Según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona opersonas que la administrarán[181] y sus facultades;[182]

5. Parte de beneficios o pérdidas que se le asignen a cada socio,[183] fecha y forma de su distribución;
6. Duración de la sociedad;[184]
9. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento;[185]
10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades;[186]

---

sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. / ***Artículo 89. Capital suscrito.*** *En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de su valor nominal. /* ***Articulo 90. Capital pagado mínimo.*** *El capital pagado inicial de la sociedad anónima debe ser por lo menos de cinco mil quetzales (Q5,000.00).*

178 En el Código de Comercio se establece, respecto a las aportaciones dinerarias de los socios para las sociedades, lo siguiente: ***Artículo 92. Aportaciones en efectivo****. Las aportaciones en efectivo deberán depositarse en un banco a nombre de la sociedad y en la escritura constitutiva el notario deberá certificar ese extremo.* Nota: Este depósito, como lo dice el artículo, se hará en una cuenta bancada a nombre de la sociedad en formación, para lo cual las instituciones bancadas requieren que el Notario que tiene a su cargo el asunto remita una carta en donde solicita a la institución que se *aperture* la cuenta, por estar en trámite la creación de la sociedad.

179 Roberto Mantilla Molina plantea sobre las aportaciones en especie lo siguiente: *Pueden aportarse cosas de todas clases: muebles o inmuebles; simples o compuestas [v. gr.: una negociación; corporales o incorporales (v. gr.: derechos de autor, patentes)].* Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S. A., México, 2001, 8a reimpresión, pág. 222. Para el caso de la sociedad anónima, el Código de Comercio prevé lo siguiente: ***Artículo 91. Aportaciones en especie.*** *Las acciones podrán pagarse en todo o en parte mediante aportaciones en especie, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el articulo 27.*

180 Este es el llamado socio industrial. Para Roberto Mantilla Molina: *Socio industrial sólo lo es quien se obliga a prestar su propia actividad para la consecución del fin social; el objeto de la aportación viene a serla fuerza de trabajo, la capacidad del socio.* Idem.

181 Si se trata de una sociedad anónima, debe estarse a lo regulado en el Art. 162 del Código de Comercio: *"Un administrador único o varios administradores, actuando conjuntamente constituidos en consejo de administración, serán el órgano de la administración de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de la misma. / Si la escritura social no indica un número fijo de administradores, corresponderá a la asamblea general determinarlo, al hacer cada elección..."*

182 En lo que respecta a la sociedad anónima, en el Código de Comercio se establece que: *"La extensión de las facultades de los administradores se regirán por lo que disponga la escritura social y en su defecto por las disposiciones del artículo 47 de este Código y sus limitaciones deberán expresarse en el propio nombramiento"* (Art. 163).

183 Sobre este tema, en el Art. 33 del Código de Comercio se establece que: *"En el reparto de*

11. Bases sobre las cuates debe hacerse la liquidación y división def haber social;[187]
12. Cómo se formará la mayoría[188] en los casos en que los socios tengan derecho a votar;[189]
13. Cantidad que pueda tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, según la naturaleza de la sociedad;[190]
14. Si las diferencias que surjan entre los socios deberán ser sometidas o no a la resolución de árbitros y, en su caso, la forma en que se hará el nombramiento; y
15. Los demás pactos que convengan los socios.

---

*utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes: 1o. La distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. /*2o. *Si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias, sin mencionarlas pérdidas, la distribución de éstas se hará en la misma proporción de aquéllas y viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. /3o. La participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. / 4o Si fueren varios los socios industriales se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. / 5o. El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que excedan del capital. / 6o. El socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial, participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde, según las normas anteriores."*

184 El Dr. René Arturo Villegas Lara plantea que: *"El plazo de la sociedad se fija en la escritura constitutiva y principia a contarse a partir de la fecha en que la sociedad queda definitivamente inscrita en el Registro Mercantil. Sin embargo, contrariamente a otros sistemas, nuestra ley permite que una sociedad se funde para plazo indefinido... cuando la sociedad tiene un plazo definido, al concluir éste, los socios pueden acordar su prórroga."* Derecho mercantil guatemalteco, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, tomo I, 4a edición, Guatemala, 1999, pág. 104. En el Código de Comercio se establece lo siguiente: *Artículo 24. plazo. El plazo de la sociedad principia desde ¡a fecha de inscripción de la misma en el Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Artículo 25. Prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido*

185 En lo que respecta a las sociedades mercantiles, debe tenerse presente lo establecido en el Art. 237 del Código de Comercio: *"Artículo 237. Causas de disolución. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas: 1o. Vencimiento del plazo fijado en la escritura. / 2°. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado. / 3o. Resolución de los socios tomada en junta general o asamblea general extraordinaria. / 4o. Pérdida de más de sesenta por ciento (60%) del capital pagado. /5o. Reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona. / 6o. Las previstas en la escritura social. /7o. En los casos específicamente determinados por la ley.* "

186 En general para las sociedades mercantiles, en el Art. 55 del Código de Comercio se establece que: *"Los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando*

[Escritura de constitución de sociedad anónima]

Artículo 47. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el Artículo anterior, deberá contener los siguientes:

1. Los nombres, generales y domicilios de los socios fundadores;
2. La enunciación clara y completa del objeto[191] de la empresa o negocio de que toma su denominación;[192]
3. El capital[193] de la compañía,[194] el número, valores y clases de las acciones[195] en que se divide, las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones, si las hubiere; las primas que se estipularen en caso de redención y la forma y

---

menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo un informe de sus actividades, el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias, así como un detalle de sus remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden. / La falta de cumplimiento de esta obligación será causa de su remoción, independientemente de las responsabilidades en que hubieren incurrido." Ver también Art. 151 del Código de Comercio, en lo que respecta a las sociedades anónimas.

187 Debe tenerse presente lo establecido en el Código de Comercio para las sociedades mercantiles, específicamente en los artículos del 241 al 255, inclusive.

188 Sobre la integración de asambleas para el caso de las sociedades anónimas, ver artículos 132 al 161 inclusive del Código de Comercio.

189 Debe tenerse la prescripción general para las sociedades mercantiles, contenida en el Art. 41 del Código de Comercio, en donde se lee: "*Artículo 41. Resoluciones. En los asuntos que deban resolverse por los socios y que conforme al contrato social o por disposición de esta ley, no requieran una mayoría especial, decidirá el voto de la mayoría. / Constituirá mayoría la que se haya establecido en el contrato y a falta de estipulación, la mitad más uno de los socios, o la mitad más una de las acciones con derecho a votar en las sociedades por acciones."* Por aparte, en lo que respecta las sociedades anónimas, está previsto cuál es el quorum y mayoría que debe existir en las asambleas ordinarias (la mitas de las acciones que tengan derecho a voto, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de votos presentes, Art. 148); en cuanto al quorum y mayoría en asambleas extraordinarias, para las sociedades anónimas, aplica lo establecido en el Art. 149, en el que se define que, salvo que se hubiere fijado una mayoría más elevada en la escritura constitutiva, debe estar representado un mínimo del 60% de las acciones con derecho a voto, y que las resoluciones se tomarán con más del 50% de las acciones con derecho a voto, emitidas por la sociedad.

190 Para las sociedades mercantiles está previsto el reintegro de los gastos en que incurran los socios por el desempeño de sus obligaciones para con la sociedad, conforme el Art. 37 del Código de Comercio.

191 Sobre el objeto de la sociedad ver nota a pie de página 198.

192 Sobre la denominación de la sociedad anónima, en el Código de Comercio se regula

1. lo siguiente: Artículo 87. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente, con el agregado obligatorio de la leyenda: Sociedad Anónima, que podrá abreviarse S.A. / La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso, deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad.

plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social;

4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad y la parte que esté efectivamente pagada;
5. La forma de la administración,[196] las facultades de los administradores; la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas;[197]
6. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la junta general de accionistas;[198]
7. La época fija en que debe formarse el inventario, el balance de inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos;
8. La parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva;[199] y
9. El tanto por ciento de pérdida del capital social que debe causar la disolución de la sociedad antes del vencimiento de su plazo.[200]

---

193 Se refiere al capital autorizado. Ver nota a pie de página 200.

194 En nuestra legislación civil y mercantil no se utiliza la denominación *compañía*, sino el de sociedad anónima.

195 Las acciones pueden ser comunes o preferentes. Ver Art. 100 del Código de Comercio.

196 La administración en las sociedades anónimas puede darse en forma unipersonal (un administrador único) o colegiada (varios administradores constituidos en consejo de administración), de conformidad con lo establecido en el Art. 162 del Código de Comercio.

197 Técnicamente debe denominársele *asamblea general*, debido a que éste es el nombre reconocido en el Código de Comercio para las reuniones de socios que se refieren a las sociedades mercantiles accionadas, en tanto que al tratarse de la reunión de socios de las sociedades mercantiles personalistas se habla de *juntas.* Ver artículos 53, 65, 66, num. 1 del Art. 74 del Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República. Asimismo, en igual sentido, ver la obra del Dr. René Arturo Villegas Lara: **Derecho mercantil guatemalteco,** Tomo I, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999, pág. 89.

198 Ver nota anterior.

199 Tomar en cuenta lo previsto en los siguientes artículos del Código de Comercio: *"Artículo 36. Reserva legal. De las utilidades netas de cada ejercicio de toda sociedad, deberá separarse anualmente el cinco por ciento (5%) como mínimo para formar la reserva legal. Artículo 37. La resen/a legal podrá capitalizarse. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%) del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el cinco por ciento (5%) anual a que se refiere el artículo anterior. / Cualquier convenio, o disposición contrarios al presente artículo, será nulo y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el artículo* 35.

200 El Doctor René Arturo Villegas Lara, desde el punto de vista del Derecho Mercantil, realiza el siguiente comentario respecto a lo regulado en el Código de Notariado, en este artículo y en el anterior, así: *"Fuera de que la temiinología que usa el Código de Notariado no es la adecuada, hay que hacer notar que algunas exigencias no son necesarias en la escritura pública, porque el Código de Comercio las tiene reguladas en forma imperativa. Por ejemplo, la pérdida de más de sesenta por ciento del capital social, aunque no conste en la*

[Escritura de constitución de sociedad en comandita]

Artículo 48. La escritura de sociedad en comandita debe contener, además de los requisitos generales de la escritura de sociedad, los siguientes:[201]

1. La comparecencia, como otorgantes, de los socios gestores y de los comanditarios fundadores;
2. El capital social y la parte que aporte cada socio; y si fuere por acciones, el número, serie y valor de cada acción;
3. La parte de capital efectivamente pagada y la forma y plazo en que los comanditarios deberán enterar el resto en las cajas de la sociedad; y
4. Las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General.

[Escritura de constitución de hipoteca de cédulas]

Artículo 49. La escritura en que se constituye hipoteca de cédulas deberá contener los siguientes requisitos:[202]

1. El valor total del crédito que garantiza la hipoteca y el monto de cada serie, si se emitieren varias;
2. El valor y numeración que correspondan a las cédulas de cada serie;
3. El tipo dé interés, el tiempo y lugar del pago;
4. La moneda en que se hace la emisión y la especie en que las cédulas serán redimidas;
5. El plazo para redención del capital adeudado o los plazos sucesivos en el caso de hacerse amortización gradual;
6. Designación de la finca hipotecada, su ubicación municipal y naturaleza de sus productos y frutos;
7. El valor del inmueble consignado en la matrícula de bienes afectos a la contribución del tres por millar;
8. La designación del fideicomisario, en caso de que fuere necesario tal nombramiento;
9. El nombre de la persona natural o jurídica encargada de hacer el sen/icio de la deuda; pago

---

escritura, provoca la disolución de la sociedad antes que expire el plazo; así también, si no se estableciera el porcentaje de utilidades que deben retenerse para formar el fondo de reserva, se entenderá que es el cinco por ciento como mínimo. Ahora bien, si los socios deciden ampliarlas previsiones de la ley, es lógico que sí debe hacerse constar en el contrato; empero, la sociedad ajustará actuación a la ley mercantil, al contrato y a los acuerdos sociales que tome la asamblea de socios dentro de sus facultades específicas. /En cuanto a los estatutos, viene a ser un complemento de la escritura constitutiva para regir la vida interna de la misma. En el anterior código era imperativo formular estatutos, que se hacían dentro de la escritura o en documento aparte; en el actual código, una sociedad anónima puede o no tener estatutos; no es requisito indispensable. Esto obliga a que, cuando se omiten, la escritura constitutiva debe ser toda una reglamentación de la sociedad, de manera que el notario tiene que ser cuidadoso en su elaboración para que no quede ningún aspecto sin contemplar y su funcionamiento sea lo mejor posible." Op. cit., págs. 180-181.

201 Para otras consideraciones previstas en el Código de Comercio, ver Art. 68 al 77 (sociedad en comandita simple); y también Art. 195 al 202 (sociedad en comandita por acciones).

202 Ver Art. 859 del Código Civil.

de intereses, comisiones y amortizaciones;

10. El nombre de la persona o personas a cuyo favor se hace la emisión, en caso de que no lo fuere al portador o a favor del propio otorgante;

La especificación de las emisiones anteriores, si las hubiere; yEl orden de preferencia para su pago, si la emisión se dividiere en series.

[Escritura de constitución de prenda agraria, ganadera o industrial]

Artículo 50. La escritura de prenda agraria, ganadera o industrial, deberá contener lo siguiente:[203]

1. El importe del préstamo o de los préstamos ya hechos con anterioridad y con garantía de las mismas cosas que se afectan;
2. El tipo de interés convenido;
3. La especie, cantidad y situación de los objetos dados en prenda;
4. La circunstancia de hallarse los objetos libres de gravamen o si no lo estuvieren, los gravámenes que reconozcan en la fecha del contrato;
5. Si existe seguro, la clase de éste, importe de la suma asegurada, nombre y domicilio del asegurador;
6. Si el deudor debe o no arrendamiento y en caso afirmativo, si es en dinero o en especie; y
7. Tratándose de ganados o productos de la ganadería, la clase, número, edad, sexo, marca o señal de los animales y el estado de los campos en donde los ganados se hallaren.

TÍTULO V TESTIGOS

[Testigos instrumentales]

Artículo 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales[204] en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley.

[Requisitos para ser testigo]

Artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales.[205]

[Impedimentos para ser testigo]

Artículo 53. No podrán ser testigos:

1. Las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español;
2. Las personas que tengan interés manifiesto en elacto o contrato;230
3. Los sordos, mudos o ciegos;
4. Los parientes del Notario; y
5. Los parientes de los otorgantes, salvo el caso que firmen a su

ruego,231 cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte.

---

203 Sobre las bases legales para la constitución de prenda agraria, ganadera e industrial, ver el Capítulo IV del Título V, del Libro II del Código Civil, específicamente del artículo 904 al 916.

204 Para mayores detalles sobre los testigos instrumentales ver nota a pie de página 178.

205 Específicamente mediante la identificación que se realiza por medio la presentación de la cédula de vecindad de la persona o su documento personal de identificación (DPI), para los nacionales o extranjeros domiciliados en el país, o bien, pasaporte, para el caso de personas extranjeras. A partir del 1 de enero del 2013 se usará sólo DPI.

TITULO VI LEGALIZACIONES

[Requisitos de las actas de legalización de firmas y de copias de documentos[206]]

Artículo 54.* Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas[207] o reconocidas[208] en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones[209] elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del Notario autorizante.

* Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 28-87 del Congreso de la República.

[Requisitos de contenido de las actas de legalización de firmas y de copias de documentos] Artículo 55.* El Acta de Legalización contendrá:

a) **Cuando sea de firmas:** El lugar y la fecha; los nombres de los signatarios; su identificación por medios establecidos en el inciso 4o. del Artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el Notario; fe de que las firmas son auténticas; firmas de los signatarios; y las firmas de los testigos,[210] si las hubiere;[211]

b) **Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos:** El lugar y la fecha; fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento.[212] Todas las hojas anteriores a la última deberán ir

---

206 Comúnmente se les llama *auténticas,* tanto de firmas como de documentos, si bien técnicamente no es lo adecuado.

207 La firma es puesta, o signada, cuando en presencia del Notario la persona procede a hacerla.

208 La firma es reconocida cuando en el documento que se le presenta al Notario ya aparece signada, la cual reconoce la persona como de su autoría, es decir, que es suya.

209 Estas fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones se refieren específicamente a las que se realizan de documentos originales en presencia del Notario, las cuales podrán legalizarse.

210 En cuanto a estos testigos, se refiere al caso de que fuera un testigo rogado, que ha firmado por la persona, en vista de que el interesado no sabe o no puede firmar.

211 Debe satisfacerse el impuesto de timbres fiscales, que para el caso de las actas de legalización de firmas es de Q.5.00 por acta, conforme lo establecido en el numeral 7, del Art. 5, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92. Además, debe cubrirse también lo referente al timbre notarial que es de Q. 10.00 por acta, conforme lo previsto en el Art. 3, numeral

a) literal c), de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, Decreto número 82-96 del Congreso de la República. Los timbres notariales de Q. 10.00 son de color azul, conforme lo establecido en el literal c), del Art. 4, del Reglamento de la Ley del Timbre Forense y Notarial.

212 Debe satisfacerse el impuesto de timbres fiscales, que para el caso de las actas de legalización de documentos es de Q.5.00 por acta, conforme lo establecido en el numeral 7, del Art. 5, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92. Además, debe cubrirse también lo referente al timbre notarial que es de Q.10.00 por acta, conforme lo previsto en el Art.

firmadas y selladas por el Notario.[213] En ambos casos el acta deberá llevar la firma y el sello de Notario precedidas, en el primer caso de las palabras: "ante mí"[214] y en el segundo caso de las palabras: "por mí y ante mí".[215]

* Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 28-87 del Congreso de la República.

[Firma de testigo rogado]

Artículo 56. Si la firma hubiere sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto; para el caso de reconocimiento, será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta.

[No responsabilidad en cuanto a validez o capacidad]

Artículo 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento[216] ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes.[217]

[Obligación de firmar y sellar cada hoja]

Artículo 58. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la en que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia.[218]

Si el acta de auténtica se escribiere en hoja independiente del documento, se hará relación de ésta en el acta.

[Toma de razón de legalización de firma en el protocolo]

Artículo 59. De cada acta de legalización el Notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término[219] que no excederá de ocho días, haciendo constar:

---

b) numeral 2, literal c), de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, Decreto número 82-96 del Congreso de la República. Los timbres notariales.de Q. 10.00 son de color azul, conforme lo establecido en el literal c), del Art. 4, del Reglamento de la Ley del Timbre Forense y Notarial.

213 Además, en la práctica también se acostumbra numerar las hojas. Hay quienes anotan, dependiendo el número de hojas, a consignar el número de hoja que corresponde y la expresión *de* y el total de hojas (1 de 5; 2 de 5, etc.). Se utiliza para numerar las hojas de guarismo (1, 2, 3, etc.).

214 La expresión *ante mí* se utiliza cuando se trata de actas de legalización de firmas.

215 Se utiliza *por mí y ante mí,* cuando se trata de actas de legalización de copias de documentos.

216 En la práctica, muchas veces, para evitar gastos, las personas prefieren redactar documentos privados que contienen negocios jurídicos que, en rigor, debieran constar en escritura matriz. En todo caso, el Notario puede proceder a levantar el acta de legalización de firma, pero no es responsable sobre la validez ni del contenido del documento, pues no ha sido él quien lo ha faccionado. En este caso no existe autoría del Notario respecto del documento que le presentan.

217 Esta falta de presunción de validez en cuanto a la *capacidad y personería* de los signatarios, se debe a que el Notario no ha calificado si las personas pueden crear, modificar o extinguir una obligación, o si se encuentran legitimadas para ello, o para realizar las declaraciones que consten en el documento.

218 También se acostumbra indicar la cantidad de hojas anteriores a aquella en la que consta el acta de legalización.

219 En cuanto a la denominación *término,* ver nota a pie de página número 17.

1. Lugar y fecha;
2. Nombre y apellidos de los signatarios;
3. Descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado[220] en que estén escritos, tanto el documento, como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos.
4. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario.[221]

TITULO VII ACTAS NOTARIALES

[Objeto de las actas notariales]

Articulo 60. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley[222] o a requerimiento de parte,[223] levantará actas notariales[224] en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten.

[Formalidades de las actas notariales]

Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial: el lugar, fecha y hora de la diligencia; el nombre de la persona que lo ha requerido; los nombres de las personas que además intervengan en el acto; la relación circunstanciada de la diligencia; y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última.[225]

---

220 En cuanto a esta clase de *papel sellado,* ver notas a pie de páginas número 75 y 250.

221 Este es otro caso en el cual el Notario redacta el instrumento y firma el instrumento precedido de las palabras *por mí y ante mí.* Las razones de legalización de firmas son documentos protocolares, conforme lo establecido en el Art. 8 de este Código.

222 Por ejemplo el acta de autorización de un matrimonio, el acta de inventario dentro de un proceso sucesorio, etc.

223 La mayoría de las actas que facciona el Notario son a requerimiento de parte. El Notario sólo puede redactar un acta con base en lo establecido en la ley o si es requerido, solicitado, por alguna persona. No puede hacerlo sin que medie esa solicitud.

224 Las actas notariales pertenecen al grupo de los instrumentos extraprotocolares, es decir, que van fuera del protocolo.

225 En la actualidad ya no se existe el papel sellado al que se refiere el artículo, por lo que, en su lugar, con base en lo establecido en el Art. 5, numeral 6, de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92, corresponde adherir, por cada hoja de papel, un timbre del valor de Q.0.50. Asimismo, un timbre notarial del valor de Q.10.00, con base en lo regulado en el Art. 3, numeral 2, inciso c), de la Ley del Timbre Forense y Notarial, Decreto número 82-96 del Congreso de la República. Ambos timbres deben ser inutilizados, ya sea mediante perforación o estampándole el sello del Notario. En dicho artículo también se establece que el timbre notarial: "En *las actas notariales... se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso*

En los protestos,[226] inventarios[227] y diligencias Judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos.[228]

Artículo 62. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial.[229]

TÍTULO VIII PROTOCOLACIONES

[Documentos que pueden protocolarse]

Artículo 63. Podrán protocolarse:[230]

1. Los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente;[231]
2. Los documentos privados[232] cuyas firmas hubieren sido previamente legalizadas; y
3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas.

En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí;[233] en los casos del inciso 2 bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento[234] y

---

226 Sobre las formalidades del acta de protesto, ver Art. 480 del Código de Comercio, Decreto número 2-70 del Congreso de la República.

227 En cuanto a formalidades de los inventarios, ver Art. 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

228 No es indispensable en todas las actas notariales que firme la persona que ha requerido al Notario. En todo caso, si firmare otra persona, además del Notario, se acostumbra que la firma del profesional sea precedida de las palabras *ante mí.* Si sólo firma el Notario, es suficiente la firma y sello del profesional.

229 Este precepto se utiliza, de manera extensiva, para todos los casos en los cuales el Notario extiende actas notariales, actas de legalización de firmas o de documentos, o bien, testimonios y copias simples, con lo cual se hace constar el total de hojas de que se compone el conjunto y se procede a firmar, sellar y numerar cada hoja, a efecto de evitar sustitución o reemplazo de una de tales hojas.

230 Protocolar o protocolizar: *1. tr. Incorporar al protocolo una escritura matriz u otro documento que requiera esta formalidad.* DRAE. En nuestro medio, se entiende como la inserción o incorporación de un documento, con las formalidades de ley, al protocolo.

231 Como por ejemplo el proyecto de partición de la cosa común, prevista en los artículos 222 y 223 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. También cabe hacer referencia ai acta de matrimonio, protocolaciones y actas de protesto de cheques.

232 Documento privado: *El que, autorizado por las partes interesadas, mas no por funcionario competente, prueba contra quien lo escribe o sus herederos.* J. Palomar de Miguel, op. cit., tomo I, pág. 544.

233 En la práctica, algunos Notarios, basándose en que este artículo menciona que el Notario hará la protocolación *por sí y ante sí,* lo consignan de este modo. Otros Notarios acostumbran consignar: *por mí y ante mí.* Nosotros creemos que todo depende de cuál sea la persona del singular en que se redacte el instrumento, ya que si el Notario se refiere a sí mismo en tercera persona (él/ella) lo correcto será *por sí y ante sí]* por otra parte, si utiliza la primera persona del singular (yo), deberá consignar *por mí y ante mí.*

234 No se necesita la comparecencia de las demás personas, debido a que oportunamente las firmas fueron legalizadas y, por lo tanto, existe la fe pública en ella de que las firmas corresponden a los autores que se reconocen en la correspondiente acta (de legalización de firmas).

en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios[235] del documento.

[Formalidades de las actas de protocolación]

Artículo 64. El acta de protocolación contendrá:

1. El número de orden del instrumento;[236]
2. El lugar y la fecha;[237]
3. Los nombres de los solicitantes, o transcripción en su caso, del mandato judicial;
4. Mención del documento o diligencia, indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, y los números que correspondan a la primera y última hojas;[238] y
5. La firma de los solicitantes, en su caso, y la del Notario.[239]

[Cláusula de protocolación en una escritura]

Artículo 65. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta.[240]

TITULO IX TESTIMONIOS

[Concepto de testimonio]

Artículo 66. Testimonio es la copia fiel[241] de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización,

---

235 En este caso es indispensable -previo a la protocolación- que el Notario, luego de identificar a las personas, corrobore que cada parte se reconoce autora y como propia la firma que aparece en el documento.

236 Aunque resulte obvio, debe tenerse presente que se trata de incorporar un documento al protocolo, por lo que el acta se redactará en el papel correspondiente, siguiendo el número de orden que le corresponde correlativamente.

237 Se refiere a la fecha de cuando el Notario facciona el acta de protocolación.

238 También se hace constar que el documento que se protocoliza, además de los folios que le corresponden según el orden correlativo que se lleva en el protocolo, queda comprendido entre las hojas de papel sellado especial para protocolos, por ejemplo, *número de orden B un mil y B un mil uno,* y *de registro cien y ciento uno, del actual quinquenio* (el vigente es 2008-2012).

239 Si firma el solicitante, entonces la firma del Notario irá precedida de las palabras *ante mí.* Si la protocolación la realiza por sí mismo el Notario, su firma irá precedida de las palabras *por mí y ante mí.*

240 Así, por ejemplo, es posible que en un contrato de obra se protocolicen los planos que han sido autorizados por un Ingeniero Civil o un Arquitecto, sobre el proyecto objeto del contrato. En este caso, la protocolación -con todos sus requisitos-constará en una cláusula, comprendida dentro del contrato de obra.

241 La copia es *fiel,* en cuanto a que en ella se reproduce única y exclusivamente lo consignado en el instrumento original, sin adición alguna. En la actualidad, gracias a la posibilidad del uso de la tecnología para el fotocopiado, e inclusive del *escaneado,* no existe problema alguno en lograr esta fidelidad que se pide en este artículo. Sin embargo, como se establece a continuación en el Art. 67, también es posible realizar transcripciones, sean a máquina o manuscritas.

o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente,[242] y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba substituirlo,[243] de conformidad con la presente ley.[244]

[Notarios autorizados para extender los testimonios]

Artículo 67. Los testimonios serán compulsados[245] por el notario autorizante; por el funcionario que tenga el protocolo en su poder,[246] si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales, o por el cartulario[247] expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido[248] para hacerlo.[249]

Los testimonios también podrán extenderse:

a. Mediante copias impresas en papel sellado[250] que podrán completarse con escritura a máquina o manuscrita;[251] y

---

242 En la actualidad ya no existe el papel sellado a que hace referencia este artículo. Ver nota a pie de página número 75.

243 Por lo regular el notario que sustituye al que originalmente autorizó el instrumento, es aquél que designa el titular al llenar el formulario que en la actualidad requiere la Dirección del Archivo General de Protocolos, como requisito para el pago de derechos de apertura del protocolo. A este Notario se le denomina *Notario depositario* en el Art. 27 de este Código. Otros posibles *sustitutos* del Notario titular, son los previstos en el Art. 67 de este Código.

244 Al testimonio que se le entrega al cliente la primera vez, se le denomina *primer testimonio,* y es el que sirve para realizar la inscripción en el registro que corresponda. En la práctica no existe impedimento alguno para que el Notario, en cualquier momento, pueda expedir un segundo, un tercero, etc., y cuantos testimonios sean necesarios.

245 Compulsar, según el Diccionario de la Lengua Española proviene del lat. compulsare, y significa: *cotejar una copia con el documento original para determinar su exactitud.* El sentido que se le da acá, dentro del contexto del Código, va más allá, pues se refiere no sólo a cotejar, sino también a extender el testimonio.

246 Esto puede ocurrir debido a que el protocolo se encuentra en depósito, ya sea en forma temporal o definitiva, en el Archivo General de Protocolos, en cuyo caso procederá a extender el testimonio ya sea el Director del Archivo o el funcionario que -siendo Notario- designe el Presidente del Organismo Judicial para hacerlo, conforme lo establecido en el primer párrafo del Art. 68.

247 Cartulario: el notario en cuyo oficio se custodian las escrituras de que se habla. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

248 Sobre impedimento temporal para el ejercicio profesional, ver Art. 4 de este Código.

249 Este último es el llamado *notario depositario*, el cual es designado, de manera libre y voluntaria, por el Notario a cuyo cargo se encuentra el protocolo. Ver Art. 27 de este Código.

250 Ver nota a pie de página número 75.

251 Debido a que en la actualidad ya no existe el papel sellado a que se refiere este artículo, es posible utilizar hojas de papel bond, español o de otra clase, normalmente de tamaño oficio, en donde se *transcribe* el contenido del documento original. La escritura puede realizarse también en computadora, procesador de palabras u otro medio que, en el futuro, pudiera estar disponible y al alcance del Notario. En este caso, la razón del testimonio se redacta inmediatamente a continuación de lo transcrito del documento original, no en hoja anexa.

b. Por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos, casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se asentará la razón final y colocarán los timbres respectivos.[252]

[Competencia del Director del Archivo General de Protocolos para extender testimonios]

Artículo 68. El Director del Archivo General de Protocolos extenderá los testimonios de los instrumentos públicos contenidos en los protocolos existentes en dicho archivo,[253] a solicitud verbal de cualquier persona, a excepción de los actos de última voluntad de acuerdo con el Artículo 75; y si éste no pudiere por cualquier causa, lo hará el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, o el Notario que el Presidente del Organismo Judicial designe para el caso.

[Inscripción de testimonios de enajenación de bienes inmuebles]

Artículo 69. Para que las escrituras de enajenación[254] de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos, puedan ser inscritas[255] en el Registro de la Propiedad inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto[256] territorial del tres por millar y de los Impuestos municipales, o los

---

252 En el testimonio, llamado primer testimonio, se debe satisfacer lo referente al pago de los impuestos a los que se encuentre afecto el acto o contrato de que se trate. **Sin el pago de los impuestos el Notario no puede, ni debe, extender el testimonio, pues incurre en diversas responsabilidades.** Por lo regular, estos impuestos se refieren al impuesto al valor agregado (IVA), o bien, al de timbres fiscales. Tanto el IVA como el propio impuesto de timbres fiscales se puede satisfacer mediante la adhesión de timbres fiscales, los que se pegan a continuación de la razón del testimonio, o bien, mediante el pago realizado en un banco autorizado, en el correspondiente formulario que para el efecto provee la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También puede ser el caso que el acto o contrato esté exento por ley del pago de impuestos, lo que se hará constar en la razón del testimonio, con la respectiva referencia legal de la exención (cita de ley).

253 Esta fundón que cumple el Archivo General de Protocolos, es sumamente útil, pues, debido a diferentes circunstancias -como por ejemplo que el Notario que autorizó el instrumento haya fallecido, o bien, que no pueda localizársele, entre otras razones- no siempre será posible obtener el testimonio del profesional que autorizó el instrumento. Sin embargo, en el Archivo General de Protocolos existen los protocolos en depósito de los Notarios que ya no ejercen, en forma temporal o definitiva, además de los testimonios especiales que, en forma fiel, reflejan los protocolos que están en poder de los Notarios en ejercicio.

254 Además de la inscripción en el Registro de la Propiedad, también deberá hacerse lo propio ante la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), Ministerio de Finanzas Públicas, y ante el Catastro Municipal que corresponda a la circunscripción en donde se encuentre el bien inmueble.

255 El Notario debe tener cuidado en establecer cuál es el valor declarado del bien inmueble en los diferentes registros, a efecto de no tener problemas al momento de la inscripción de la enajenación. Así, el valor del bien inmueble puede ser diferente en el Registro de la Propiedad, en DICABI o en el Catastro Municipal correspondiente. Normalmente se toma el mayor valor que le aparece en cualquiera de esos registros, y éste sirve de base, con un ajuste, para la declaración del valor de la enajenación y para el consiguiente pago de los impuestos a los que se encuentra afecta la enajenación.

256 En la actualidad debe entenderse que se trata del Impuesto Único Sobre Inmuebles

recibos que acrediten el pago por el último trimestre, y las constancias del pago de alcabala[257] o del impuesto hereditario o de donación,[258] en su caso, o que se acompañen al testimonio dichos atestados originales.

Con el testimonio de la escritura deberá presentarse al Registro de la Propiedad Inmueble un duplicado[259] en papel sellado del menor valor, claramente legible, y que podrá extenderse a papel carbón.[260]

[Obligación de numerar, sellar y firmar las hojas del testimonio]

Artículo 70. Las hojas del Testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario.[261] Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que (se) compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse.

[Testimonio de documentos protocolizados]

Artículo 71. Los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas, y en consecuencia, se insertarán en el testimonio.[262] Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará, además de una copia del mismo, certificada, con una razón sellada y firmada por el notario, en que se hará constar su identidad.

[Indicación de que el Testimonio fue extendido con base en orden judicial o extendido por otro Notario]

Artículo 72. Si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiere un Notario por encargo de otro,[263] deberá indicarse tal circunstancia.

(IUSI), conforme lo establecido en el Decreto número 15-98 del Congreso de la República.

257 Este impuesto fue derogado, si bien en el texto del Código permanece todavía consignado así por no haberse realizado reforma alguna para actualizar el nombre del impuesto actual.

258 Respecto a herencias y legados, ver la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, Decreto número 431 del Congreso de la República.

259 Sobre la obligación de presentar duplicado, también aplica lo establecido en el Código Civil: *Artículo 1132. Todo documento se presentará por duplicado al registro...* En cuanto a la firma y sello del duplicado, exige el Registro de la Propiedad que deben ser originales. El duplicado quedará en poder del Registro y el testimonio original se le devolverá al cliente, una vez inscrito el acto o contrato de que se trate.

260 En la actualidad se acostumbra que sean fotocopias.

261 Con base en este artículo se utiliza, al extender los testimonios, la expresión: *extiendo, numero, sello y fírmo...*

262 Por tanto, si se necesita extender el testimonio de un acta de protocolación, deberán adjuntarse todas las hojas que forman parte del documento protocolizado. Así, por ejemplo, si se trata de un plano de construcción, de fotografías, etc., pues todas ellas forman parte del mismo instrumento.

263 Se refiere al Notario depositario a que alude el Art. 27 de este Código.

[Obligación de expedir[264] testimonio o copia simple legalizada]

Artículo 73. El notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada[265] a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite.

[Resolución judicial para expedir testimonio]

Artículo 74. Si el Notario se negare a extender testimonio, el Juez de Primera instancia,[266] previa audiencia que le dará por veinticuatro horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda; y si ella fuere en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el Notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al Notario que ha de extenderlo.[267]

[Testimonio de la escritura de testamento o de donación sólo al otorgante] Artículo 75. Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento.[268]

[Derecho a cobrar ios gastos y honorarios antes de otorgar el testimonio] Artículo 76. No puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los de expedición del testimonio, conforme arancel.[269]

TÍTULO X PROHIBICIONES

[Prohibiciones para la intervención del Notario]

Artículo 77. Al notario le es prohibido:

1. Autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma: 'Por mí y ante mí', los instrumentos siguientes:

---

264 *Expedir*, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, 22a edición, significa: *(Del lat. expedíre). 1. tr. Dar curso a las causas y negocios. / 2. tr. Despachar, extender por escrito*, *con las formalidades acostumbradas, bulas*, *privilegios*, *reales órdenes*, *etc*. *3. tr. Pronunciar un auto o decreto.*

265 Este es el único artículo del Código de Notariado, en el que se hace referencia a las *copias simples legalizadas.* Debemos entender por copia simple legalizada aquella que se realiza a la manera de las actas de legalización de copias de documentos, es decir, se reproduce el documento original (escritura matriz, razón relegalización de firma o acta de protocolación) y al final se redacta el acta de legalización, por lo que deberá satisfacerse el impuesto del timbre fiscal a razón de Q.0.50 por hoja, conforme lo previsto en el Art. 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto número 37-92. Nota: la firma no va precedida de las palabras *por mí y ante mí*, sino que sólo aparece la firma y sello del Notario. En esta copia no se satisfacen los impuestos a que se encuentra afecto el acto o contrato y no es útil para fines regístrales.

266 Evidentemente, del ramo civil.

267 Este es otro caso de cómo puede extenderse un testimonio, o copia simple legalizada, por otro Notario, si bien, debe tomarse en cuenta, por designación específica para un instrumento.

268 Esto a efecto de mantener en secreto el contenido del instrumento y garantizar la libertad del otorgante, en este tipo de actos personalísimos, para disponer, según su voluntad.

269 La regulación sobre el arancel establecido para el cobro de los servicios notariales, está contenido a partir del Art. 106 al 109, inclusive, de este Código.

a) Su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y revocaciones de los mismos;
b) Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones;
c) La substitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos, cuando estuviere autorizado para ello;
d) Los actos en que le resulten sólo obligaciones y no derecho alguno; y
e) Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único,

enmendar errores u omisiones de forma[270] en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el Artículo 96;

2. Si fuere Juez de Primera Instancia facultado para cartular,297 Secretario de los Tribunales de Justicia o Procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo;
3. Extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente;298
4. Autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquéllos hubieren sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervinieren;299 y
5. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia.300

TITULO XI ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS

Artículo 78.* Al Archivo General de Protocolos dependencia de la presidencia del Organismo Judicial, le corresponde registrar los mandatos judiciales,[271] recibir y conservar los expedientes extrajudiciales de jurisdicción voluntaria,[272] los testimonios especiales de las escrituras públicas

---

270 También pueden darse las correcciones por motivo de fondo, pero en este caso deberán concurrir y firmar todos los otorgantes, ver Art. 1578 del Código Civil, Decreto Ley 106. Para una mejor referencia sobre las correcciones por motivo de forma o de fondo ver *El Notario ante Contratación Civil y Mercantil*, de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias, Editorial Fénix, 2011, 4a edición.

271 Todo mandato judicial debe ser registrado en el Registro Electrónico de Poderes, adscrito al Archivo General de Protocolos. Debe tenerse presente que únicamente pueden ser mandatarios judiciales los parientes del otorgante, en asuntos cuyo valor no exceda de Q.500.00, o bien, los Abogados y Notarios, que se encuentren activos conforme lo establecido en el literal c), del Art. 193, de la Ley del Organismo Judicial, Dto. .2-89 del Congreso de la República. Para mayores detalles sobre los mandatarios judiciales, ver Art. 188 al 195, inclusive, de dicho cuerpo legal.

272 Los asuntos de jurisdicción voluntaria se encuentran especialmente regulados en la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto número 54-77 del Congreso de la República, en donde se establece, a manera de principio: *Artículo 7. Remisión ai Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviado al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive.* También se encuentran regulados otros tres asuntos de jurisdicción voluntaria, en el Código Procesal Civil y Mercantil.

autorizadas por los Notarios[273] del país y los protocolos que en él se depositen[274] por fallecimiento, impedimento o ausencia del Notario respectivo.

Será dirigido por un Notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de la profesión y que haya ejercido la misma por un período no menor de cinco años. Llevará el título de Director del Archivo General de Protocolos, y será nombrado por el Presidente del Organismo Judicial.

La Corte Suprema de Justicia podrá acordar, bajo su estricta responsabilidad, el traslado a cualquier otro lugar los testimonios especiales y Protocolos de Notarios que hayan sido microfilmados o reproducidos por otro procedimiento en el Archivo, pero únicamente podrá incinerar o destruir los testimonios especiales cuando

hayan transcurrido diez (10) años contados a partir de la fecha de recepción.[275]

'Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 68-97 del Congreso de la República.

[Recibo por inventario de protocolos, libros y demás al tomar posesión el Director]

Artículo 79. El Director del Archivo, al tomar posesión de su cargo, recibirá por inventario los protocolos, libros y demás documentos del archivo y levantará un acta en la que se hará constar todo lo relativo a la entrega y recepción del cargo, que será suscrita por el Director saliente y el entrante, y de la que se remitirá copia a la Corte Suprema de Justicia.

[Aspectos que contendrá el inventario]

Artículo 80. Los inventarios del Archivo contendrán la relación de todos los documentos que obren en el mismo, y respecto a los protocolos, la indicación del número de éstos, folios de cada volumen, años que comprendan y el nombre del notario autorizante.[276]

[Atribuciones del Director del Archivo General de Protocolos]

Artículo 81. El Director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes:

1. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada;
2. Practicar la inspección de los protocolos de los notarios que residan en

---

273 La obligación de los notarios de remitir los testimonios especiales al Director, se encuentra establecida en el literal a), del Art. 37 del Código de Notariado.

274 Sobre el depósito del protocolo, ver artículos 23, 25, 26 y 27 de este Código.

275 Deberá entenderse que tal incineración de los testimonios especiales, pasados los diez años desde su recepción, puede darse una vez se cuente con el respaldo de reproducción respectivo, pues parte de los fines del Registro lo constituye la conservación imperecedera de los protocolos notariales.

276 Resulta evidente que con todas especificaciones de las formalidades de recibir y entregar con inventario el puesto de Director del Archivo, lo que se busca es asegurar la conservación de los instrumentos, así como la posibilidad de que se pueda deducir responsabilidades en caso de que existiera negligencia en la preservación de los mismos. El Archivo General de Protocolos, como tal, debe asegurar la posibilidad de reposición de los protocolos, en este caso, de todos los notarios, por lo que su trascendencia e importancia para la seguridad jurídica nacional resulta clara.

la capital y en los municipios del departamento de Guatemala;[277]

3. Exigir la entrega de los protocolos de conformidad y en los casos establecidos por esta ley;[278]
4. Guardar y conservar bajo su responsabilidad los protocolos, libros de actas y de inventarios, los avisos notariales y demás documentos del archivo;[279]
5. Rendir a los tribunales los informes que le pidieren relativos a los documentos del Archivo;[280]
6. Cuidar de que los índices, testimonios especiales y avisos notariales sean empastados,[281] con la separación debida;
7. Extender recibo de todos los documentos y avisos[282] que reciba de los

notarios, en la misma fecha de su recepción;[283]

8. Registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos, en riguroso orden cronológico, para lo cual llevará un libro especial;[284]
9. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que

---

277 En cuanto a la atribución de cumplir con la inspección de protocolos, ver más adelante artículos 84 al 89 de este Código.

278 Ver artículos 23, 25, 26 y 27 de este Código.

279 El Director del Archivo General de Protocolos, cuenta para el efecto con toda una estructura organizacional, conformada por recursos humanos y físicos, que le permiten cumplir con esta obligación. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la responsabilidad en cuanto al cumplimiento la tiene él en forma personal.

280 Debe tenerse presente que el Archivo General de Protocolos es una dependencia del Organismo Judicial; pero además, todas las autoridades tienen el deber de colaborar con los tribunales de justicia. Así, el Art. 223 de la Constitución establece que: *los otros organismos del Estado deberán prestara los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones*", por lo que una dependencia del Organismo Judicial también tiene el deber de apoyar, en lo que esté a su alcance legal, en aquello que pueda requerírsele por juez competente.

281 Los fondos necesarios para proceder a empastar los testimonios, son los obtenidos por concepto de derecho de apertura del protocolo (Q.50.00), conforme lo previsto en el Art. 11 de este Código.

282 Son cinco los avisos que el Notario remite al Director del Archivo General de Protocolos: a) cuando se ausente del país [Art. 27]; b) cuando cancela un instrumento público protocolar [Art. 37, lit. b), del Código de Notariado]; c) el trimestral, el cual versa sobre los instrumentos autorizados y cancelados durante ese período [Art. 37, lit. c), del Código de Notariado]; d) cuando hubiere autorizado un instrumento para aclarar, ampliar o modificar uno anterior [Art. 81, num. 9]; y e) cuando realice la protocolación de un documento proveniente del extranjero [Art. 40 de la Ley del Organismo Judicial, Dto. número 2-89 del Congreso de la República]. Para mayores detalles ver *El Notario ante Contratación Civil y Mercantil*, de Ricardo Aivarado Sandoval y José Antonio Gracias, Editorial Fénix, 2011, 4a edición.

283 Los cuales pasarán a formar parte del protocolo, en concepto de atestados, conforme lo establecido en el Art. 17 de este Código.

284 En la actualidad, gracias a los medios tecnológicos disponibles, se le denomina Registro Electrónico de Poderes.

sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario y autorizante. Tal anotación deberá incluirse en los testimonios que se extiendan con posterioridad.[285]

10. No permitir que sean extraídos, aún con orden de autoridad judicial, los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad, cualquiera que fuere, tuviere que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo, a presencia del Director, el cual firmará el acta que se levantare;
11. Dar parte a la Corte Suprema de Justicia de cada infracción al Artículo 37, así como de las demás faltas en que incurrieren los notarios por la inobservancia de esta ley, y de las irregularidades que encontrare en los protocolos que inspeccionare y revisare;[316]

313

314

315
316
317
318

12. Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo, y en los cuales el Notario no haya podido satisfacer ese requisito, por causa justificada;[286]

[Principio de publicidad respecto al Archivo General de Protocolos]

Artículo 82. El Archivo es público. El Director permitirá sin cobro alguno, a cualquier persona que lo solicite, la consulta de cualquier escritura o documento, dentro de la misma oficina así como que tome los datos y notas que desee.[287] Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, de personas no fallecidas, sólo podrán ser exhibidos a los otorgantes, comprobando su identidad, y el notario autorizante.

[Cobro conforme a arancel]

Artículo 83. Para el cobro de gastos y honorarios se ajustará el Director al arancel de notarios.[288] Los honorarios se enterarán en la Tesorería de Fondos de Justicia con destino al pago mensual del sueldo del Director y empleados del Archivo y de los gastos de oficina.

---

285 Con este precepto, la ley provee de la base legal para asegurar la conservación y evitar el desapoderamiento de los protocolos, testimonios y documentos del Archivo, inclusive si existiere orden judicial. En todo caso, el Director del Archivo, debe colaborar con los órganos jurisdiccionales, proveyéndoles de las copias e informes necesarios, pero nunca aceptar la entrega de los documentos que obran en el Archivo.

316 Con miras a la imposición de la sanción correspondiente. Ver artículos 100,101 y 102 de este Código.

286 Con base en lo cual, el Director del Archivo General de Protocolos es, prácticamente, el único funcionario autorizado para redactar la razón de cierre y elaborar el índice del protocolo de todos los notarios que, por causa justificada, no lo hubieren hecho oportunamente.

287 Acá, en esta segunda oración del Art. 82, también está consagrado el *principio de gratuidad,* de acuerdo con el cual la consulta es gratuita, no puede ser cobrada.

288 Sobre el arancel de los notarios, ver Art. 106 y subsiguientes de este Código.

TÍTULO XII INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS

[Personas responsables de la inspección y revisión de los protocolos]

Artículo 84.* En la capital, el Director del Archivo General de Protocolos, y en los departamentos los Jueces de Primera Instancia, tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios Jueces de Primera Instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme distribución que hará la Corte Suprema de Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Organismo Judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala, como en los demás departamentos de la República.[289] Las relaciones de los notarios así nombrados, con el Organismo Judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.

‘Adicionado el último párrafo por el Artículo 1 del Decreto Ley Número 113-83 del Jefe de Estado.

[Fines de la revisión e inspección del protocolo]

Artículo 85. La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en esta ley.[290]

[Clases de revisión e inspección del protocolo. Incumplimiento en la presentación del protocolo o negativa a la inspección y revisión]

Artículo 86. *La inspección y revisión ***ordinaria*** se hará cada año y la ***extraordinaria*** cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia.

Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo y sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión, lo hará del conocimiento del Juez de Primera Instancia correspondiente, quien previa audiencia que dará al notario por veinticuatro horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa, dictará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la resolución que proceda; y si ella fuere en el sentido de que el notario presente el protocolo y sus comprobantes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procediere.

Si en el departamento solamente hubiere un Juez de Primera Instancia y fuere éste el encargado de la

---

289 Esta posibilidad de contratar a notarios para que realicen la Inspección, se debe, como resulta obvio suponer, a la imposibilidad material que existe, tanto para el Director del Archivo General de Protocolos como para los Jueces de Primera instancia, de cumplir a cabalidad con la función legalmente asignada. En la práctica, la otra dificultad que existe, como sucede en diferentes órdenes dentro de la administración pública en general, es el de las limitaciones financieras y presupuestarias para poder contratar, en número suficiente, a estos auxiliares y delegados dentro de la función de inspección y revisión del protocolo.

290 Los requisitos formales que deben observarse en el protocolo están contenidos en el Art. 13 (ver), pero también aplican especialmente, para efectos de la revisión, los siguientes artículos: 14, 15, 16,17,18.

inspección y revisión, acudirá al Juez de Primera Instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede.

Cualquier retardo de un Juez de Primera Instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los párrafos anteriores, deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia.

El notario que, por su incumplimiento o negativa, diere lugar a que se decreten la ocupación o extracción del protocolo como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia, como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueren pertinentes, de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el Juez de Primera Instancia correspondiente, o, en su caso, la Corte Suprema de Justicia, deberán, sin demora, certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda.

'Adicionados los últimos 4 párrafos por el Articulo 2 del Decreto Ley Número 113-83 del Jefe de Estado.

[Acta de la inspección y revisión del protocolo]

Artículo 87. El funcionario que practicare la inspección y revisión, levantará un acta en el libro respectivo, en la que hará constar si se llenaron o no en el protocolo los requisitos formales, las observaciones e indicaciones que hubiere hecho el Notario y las explicaciones que al respecto diere éste.

[Remisión de copia del acta a la Corte Suprema de Justicia por inobservancia de requisitos formales]

Artículo 88. Si de la inspección y revisión apareciere que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario, resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad.[291]

[Validez de los instrumentos públicos con motivo de la inspección y revisión del protocolo]

Articulo 89. Las resoluciones que se dicten con motivo de la inspección y revisión de protocolos, no prejuzgan sobre la validez de los instrumentos públicos.[292]

---

291 Este es uno de los cuatro recursos que puede interponer el Notario, de acuerdo con lo regulado en el Código de Notariado. Acá, en este cuerpo legal, no se menciona nada sobre su interposición, procedencia, tramitación, etc. Una referencia posible, dentro de nuestra legislación, podemos encontrarla en el Código de Trabajo. Los cuatro recursos reconocidos en esta Código son los siguientes: reposición (Art. 98); reconsideración (Art. 100); responsabilidad (Arts. 88 y 105); y apelación (Art. 107).

292 O sea que si en el protocolo se determina que, con motivo de la inspección y revisión, existen algunos errores, omisiones, incumplimiento de la remisión de avisos, testimonios, etc., ello no implica afectación *per se* en cuanto a la validez de los instrumentos, no opera en forma automática, ni tampoco como una presunción legal que los invalide. En todo caso, dependerá de cuáles sean las circunstancias específicas de cómo se otorgó el instrumento, el cumplimiento de las obligaciones, etc., pues algunas circunstancias puede que no afecten la validez de los mismos, puesto que son subsanables y/o se deben a obligaciones propias del Notario; pero otras sí, no son subsanables, lo cual debe ser objeto de análisis para cada uno de ellos.

TÍTULO XIII REPOSICIÓN DE PROTOCOLOS[293]

[Aviso al Juez de Primera Instancia]

Artículo 90. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al Juez de Primera Instancia de su domicilio[294] para los efectos de la reposición. Las personas que, según el Código de Procedimientos Penales,[295] pueden denunciar un delito público,[296] tienen también derecho de poner en conocimiento del Juez, el hecho que haga necesaria la reposición del protocolo.

[Averiguación judicial y auto de reposición]

Artículo 91. El Juez instruirá la averiguación que corresponde, terminada la cual resolverá[297] declarando procedente la reposición, y en caso de delito, mandará que se abra procedimiento criminal contra los presuntos culpables.[298]

[Solicitud de copias de los testimonios para la reposición del protocolo]

Artículo 92. Declarada procedente la reposición, el Juez pedirá a la Corte Suprema de Justicia, copias de los testimonios enviados por el notario,[299] correspondientes al protocolo que deba reponerse, las cuales servirán para la reposición. En caso que dichos testimonios no existieren en el Archivo de Protocolos por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en el

---

293 En este título del Código de Notariado, está contenido todo lo referente a la reposición del protocolo de un Notario, ante la circunstancia de pérdida o deterioro. Este tema es fundamental, pues representa una forma institucional para asegurar la perdurabilidad en el tiempo, la permanencia y conservación de los instrumentos autorizados por el Notario, los cuales constituyen fines dentro del Sistema del Notariado Latino.

294 Es decir, del departamento en donde tiene su domicilio el Notario.

295 Debe entenderse que, en la actualidad, se refiere al Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República.

296 En el Artículo 297 del Código Procesal Penal se establece lo siguiente: *Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar, por escrito u oralmente*, a *la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. /El denunciante deberá ser identificado. /Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que asi lo requieran.* (Nota: Sobre la denuncia obligatoria y el contenido de la misma ver artículos 298 y 299 de dicho cuerpo legal).

297 Mediante auto, conforme lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, Dto. número 2-89 del Congreso de la República: *Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son: a) Decretos, que son determinaciones de trámite, /b) Autos, que, deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente, c) Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados las trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley.*

298 Para lo cual deberá informar al Juez competente, es decir, al que tiene la competencia penal.

299 Las cuales obran en el Archivo General de Protocolos, pero, en todo caso, la autorización correspondiente para que se expidan las copias deberá darla a la Corte Suprema de Justicia, por ser el Archivo una dependencia adscrita a ésta.

Registro de la Propiedad Inmueble[300] y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder.[301] La citación se hará por avisos[302] que se publicarán tres veces durante un mes en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en la localidad. Si existiere el testimonio del índice del protocolo,[303] que trata de reponerse, los avisos contendrán la nómina de los otorgantes.

[Certificación de las partidas del Registro de la Propiedad]

Artículo 93. Si no fuere posible la presentación de testimonios o copias legalizadas y las escrituras hubieren sido registradas, el Juez pedirá certificación de las partidas del Registro de la Propiedad Inmueble[304] o de los duplicados que en él existan.[305]

---

300 Nosotros creemos que la denominación correcta es *Registro de la Propiedad,* de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, Decreto Ley 106, en el Art. 1124. No es correcto denominarle Registro de la Propiedad *Inmueble,* debido a que la materia registral es mucho más amplia, pues no sólo se refiere a la propiedad inmobiliaria, conforme lo regulado en los artículos 1125 y 1126 de dicho cuerpo legal.

301 Por tanto, en principio, no basta contar con las copias que pudiera remitir el Director del Registro de la Propiedad, sino que, adicionalmente, se solicitará a los interesados presentar los testimonios y copias con que pudieran contar, con lo cual es posible realizar una confrontación, o cotejo, para corroborar la veracidad y coincidencia y así proceder a la reposición del protocolo.

302 También se les denomina *edictos.* La palabra edicto proviene del verbo latino *edicere*, que significa, en su primera acepción, publicar, comunicar, hacer saber. Sobre edicto, Guillermo Cabanellas plantea que: *"Actualmente se reduce a un llamamiento o notificación de índole pública hecha por un juez o tribunal, mediante escritos ostensibles en los estrados del juzgado, Audiencia o Corte; y, en ocasiones, publicado asimismo en periódicos oficiales o de gran circulación, con objeto de citara personas inciertas o de domicilio desconocido.,>* Op. cit., tomo III, pág. 368. En nuestro medio, con base en varios cuerpos legales, el Notario también puede publicar edictos (especialmente en asuntos de jurisdicción voluntaria).

303 En la actualidad, con base en disposición administrativa y requerimiento del Archivo General de Protocolos, la existencia de este testimonio del índice del protocolo, que originalmente es un testimonio irregular, no es eventual sino que se encuentra prácticamente asegurada. El Notario, así, actualmente tiene la obligación de remitir anualmente, después del cierre del registro anual, el testimonio del índice del protocolo a su cargo. Esta práctica, a no dudar, tiene muchas ventajas, pues facilita que en el edicto pueda insertarse la nómina de los otorgantes cuyos instrumentos se pretende obtener para la reposición del protocolo perdido, destruido o deteriorado.

304 Ver nota a pie de página número 332.

305 Nótese que el caso planteado en este artículo es diferente al del anterior. En el Art. 92 se busca la confrontación, o cotejo, de las copias del Registro de la Propiedad con los testimonios o copias que pudieran tener los otorgantes. En tanto que en el Art. 93, después de haber resultado imposible la presentación de los testimonios o copias legalizadas de los instrumentos, sea porque no se disponga de ellos y/o no se haya localizado a quienes los tienen en su poder, y en el caso de que los mismos hubieren sido registrados, el Juez solicitará *certificación* (no copias simples) de las partidas del Registro de la Propiedad, o de los duplicados que en él existieren.

[Actas para los instrumentos que no se hubieren podido reponer y uso de la vía ordinaria para hacer efectivos los derechos]

Artículo 94. Si aún faltaren por reponer algunas escrituras, el Juez citará de nuevo a los interesados,[306] para consignar, en acta, los puntos que tales escrituras contenían.

En caso de desacuerdo de los otorgantes, o si no fuere posible su comparecencia, los interesados harán efectivos sus derechos en la vía ordinaria.

[Medios materiales para la reposición del protocolo]

Artículo 95. Con las copias de los testimonios y copias legalizadas presentadas con las certificaciones de los registros o con la debida constancia de los puntos[307] en que se hallen de acuerdo los otorgantes, quedará repuesto el protocolo perdido o inutilizado.

[Errores de forma en el protocolo que pueden subsanarse ante Juez de Primera Instancia Civil]

Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie; dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un Juez de Primera Instancia del orden civil,[308] el cual al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo.[309]

[Responsabilidad de cubrir los gastos de reposición del protocolo]

Artículo 97. Los gastos[310] que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez, podrá reclamar el valor de dichos gastos de la persona que resultare culpable.[311]

TITULO XIV SANCIONES Y REHABILITACIONES

[Personas legitimadas para denunciar impedimentos para el ejercicio del Notario]

Artículo 98. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular, tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, los impedimentos del notario para ejercer su profesión.

Él Tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma

---

306 Si se han presentado oportunamente, ya no será necesaria la publicación de edicto, puesto que seguramente se ha tomado nota de las direcciones y demás datos para poder localizar a los interesados.

307 Contenidos en acta, de la manera como se prescribe en el artículo anterior.

308 Del departamento en donde tiene su domicilio. Esta diligencia que realiza el Notario es de jurisdicción voluntaria. Es interesante tomar en cuenta que el profesional, a efecto de subsanar el error cometido como Notario, acude al órgano jurisdiccional en su calidad de Abogado, *en su propio auxilio y procuración,* para lo cual deberá presentarse un escrito, debidamente timbrado con los correspondientes timbres forenses (no notariales).

309 Es decir, formará parte de los atestados. (Sobre el concepto de *atestado* ver nota 84, que corresponde al Art. 17).

310 Dentro de los posibles gastos, queda comprendida la publicación de edictos, fotocopias, certificaciones y otros que pudieran presentarse, dependiendo de cómo efectivamente pueda hacerse realidad la reposición del protocolo.

311 En caso de que la hubiere, pues si el responsable es el mismo Notario no podrá *repetir* en contra de nadie.

sumaria con citación del notario impugnado; y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario.

Contra la resolución que se dicte cabrá el recurso de reposición[312] ante la misma Corte.

[Informe de la Corte Suprema a fiscales sobre causal de incapacidad del Notario para el ejercicio profesional]

1. **Artículo 99.** Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere, conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas, para que proceda a formalizar la denuncia.[313]

[Multa al Notario por incumplimiento en la remisión de testimonios y avisos]

Artículo 100.* Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace

346346 La Corte de Constitucionalidad resolvió, en definitiva, declarar procedente la inconstitucionalidad planteada por el Instituto de Derecho Notarial, dentro del expediente número 2729-2011, mediante el cual se tramitó la acción de Inconstitucionalidad general parcial del artículo: 69 del Decreto número: 55-2010, del Congreso de la República, Ley de extinción de dominio, que reformaba el artículo 100 del Código de Notariado, publicada en el diario de Centroamérica el 14 de septiembre del año 2012. Esto fue aplaudido por el gremio notarial, atendiendo al evidente exceso que se cometía en el cobro de una multa leonina y confiscatoria, que establecía una multa equivalente al cien por ciento (100%) de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el Título XV del Código de Notariado. Así, la multa aumentaba de Q.2.00, como se encontraba regulado anteriormente, a un 100% de los honorarios fijados conforme al arancel.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, al resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad, se excedió y fue más allá de lo previsto y, por ende, se extralimitó en su competencia. Pero, lo que resulta más inusitado y ajeno a la competencia de la honorable Corte de Constitucionalidad, es que estableció, según el Archivo General de Protocolos, que: *"La citada sentencia ordena además, acudir al texto del artículo 101 del precitado Código de Notariado para determinar el monto de la sanción a imponer*Con lo cual, de conformidad con los términos de ía sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ahora deberá cobrar el Archivo General de Protocolos "una multa que no excederá de veinticinco quetzales", lo que en definitiva se ha establecido precisamente en Q.25.00 por parte del Archivo, es decir, cobrando el máximo posible. *(EN CONSECUENCIA EL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS HACE DEL CONOCIMIENTO: A partir del 14 de septiembre de 2,012* (sic.), *la multa a imponerse por la remisión extemporánea de testimonios especiales y avisos notariales, se impondrá* (sic.) *de la siguiente forma: Testimonios especiales y avisos de traspaso extemporáneos del 28/07/2011 a*

---

312 Este es uno de los cuatro recursos que, conforme lo establecido en el Código de Notariado, puede interponer el Notario. Los cuatro recursos son los siguientes: reposición (Art. 98); reconsideración (Art. 100); responsabilidad (Arts. 88 y 105); y apelación (Art. 107).

313 La Corte Suprema de Justicia, desde el punto administrativo, cumple una función de control sobre el ejercicio profesional de los notarios. Como tal autoridad administrativa, si es necesario promover una causa penal en contra de un Notario, su deber es informar a donde corresponde, para que el asunto se pueda ventilar en la instancia y ante el órgano correspondiente. La Corte Suprema de Justicia no puede actuar en su función jurisdiccional, es decir, como organismo judicial, de oficio, sino que deberá encausarse el proceso conforme las correspondientes reglas.

Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias.

la fecha: Q25.00. / Testimonios especiales antes del 28/07/2011: Q2.00. / Avisos de traspaso extemporáneos antes del 28/07/2011: Q. 10.00. Publicado en Facebook el 21 de septiembre de 212 https://www.facebook. com/ArchivoDeProtocolos/posts/355291111224402).

En principio, debe quedar claro que la acción de inconstitucionalidad se orientaba precisamente a establecer la colisión entre lo regulado por el Artículo 69 de la Ley de Extinción de Dominio, con los principios y valores establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. De ninguna manera puede entenderse que se consultó a la honorable Corte de Constitucionalidad cuánto debía cobrarse, cómo cobrarlo, según qué criterio o qué norma debía aplicarse en caso de que se declarara la procedencia de la inconstitucionalidad, pues ello es una labor legislativa,

referencia el artículo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción, que impondrá el Director General de Protocolos y se pagará en la Tesorería del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.

Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrán, previa audiencia por el término de quince día al interesado, audiencia que se

de conformidad con el Art. 239 constitucional. Sin embargo, la honorable Corte de Constitucionalidad, en un exceso, que quisquillosamente podría calificarse como *abuso de poder*, quiso llenar el vacío legal que la declaratoria de procedencia de la inconstitucionalidad dejó, al establecer que debía cobrarse, por la remisión tardía de cada testimonio y aviso, para consuelo del Archivo General de Protocolos, "*multa que no excederá de veinticinco quetzales*\ como se prevé en el Art. 101 del Código de Notariado. Esto, supuestamente, debía dejar satisfechos a todas las partes interesadas, es decir, al gremio de Abogados y Notarios, así como al Archivo General de Protocolos. Lo único que no se tomó en cuenta, fue el principio de supremacía constitucional y de división de poderes (o funciones), según el cual la función legislativa, atañe de manera exclusiva, al también honorable Congreso de la República.

El grave gazapo que se genera, producto de esta sentencia, amén de la evidente violación a principios constitucionales, es que cualquier acción que pudiera enderezarse en contra de la sentencia dictada por la honorable Corte de Constitucionalidad en relación a este asunto, daría pie a plantear un amparo, no una inconstitucionalidad, puesto que la Corte de Constitucionalidad no legisla o no debería hacerlo, en contra de la sentencia que pretende legislar, en defecto del Congreso de la República, que debería conocer (¿quién más, sino?), la misma Corte de Constitucionalidad. El dislate, disparate y absurdo, sumados, son pasmosamente atentatorios en contra de un pretendido "Estado de Derecho".

Sin embargo, todavía existen algunos señalamientos que deben hacerse en relación a este asunto. Cuando el Archivo General de Protocolos, ente administrativo del Organismo Judicial, haya de invocar la base legal para la imposición de la multa de Q.25.00, no podrá hacerlo exclusivamente en la ley, es decir, en el Código de Notariado, sino que habrá de hacerlo también en referencia a la citada sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió en definitiva la concesión de la inconstitucionalidad del Art. 66 de la Ley de Extinción de Dominio y el cobro de la multa por este concepto, sustentado en la base legal establecida por la Corte de Constitucionalidad. De este modo, en términos explícitos, la sentencia de la honorable Corte de Constitucionalidad representa una *adenda*, una adición, una enmienda, una reforma, explícita, al Código de Notariado. ¿Será este el tan temido inicio del *gobierno de los jueces en nuestro país*? Esperamos que no. Al menos no, en Guatemala.

notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción, a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director General de Protocolos cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio Director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole quinientos Quetzales.

* Reformado por el Artículo 69 del Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio.

[Competencia de la Corte Suprema de Justicia o por el Tribunal que conozca, para sancionar al Notario infractor]

Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito, o por el Tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar[314] o censurar[315] al notario infractor, o imponerle multa que no excederá de veinticinco quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de cien quetzales, o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto[316] acordado con justificación de motivos.

[Libro en el que constan sanciones a Notarios]

Artículo 102. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios, o copia de las que dictaren otros tribunales.

[Comunicación a la Corte Suprema de Justicia del auto de prisión o sentencia dictada en contra de un Notario]

Artículo 103. Para los efectos de la suspensión en caso de delito,[317] los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario.

[Requisitos para rehabilitación del Notario condenados mediante sentencia]

Artículo 104. Los notarios que hubieren sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4o. del Artículo 3 de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren las circunstancias siguientes:

1. Que hubieren transcurrido dos años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia.

---

314 Amonestar: *(Del lat. admonére). 1. tr. Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. 2. tr. Advertir, prevenir, reprender.3. tr. Publicar en la iglesia las amonestaciones.4. pml. Ser amonestado, hacerse amonestar.* DRAE, op. cit.

315 Censurar: *(De censura).1. tr. Formar juicio de una obra u otra cosa. 2. tr. Corregir, reprobar o notar por malo algo.* DRAE.

316 Sobre el tema de los autos, ver Art. 141 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República.

317 Ver numeral 4 del Art. 3 de este Código.

2. Quedurante el tiempo de la condena y los dos años más a que se refiere el inciso anterior, hubieren observado buena conducta.
3. Queno hubiere reincidencia; y
4. Queemitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos.

[Tramitación del expediente de rehabilitación]

Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará, ante la Corte Suprema de Justicia, y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad.[o]

TÍTULO XV ARANCEL

[Libertad de contratación]

Artículo 106. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este Arancel,[318] en moneda nacional.[319]

---

o Este es uno de los cuatro recursos que, conforme lo establecido en el Código de Notariado, puede interponer el Notario. Los cuatro recursos son los siguientes: reposición (Art. 98); reconsideración (Art. 100); responsabilidad (Arts. 88 y 105); y apelación (Art. 107).

318 *Arancel: Valorización o tasa; ley o norma. / Tarifa oficial que establece los derechos que se han de pagar por diversos actos o servicios administrativos o profesionales; como las costas judiciales, aduanas, ferrocarriles.* G. Cabanellas, op. cit., tomo I, pág. 348. Debe tenerse presente que este arancel se refiere exclusivamente a los notarios. En lo que respecta al ejercicio profesional como Abogados, también existe, para el cobro de honorarios, un arancel específico, el cual está contenido en el Decreto número 111- 96, *Arancel de Abogados, Árbitros, Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios.* De este arancel puede, eventualmente, valerse el Notario para el cobro de sus honorarios, especialmente en lo que respecta a la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Para mayores detalles ver *Procedimientos notariales dentro de la jurisdicción voluntaria guatemalteca,* de Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias González, Guatemala, Editorial Fénix, 2007, 3a edición.

319 Resulta un tanto restrictivo el hecho de que el pago deba hacerse en moneda nacional, especialmente si se ha consagrado el *principio de libertad de contratación*, dentro de lo cual pudo haberse convenido que el pago por concepto de los servicios profesionales se haría en divisa extranjera. Adicionalmente, en la actualidad existe una ley específica sobre libre negociación de divisas: Decreto número 94-2000, *Ley de Libre Negociación de Divisas.* Así, en el Art. 6 de dicha ley, se prevé que: *Artículo 6. Se reforma el artículo 8 del Decreto Número 203 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Monetaria, el cual queda así: "Artículo 8. Salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido dinerario, y tendrá poder liberatorio de deudas; en todo caso los órganos jurisdiccionales y administrativos deberán respetar y hacer cumplir fielmente lo convenido por las partes. /* ***Cualquier persona, individual o jurídica, podrá pactar libremente y de mutuo acuerdo, el pago de divisas de los honorarios****, sueldos, salarios, o comisiones a que tenga derecho por prestación de trabajo o por prestación de servicios, según sea el caso. "*

[Liquidación de honorarios ante Juez]

Artículo 107.* Si el notario pidiese liquidación de honorarios el Juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta al Arancel; seguidamente dará vista por dos días a los interesados y, si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable y al estar firme, dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la Vía de Apremio[320] o en cuerda separada,[321] mediante certificación del auto.

'Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 29-75 del Congreso de la República.

[Tarifa por servicios prestados fuera de la sede notarial y por kilómetros de transportación]

Artículo 108. * Los Notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residen, además de los honorarios[322] que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán cincuenta quetzales (Q. 50.00) por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el Notario cobrará también seis quetzales (Q. 6.00) por cada kilómetro o fracción, sumados de ida y regreso.

* Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número 29-75 del Congreso de la República.

* Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 131-96 del Congreso de la República.

[Pliego de Tarifas]

Artículo 109.* Los notarios cobrarán en concepto de honorarios:

1. Por autorización de escrituras de valor indeterminado, de doscientos a cinco mil quetzales (Q. 200.00 a Q. 5,000.00), según su importancia.
2. Por escrituras de valor determinado, de conformidad con las bases y porcentajes siguientes, según corresponda:

a) Cuando el valor no exceda de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), trescientos (Q. 300.00) de base más el diez por ciento sobre el valor del contrato.

---

320 Sobre la vía de apremio, ver el Título I (Vía de apremio), del Libro Tercero del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, específicamente a partir del Artículo 294.

321 Los expedientes que conforman las actuaciones judiciales o administrativas se cosen normalmente con una *cuerda* (cáñamo, para nosotros), y es frecuente ver en los juzgados a los notificadores y oficiales cómo dedican parte de su tiempo a coser los legajos que integran tales expedientes. Al ser muy voluminoso un expediente, puede éste estar formado por varias piezas, cada una cosida de esta manera.Guillermo Cabanellas expone que la expresión *por cuerda separada -o* en cuerda separada, para nosotros-hace ''referencia procedimental a diligencias e incidentes agregados a los autos principales en forma que no entorpezcan su marcha; o sea, como la locución indica, *por cuerda separada,* pero unida al expediente o juicio principal".Op. cit., tomo II, pág. 434.

322 Se llama *honorarios* la retribución que recibe por su trabajo quien ejerce o practica una profesión o arte liberal. Lleva implícito el concepto de una retribución que se da y recibe como honor, dada la jerarquía de quien realiza la tarea específica que debe ser remunerada. Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 30a ed., Buenos Aires, Heliasta, pág. 458.

b) De cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,000.01) a veinticinco mil quetzales (Q.25,000.00), cuatrocientos quetzales (Q. 400.00) de base, más el ocho por ciento sobre el valor del contrato.
c) De veinticinco mil quetzales un centavo (Q. 25,000.01), a cincuenta mil quetzales (Q. 50,000.00), cuatrocientos cincuenta quetzales (Q. 450.00) de base más el seis por ciento sobre el valor del contrato.
d) De cincuenta mil quetzales un centavo (Q. 50,000.01) a cien mil quetzales (Q. 100,000.00), quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el cuatro por ciento sobre el valor del contrato.
e) De cien mil quetzales un centavo (Q. 100,000.01) a un millón de quetzales, (Q. 1,000,000.00), quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el tres por ciento sobre el valor del contrato.
f) De un millón de quetzales un centavo (Q. 1.000.000.01) en adelante, quinientos quetzales (Q. 500.00) de base, más el dos por ciento sobre el valor del contrato.

3. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubieren autorizado. El pago estará obligado a hacerlo el o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieren dado lugar a la cancelación.
4. Por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad con la importancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado, según le resulte más favorable.

Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos 1o. y 2o. del presente Artículo, según corresponda. ***Por*** autorización de un testimonio, cincuenta quetzales (Q. 50.00), cuando fuere del protocolo del mismo año en que se solicita y setenta y cinco quetzales (Q. 75.00) por los de los años anteriores. Por los testimonios que extienda el Director de Archivo General de Protocolos, setenta y cinco quetzales (Q. 75.0) .

5. Por acta notarial de cien quetzales (Q. 100.00) a dos mil quetzales (Q. 2,0. 00), según su importancia.
6. Por protocolización de documentos, de acuerdo con lo que corresponda según su valor sea o no determinado.
7. Por los inventarios, se cobrará conforme a la base y porcentajes siguientes:

a) Cuando no exceda de cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,000.01), cien quetzales de base (Q. 100.00) más el diez por ciento sobre el activo inventariado.
b) De cinco mil quetzales un centavo (Q. 5,001.01) a veinticinco mil quetzales (Q. 25,000.00) cien quetzales de base (Q. 100.00) más el ocho por ciento sobre el activo inventariado.
c) De veinticinco mil quetzales un centavo (025,000.01) a cincuenta mil quetzales, (Q. 50,000.00) cien quetzales de base (Q. 100.00) más el seis por ciento sobre el activo inventariado.
d) De cincuenta mil quetzales un centavo (Q. 50,000.01) a cien mil quetzales (Q. 100,000.00) cien quetzales de base (Q. 100.00) más el cuatro por ciento sobre el activo inventariado.
e) De cien mil quetzales un centavo (Q. 100,000.01) a un millón de quetzales (Q. 1,000,000.00) cien quetzales de base (Q. 100.00) más el tres por ciento sobre el activo inventariado.
f) De un millón de quetzales un centavo (Q. 1,000,000.01) en adelante, cien quetzales de base (Q. 100.00) más el dos por ciento sobre activo inventariado.

8. Por auténticas, de cincuenta quetzales (Q. 50.00) a doscientos quetzales (Q. 200.0) , según su importancia.
9. Por el examen de libros en toda clase de registro público, cincuenta quetzales (Q. 50.00), el primer libro y veinticinco quetzales (Q. 25.00) por cada uno de los subsiguientes.
10. Por verificar las operaciones de traspaso en las oficinas fiscales, municipales o de registro, cincuenta quetzales (Q. 50.00) por cada verificación.
11. Por la redacción de un documento privado357 o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían de conformidad con los incisos 1 y 2oo de este ARTÍCULO, pero si la minuta fuera vertida a instrumento público por el propio notario, cobrará solamente los honorarios fijados en dichos incisos, según corresponda.
12. Por los proyectos de partición, trescientos quetzales (Q. 300.00) de base más el seis por ciento (6%) sobre el valor divisible hasta veinte mil quetzales (Q. 20,0. 00) más el tres por ciento (3 %) sobre el excedente.
13. Por las consultas relacionadas con actos o contratos que se les hicieren, los notarios cobrarán de cien a mil quetzales (Q. 100.00 a 1,000), según la importancia del negocio, su

cuantía y extensión o dificultad de la consulta.

14. Además de los honorarios especificados anteriormente, el Notario cobrará lo escrito a razón de cinco quetzales (Q.5.00) por cada hoja o fracción. Los impuestos, timbres fiscales y honorarios que cobraren los registros respectivos serán por, cuenta del interesado.

* Reformado por el Artículo 4 del Decreto Número 29-75 del Congreso de la República.

* Reformados los Numerales 1,2,6,7,9,10,11,12,14,15 y 16 por el Artículo 3 del Decreto Número 131-96 del Congreso de la República.

TÍTULO XVJ DISPOSICIONES FINALES

[Principio de unidad de contexto]

Artículo 110. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto.[323] En este concepto, queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos.

[Derogatoria]

Artículo 111. Quedan derogadas todas las disposiciones legales, acuerdos y circulares que se opongan a la presente ley, y especialmente, las siguientes: Ley de Notariado, contenida en el Decreto Legislativo número 2154; el Decreto Gubernativo número 2374, que reformó el anterior; y el Decreto Legislativo número 2556, que aprobó y modificó el anterior; Artículos 159 a 170 inclusive, 182, 184 y 185 del Decreto Gubernativo número 1568; Artículos 1o. al 4o. inclusive, 8,9 y 10 del Decreto Gubernativo número 2303; Artículo 10; Decreto Legislativo número 1735; Decreto Legislativo número 2468; Artículo 13 y 29 del Decreto Gubernativo número 1543; Artículos 28, 29,32, 36 y 76 del Decreto Gubernativo número 1988; Decretos Gubernativos números: 1750,1822, 2131, 2233, 2273 y 2342, Acuerdos Gubernativos de 19 de mayo de 1934; de 17 de abril y 9 de diciembre de 1935; de 18 de octubre de 1939; de 9 de agosto de 1940; Artículos 720, 722, 772, 849, 850, 874, 1144 y 1145 del Decreto Legislativo número 1932; y 281, 385 y 420 del Código de Comercio.

[Vigencia]

Artículo 112. La presente ley entrará en vigor el día Primero de enero de mil novecientos cuarenta y siete.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Congreso de la República Guatemala, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, año tercero de la revolución.

R. E. ALVARADO

---

323 No obstante la prohibición para que se mantenga el principio de unidad de contexto, son varias las disposiciones legales que han tendido a violar esta norma del Código de Notariado. Así, por ejemplo el Art. 43 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Asimismo, en el año 2012, el pretendido incremento al precio de la hoja de papel sellado, al elevarlo de Q.1.00 a Q.10.00 (!), lo cual seguramente será objeto de una acción de inconstitucionalidad, tampoco ha respetado este principio.

J.G. PREM Secretario
2o. Vice-Presidente en ejercicio de la Presidencia

R. ASTURIAS VALENZUELA Secretario

Palacio Nacional: Guatemala, diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
JUAN JOSE AREVALO

El Ministro de Gobernación FRANCISCO VALDES CALDERÓN

199**DECRETO NUMERO 54-77**

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CONSIDERANDO:

Que actualmente la mayor parte de las materias comprendidas en la denominada jurisdicción voluntaria,[324] están atribuidas a los órganos jurisdiccionales con el consiguiente recargo en el volumen de trabajo que soportan los tribunales[325];

CONSIDERANDO:

Que en distintos congresos científicos se ha señalado la importancia de la función notarial en la celebración de los actos jurídicos y la necesidad de ampliar su

---

324 Para Guillermo Cabanellas la *jurisdicción voluntaria* puede entenderse como: *"Aquella en que no existe controversia entre las partes; la que no requiere la dualidad de las mismas. Se trata de actuaciones ante los jueces* [y en Guatemala también ante notarios, JAGG], *para solemnidad de ciertos actos o pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar...* [En esta acepción] *la voluntaria se contrapone a la jurisdicción contenciosa..."* Más adelante, en este mismo artículo, Cabanellas comenta en cuanto a la naturaleza de la jurisdicción voluntaria que: *"Pese a la intervención de los jueces y al indudable ejercicio de su potestad, los procesalistas entienden que se está ante una actividad administrativa general y no ante un acto judicial; tal vez por exagerar la necesidad de lo contencioso en la esfera de la administración de justicia. Se niega así que existan partes, por cuanto no pasan de solicitantes los que en ella intervienen. Camelutti niega la jurisdicción voluntaria y proclama que lo que existe es un proceso voluntario; falta la pugna de voluntades; el órgano jurisdiccional interviene ante el ejercicio de un derecho subjetivo; el juez actúa junto a los interesados y no en medio de los contendientes. Finalmente, el autor citado expresa que la jurisdicción voluntaria no excluye lo contencioso sobre el mismo asunto. Precisamente ahí cabe encontrar uno de los motivos de la subsistencia de esta esfera jurisdiccional; por cuanto el acto de jurisdicción voluntaria constituye muchas veces el prólogo de un litigio, con la economía consiguiente de hallarse ya antecedentes en poder del mismo órgano que intervendrá al convertirse el caso en litigioso*Diccionario enciclopédico de Derecho usual, 28a edición, Editorial Heliasta, Argentina, 2003, Tomo V, Págs. 54-55. De la manera como lo ha expresado Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, la jurisdicción voluntaria: *"No es jurisdicción, porque de la variadísima lista de negocios que la integran será difícil encontrar alguno que satisfaga fines jurisdiccionales en sentido estricto; y mucho menos es voluntaria, porque con frecuencia la intervención judicial resulta para los interesados en promoverla tan necesaria o más que la jurisdicción contenciosa*Citado por Ricardo Alvarado Sandoval y José

campo de aplicación;[326]

CONSIDERANDO:

Que los notarios, como auxiliares del órgano jurisdiccional,[327] colaboran eficazmente con los tribunales, a través de su fe pública, en la instrumentación de actos procesales;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el sistema jurídico vigente en Guatemala, los notarios pueden tramitar procesos sucesorios en forma extrajudicial, así como también autorizar matrimonios, y ambas regulaciones legales sólo han producido resultados beneficiosos;

CONSIDERANDO:

Que por esas razones, es conveniente ampliar la función del notario a fin de que pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención,[328] para facilitar la

---

Antonio Gracias González en Procedimientos notariales dentro de la jurisdicción voluntaria guatemalteca, 3a edición, Editorial Estudiantil Fénix, 2007, pág. 7. Para mayores detalles sobre la jurisdicción voluntaria en Guatemala, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, ver esta última obra citada.

325 Una característica de los asuntos de jurisdicción voluntaria, de acuerdo a como se encuentra regulada la materia actualmente en Guatemala, es que pueden conocer tanto los Jueces de Primera Instancia Civil, o un Juez de Familia, o bien, si lo prefiere el promoviente o interesado, un Notario. En 1977, hasta la emisión del Decreto número 54-77 del Congreso de la República, el único cuerpo legal que posibilitaba que el Notario pudiera intervenir en los asuntos de Jurisdicción Voluntaria era el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, específicamente en tres asuntos, a saber: a) Identificación de tercero (artículos 440, 441 y 442); b) Subasta voluntaria (artículos 447, 448 y 449); c) Proceso sucesorio, tanto el testamentario como el intestado (artículos 488 al 499).

326 Acá se hace alusión al Décimo Cuarto Congreso Internacional del Notariado Latino, que se llevó a cabo en Guatemala precisamente en 1977, año de la emisión de este Decreto. La celebración de este Congreso Internacional, a no dudar, favoreció de manera positiva la emisión del Decreto número 54-77 del Congreso de la República, con lo cual se amplió significativamente el número de asuntos en los cuales la ley faculta a los Notarios a que conozcan y den tramitación a tales asuntos.

327 El Notario es un auxiliar del Juez, conforme lo establecido en el Art. 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, el cual está contenido en el Capítulo III (Auxiliares del Juez), del Título II, Libro I, de dicho cuerpo legal.

328 Este es otro elemento característico de la jurisdicción voluntaria: la ausencia de

celebración de los actos de la vida civil,

POR TANTO,

Con base en los artículos 156 y 170, inciso 1o, de la Constitución de la República,[329]

DECRETA:

La siguiente:

LEY REGULADORA DE LA TRAMITACION NOTARIAL DE ASUNTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1. Consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados.

Si alguna de las partes,[330] en cualquier momento de la tramitación, manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente.[331]

---

contienda y, por ende, el avenimiento de voluntad de las personas que intervienen para impulsar la tramitación del asunto. Además, si en cualquier fase de la tramitación dentro de la jurisdicción voluntaria, llegare a presentarse oposición, como síntoma de contienda, el Notario habrá de abstenerse de continuar conociendo y el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional competente, a efecto de que conozca y resuelva lo que en derecho corresponda. Expresado en forma positiva, debe existir siempre consentimiento entre los interesados, lo cual se consagra como principio en el Art. 1 de este cuerpo legal.

329 6 Se refiere a la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1965.

330 En jurisdicción voluntaria no se habla de partes, pues no hay contienda. El Dr. Aguirre Godoy, autor del proyecto original del Decreto número 54-77, ha hecho la observación de que en la versión presentada al Congreso se decía “interesados”. M. Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil, Tomo II, volumen 2o, Guatemala, Editorial VILE, 2005, pág. 37.

331 Es decir, al Juez de Primera Instancia Civil que corresponda, conforme lo

En estos casos el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado[332] o los que disponga el respectivo arancel.[333]

Artículo 2. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial[334], salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional,[335] pero debiendo contener: la dirección de la oficina del notario, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario.[336] Los avisos y publicaciones[337]

---

establecido en el Art. 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107: *"Artículo 24. Competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, son competentes los jueces de Primera Instancia, de acuerdo con las disposiciones de este Código*." Sin embargo, conforme el Art. 2o del Decreto Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia, a éstos corresponde conocer en asuntos de paternidad y filiación, adopción, reconocimiento de preñez y de parto, y patrimonio familiar, entre otros.

332 En Guatemala se reconoce el principio de la libre contratación de servicios profesionales, en lo que respecta a la determinación de honorarios y condiciones de pago, de acuerdo con lo establecido en el siguiente artículo del Código Civil, Decreto Ley 106: *"Artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago."* En igual sentido, en el Art. 106 del Código de Notariado, se establece lo siguiente: *"Artículo 106. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago*..."

333 El Arancel para los servicios notariales está regulado en el Título XV del Código de Notariado, específicamente del artículo 106 al 109, inclusive. Además, en determinados casos, será necesario tomar en cuenta también lo establecido en el Decreto número 111-96 del Congreso de la República, *Arancel de Abogados, Árbitros*, *Procuradores, Mandatarios Judiciales, Expertos, Interventores y Depositarios*, debido a que algunas actuaciones las realiza el profesional también en su calidad de Abogado, como por ejemplo, al dirigirse al Procurador General de la Nación, lo cual hará mediante memorial, que firma no como Notario, sino como Abogado, y al que deben adherírsele los timbres forenses correspondientes.

334 Sobre requisitos de las actas notariales, ver el Art. 60,61 y 62 del C. de N., Dto. número

314 del Congreso de la República.

deberán llevar la dirección de la oficina del notario.[338]

Artículo 3. Colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria,[339] a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes; cuando no le fueren proporcionados después de requerirlos tres veces, podrán acudir al Juez de Primera Instancia de su jurisdicción para apremiar[340] al requerido.

Artículo 4. Audiencia al Ministerio Público.[341] En los casos que esta ley disponga, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público, el que deberá evacuarla en el término[342] de tres días, antes de dictar cualquier resolución, bajo pena de nulidad de lo actuado.[343]

---

338 El propósito de consignar la dirección de la sede profesional,consiste en facilitar la posible oposición que pudiera darse.

339 Esta colaboración de autoridades es sumamente amplia, ya que comprende, entre otros, a Jueces, Trabajadoras Sociales adscritas a Tribunales de Familia, Registradores -de la Propiedad y Civiles- y Procurador General de la Nación.

340 Los apremios legales que pueden realizar los jueces, están previstos en la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República, así: *Artículo 178. Apremios*. *Los apremios son: apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa.*

341 Debe tenerse presente que, conforme el artículo 1 del Decreto número 25-97 del Congreso de la República, acá debe entenderse que, en la actualidad, se refiere a la Procuraduría General de la Nación. *Artículo 1. Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. "*

342 En cuanto a la denominación *término* o *plazo,* es importante tener presente lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89 del Congreso de la República, específicamente en el siguiente precepto: *Artículo 206. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a los dispuesto en la presente ley.*

343 En los casos en los que esta ley manda se dé audiencia a la Procuraduría

El notario podrá recabar la opinión del Ministerio Público en los casos de duda o cuando lo estime necesario

General de la Nación, su dictamen es vinculante, es decir, obliga a que se acate y se tome como oposición, por lo que el asunto se torna contencioso, a efecto de que, en definitiva, resuelva el Juez de Primera Instancia Civil que sea competente.

.Cuando la opinión del Ministerio Público fuere adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente[344] para su resolución.

Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permite en los siguientes artículos,[345] sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil.

Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al judicial, según lo estimen conveniente y, para la recepción de los medios de publicación,[346] deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil.

En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa.

En el primer caso, el notario debe enviar el expediente al tribunal que sea competente.[347] En todo caso, puede requerir el pago de sus honorarios profesionales[348].

Artículo 6. Inscripción en los Registros. Para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos,

será suficiente la certificación notarial[26] de la resolución, o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado, por el notario, con aviso, a fin de que el original se devuelva debidamente razonado.

Artículo 7. Remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en

---

344 Ver nota 8.

345 En esta Ley se establece un total de 17 asuntos de jurisdicción voluntaria en los cuales puede conocer el Notario. En el Código Procesal Civil y Mercantil, se encuentran establecidos 3. Y, en el Decreto Ley 125-83, está previsto un asunto más, cuando se tramita la rectificación de área de bien inmueble urbano. Por tanto, con base en estos tres cuerpos legales, son 21 asuntos los que el Notario puede conocer en jurisdicción voluntaria. En la práctica existen algunos otros, pero no están legalmente regulados.

346 Sobre la expresión "medios de publicación", el Dr. Mario Aguirre Godoy ha dicho lo siguiente: "Posiblemente la ley se refiere a los medios de prueba, considerando como fuente supletoria para su recepción las disposiciones del Código Procesal [Civil, JAGG]". M. Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil, Tomo II, volumen 2o, Guatemala, Editorial VILE, 2005, pág. 39.

347 Debe ser un Juzgado de Primera Instancia Civil o de Familia, ver nota 8.

348 Las resoluciones notariales pueden ser de dos clases: *decretos,* que son se mero trámite; y *autos*, con los cuales concluyen algunos asuntos de jurisdicción voluntaria (ver nota 11). A los decretos debe adherírseles timbres notariales por el equivalente a Q.2.00; en tanto que a los autos, el equivalente en timbres notariales a Q. 10.00, conforme lo establecido en la literal e) del numeral 2, del Art. 3 de la Ley del Timbre Forense y Notarial, Decreto número 82-96 del Congreso de la República.

26 La *certificación notarial* es uno de los instrumentos públicos que puede autorizar el Notario dentro de su función profesional.

que se archive.[349]

TÍTULO II DE LOS ASUNTOS QUE PUEDEN TRAMITARSE ANTE NOTARIO CAPÍTULO I

AUSENCIA

Artículo 8. Solicitud. La solicitud para que se declare la ausencia[350] de una persona puede ser presentada, por quien tenga interés, ante notario.

El notario, con notificación al Ministerio Público,[20] recibirá información testimonial[351] o documental,[352] que compruebe lo siguiente:

1. El hecho de la ausencia.
2. La circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado.
3. El tiempo de la ausencia.

Artículo 9. Publicaciones. El notario, en la primera resolución que dicte,[353] dispondrá la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación,[354] por tres veces durante un mes[355],debiendo contener los edictos la relación de asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario.[356]

---

349 El único caso, de los 21 asuntos de jurisdicción voluntaria que conoce el Notario guatemalteco, en el cual no se remite el expediente fenecido al Director del Archivo General de Protocolos, para su conservación y custodia, es el de la declaratoria de ausencia. Esto se debe a que por ser un trámite mixto, es decir, que inicia el Notario y concluye mediante resolución judicial, el expediente queda finalmente en poder del órgano jurisdiccional y éste lo remite, como cualquier otro asunto que hubiere conocido, al Archivo de Tribunales.

350 Las referencias legales que complementan el tema de la ausencia, son las siguientes: en lo sustantivo, artículos 42 al 77, inclusive, del Código Civil, Decreto Ley 106; y, en lo procesal, artículos 411 al 417, inclusive, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107

20 En la actualidad, debe entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ver nota 18.

351 O sea, declaración de testigos, la cual deberá hacerse constar en acta notarial e incorporarse al expediente.

352 Como por ejemplo, certificación de movimiento migratorio extendida por la Dirección de Migración, en donde consta que una persona salió del país en determinada fecha.

353 Es decir un decreto. Ver notas 12 y 26.

354 Es decir, se ordenará la publicación de un edicto. Con este edicto lo que se pretende es hacer del conocimiento público el trámite que se inicia, para que, en dado caso, si corresponde, pudiera presentarse el supuesto ausente, oposición de un tercero, o bien, que se manifiesten quienes pudieran tener algún interés en el asunto.

355 El mes se computa, a falta de norma, entre la fecha de la primera y tercer pubicación.

356 Las publicaciones aparecidas en los diarios deberán agregarse al expediente, como prueba de que se cumplió con este requisito.

Artículo 10. Remisión al tribunal competente. Pasado el término[357] de las publicaciones o manifestada oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente[358] para los efectos del nombramiento del defensor judicial[359] y continuación de la tramitación,[360] de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil.[361]

En igual forma procederá el notario, si considerare necesaria la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente.

El notario bajo su más estricta responsabilidad, puede levantar inventario[362] de los bienes del ausente y el juez competente[363] resolverá lo relativo al depósito de los mismos.

CAPÍTULO II DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES DE MENORES, INCAPACES Y AUSENTES

Artículo 11. Solicitud. La solicitud para disponer[364] o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, podrá presentarse y tramitarse ante notario cumpliéndose con lo dispuesto en los

---

357 En cuanto a la denominación *término o plazo,* ver nota 17.

358 Es decir, al Juez de Primera Instancia, ver nota 8.

359 Conforme lo establecido en el Art. 412 del Código Procesal Civil y Mercantil: ***Artículo 412 (del Código Procesal Civil y Mercantil). Trámite.*** *El juez nombrará un defensor judicial, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente; y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario, que puede ser el mismo defensor*

360 La declaratoria de ausencia, es el único asunto de jurisdicción voluntaria cuyo trámite es mixto, es decir, inicia ante los oficios de un notario, pero la resolución final (auto), mediante la cual concluye, es dictada por un órgano jurisdiccional.

361 Conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, continúa el trámite judicialmente así: ***Artículo 414. Declaratoria de ausencia.*** *Recibida la información* ***y*** *pasado el témiino de las publicaciones, el juez, con intervención del Ministerio Público y del defensor judicial, declarará la ausencia si procediere y nombrará un guardador, quién asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes, si los hubiere.* [Nota: Ver también los artículos 415 al 417, inclusive, del mismo cuerpo legal].

362 Sobre el tema de inventarios ver Art. 555 al 567 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

363 Es decir, al Juez de Primera Instancia, ver nota 8.

364 El sentido que se le da acá a la *disposición* de bienes, se refiere a la enajenación de éstos, especialmente en lo que se refiere a la venta, o bien, al arrendamiento de los mismos (que en estricto sentido no es una enajenación, pues no se torna *ajeno* el bien). Mas pareciera que la acepción que se maneja en este texto no es la legal, sino la común, o sea, entendido el término *disponer* como decidir qué hacer con los bienes. El *gravamen* se refiere especialmente a la constitución de una hipoteca, o bien, de prenda, para bienes inmuebles o muebles, respectivamente. Desde el punto de vista doctrinario, el disponer comprende la facultad tanto de enajenar como de gravar. Sin embargo, en nuestro medio, la acepción que se le ha dado es diferente, con los alcances y el sentido que se indicaron al principio.

artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil.[365]

Artículo 12. Pruebas. El notario, con audiencia al Ministerio Público[366] y notificación al protutor[367] o representante del menor,[368] en su caso, mandará recabar la prueba propuesta[369] y practicará, de oficio, cuantas diligencias sean convenientes.

En caso de que fuere necesaria la tasación[370] de bienes, será practicada por un valuador autorizado[371] de conformidad con la ley.

---

365 Ver artículos 418 al 424, inclusive, del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

366 En la actualidad, debe entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ver nota 18.

367 Es la persona nombrada, con base en lo establecido en el Código Civil, para desempeñar un cargo de intervención y vigilancia respecto de las funciones de la tutela, con el propósito de asegurar su correcto ejercicio. Ver artículos 294, 298, 304 y subsiguientes en el Código Civil, Decreto Ley 106.

368 Guillermo Cabanellas expresa sobre la representación lo siguiente: "En *Derecho Civil. La representación se concreta a actuar en nombre y por cuenta de otro*, ya *sea expresión voluntaria o legal... Ofrece en esta rama jurídica la representación tres aspectos fundamentales: 1o En la capacidad general de las personas*, *para suplir sus limitaciones, como se proponen la patria potestad y la tutela. 2o En orden a la posibilidad de delegar espontáneamente las facultades propias; como el poder y el mandato. 3° Cual institución en lo sucesorio, como derecho de representación que corresponde a ciertos herederos forzosos."* Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Tomo VII, 28a edición, Editorial Heliasta, Argentina, 2003, pág. 157. En el sentido que a nosotros nos interesa, el de representación de menores, incapaces y ausentes, cabe distinguir las siguientes clases de representación, conforme el Código Civil guatemalteco: la patria potestad (Art. 252 del Código Civil), y la tutela: que, conforme el Art. 296 del Código Civil, puede ser: testamentaria (ver Art. 297 y 298), legítima (Art. 299) y judicial (Art. 300); además, respecto a los declarados en estado de interdicción la representación legítima corresponde a las personas establecidas en el Art. 301. Para el caso del ausente, corresponde la representación al guardador (Art. 49 del Código Civil), quien, conforme el Art. 50, "*tiene las mismas obligaciones*, *facultades y prohibiciones de los tutores, en lo que fueren aplicables".*

369 Que puede ser testimonial y documental.

370 La tasación se refiere al avalúo o justiprecio que debe hacerse de lacosa,a efecto de la determinación del valor pecuniario de la misma.

371 Autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Artículo 13. Remisión del expediente. Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución[372] bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los requisitos que determina e! artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil.[373]Una vez dictado el auto remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito por el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil.

CAPÍTULO IIi RECONOCIMIENTO DE PREÑEZ O DE PARTO

Artículo 14. Solicitud. La mujer puede solicitar ante notario, el reconocimiento de su preñez[374] en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido, solicitud que deberá publicarse por edictos, tres veces durante un mes en el Diario Oficia! y en otro de los de mayor circulación en

372 Lo cual se hará mediante auto, como se establece en elsiguiente párrafo de este artículo, pues acá termina la fase notarial y deberá continuar el trámite ante el órgano jurisdiccional. A este auto se le debe adherir un timbre notarial de Q. 10.00. Ver nota número 26.

373 ***Artículo 423 (del Código Procesal Civil y Mercantil). Declaratoria de utilidad y necesidad.*** *Recabada la prueba y oido el Ministerio Público (PGN, JAGG), el juez dictará auto que deberá contener:*

1o. Si son o no fundadas las oposiciones que se hubieren planteado.

2o. La declaratoria de utilidad y necesidad, en su caso.

3° La autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación.

4o. El nombramiento de notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente, que deban incluirse en ia escritura, en la que comparecerá también el juez. Tratándose de la venta de bienes, ei juez podrá disponer que se haga en pública subasta, fijando los términos de la misma.

La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieren intervenido en las diligencias.

374 Es decir, que se encuentra embarazada, por lo que la mujer legalmente casada, e inclusive unida de hecho, tiene derecho a que el hijo o hija que nazca sea tenido con todos los derechos que asisten a un hijo dentro del matrimonio o de la unión de hecho, a pesar de que cuando éste venga a la vida no se encuentre físicamente el padre para reconocerlo. La presunción legal que favorece al hijo tiene por base el siguiente artículo: ***Artículo 199 (del Código Civil). Paternidad del marido.*** *El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. / Se presume concebido durante el matrimonio: 1o. El hijo nacido después de ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, o de la reunión de los cónyuges legalmente separados; y 2°. El hijo nacido dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio.* ***Artículo 200 (del Código Civil). Prueba en contrario.*** *Contra la presunción del artículo anterior no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros ciento veinte días de los trescientos que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquiera otra circunstancia.*

el país.[375]

Igual derecho tienen los herederos instituidos[376] o legales[377] del marido, en caso de que éste haya muerto.

Ante el notario, deberá probarse la ausencia,[378] la separación[379] o la muerte del marido,[380] conforme lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil.[381]

Artículo 15. Medidas de oficio. El notario está facultado para tomar todas las medidas a que se refiere el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil,[382] y en su caso, los facultativos[383] deberán cumplir con las obligaciones preceptuadas en el citado artículo.

Artículo 16. Declaración notarial. Si no hubiere ocurrido oposición, el notario declarará el hecho del nacimiento, amparando al nacido en la cuasiposesión[384] del estado de hijo, resolviendo

---

375 Las publicaciones aparecidas en los diarios deberán agregarse al expediente, como prueba de que se cumplió con este requisito.

376 O sea, los instituidos en forma testamentaria.

377 Estos operan cuando no ha otorgado testamento la persona fallecida, en este caso el marido. Para mayores detalles ver artículos 1078 al 1084, inclusive, del Código Civil, Decreto Ley número 106.

378 Mediante certificación del auto con el cual se declaró judicialmente la ausencia.

379 La separación se prueba mediante certificación de la sentencia judicial. Ver, por ejemplo, artículos 443 y 444 del Código Procesal Civil y Mercantil.

380 Para probar la muerte debe presentarse certificación de la partida de defunción.

381 Ver segundo párrrafo del Art. 435 del CPCM, Dto. Ley 107.

382 ***Artículo** 436* ***(del Código Procesal Civil** y **Mercantil). Medidas de oficio.*** El juez podrá dictar de oficio o a instancia de quien tuviere interés, todas las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando la hora del alumbramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto del nacido y el tiempo que vivió, en caso de haber muerto.

383 En el acta notarial de requerimiento, debe cumplirse con lo establecido en el Art. 435 del Código Procesal Civil y Mercantil, según el cual la mujer pedirá *"que se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento"* (de que se encuentra preñada y, oportunamente, de que ha dado a luz, los cuales facultativos, preferentemente, deberán ser ginecólogos u obstetras).

384 Con base en esta *cuasiposesión del estado de hijo*, el menor, una vez nazca, gozará de la protección legal que corresponde a un hijo. Sin embargo, en esta ley no se prevé cuánto tiempo durará esa *cuasiposesión*, pues con base en ella se dispondrá todo lo necesario a alimentos e inscripción en el Registro Civil de su nacimiento, indicando, como corresponde, quién es el padre. Esa cuasiposesión no puede ser para siempre, debiera haberse establecido un tiempo definido, quizá unos años, hasta que llegara a ser firme y plena la

también lo relativo a alimentos[385] del menor.

Artículo 17. Oposición. Si se hubiere manifestado oposición por persona interesada, el expediente será remitido a juez competente[386] para que con audiencia, en incidente,[387] al oponente, haga la declaración judicial a que se refiere el artículo 437 del Código Procesal Civil y Mercantil.[388]

Artículo 18. Solicitud y trámite.[389] La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil,[390] lo puede solicitar ante notario, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar.

El notario recibirá la información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá que se publique el aviso

---

posesión del estado de hijo respecto al padre fallecido. Ejemplo de esa temporalidad que debe tener un estado todavía no firme, se refiere a los derechos de los sucesores legales, en una sucesión intestada, quienes durante el plazo de diez años, se encuentran en posesión de los bienes, *"sin perjuicio de tercero, de igual o mejor derecho".* Ya que *"cualquier persona con igual o mejor derecho, podrá pedirla ampliación o rectificación del auto dentro del término de diez años, a partir de la fecha de la declaratoria*", conforme lo previsto en el Art. 481 del Código Procesal Civil y Mercantil.

385 ***Artículo 278 (del Código Civil). Concepto.*** *La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad.*

386 En este caso, la competencia corresponde al Juez de Familia, conforme lo establecido en el Art. 2 del Decreto Ley número 206, en el que se lee lo siguiente: *"Art. 2°. Corresponden a la jurisdicción de los Tribunales de Familia los asuntos y controversias cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas,* ***reconocimiento de preñez y parto,*** *divorcio y separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. "*

387 Sobre procedencia, trámite y forma de resolver los incidentes ver artículos 135 al 140, inclusive, de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República.

388 ***Artículo 437 (del Código Procesal Civil y Mercantil). Declaración judicial.*** *De todo lo actuado se dará audiencia por dos días a quienes hubieren manifestado interés en las diligencias; si éstos nada alegaren en contra, el juez declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiere oposición, se sustanciará en vía ordinaria. Si el resultado de las diligencias fuere favorable a la madre o al hijo, mandará el juez, no obstante la oposición, que se ampare al nacido en la cuasiposeción de hijo y que de los bienes del presunto padre, se le provea lo que necesite para sus alimentos.*

389 Tal como lo ha señalado el Dr. Mario Aguirre Godor: "En el Decreto 54-77 del Congreso se cometió el error, por una inadvertencia, de incluir los artículos relativos al cambio de nombre en el Capítulo denominado reconocimiento de preñez y parto (arts. 18, 19 y 20), que obviamente no tienen nada que ver con semejante situación..." M. Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil, Tomo II, volumen 2o, Guatemala, Editorial VILE, 2005, pág. 36.

de su solicitud en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, por tres veces en el término[391] de treinta días.[392] El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados, por el cambio de nombre.[393]

Artículo 19. Resolución. Recibida la información y transcurridos diez días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre[394] y dispondrá que se publique por una sola vez en el Diario Oficial y que se comunique al Registro Civil,[395] para que se haga la anotación correspondiente.[396]

Articulo 20. Oposición. Si se hubiere presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente[397] para que con audiencia en incidente[398] al oponente, resuelva si procede o no el cambio de nombre, de conformidad con lo que establece el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil.[399]

---

390 ***Artículo 6 (del Código Civil). Cambio de Nombre****. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre, puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil.* ***Artículo*** 7 ***(del Código Civil).*** *En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación.*

391 En cuanto a la denominación *término o plazo,* ver nota 17.

392 Las publicaciones aparecidas en los diarios deberán agregarse al expediente, como prueba de que se cumplió con este requisito.

393 Estas mismas facultades son las que se le reconocen el Juez, cuando ante él se realiza el trámite, conforme lo establecido en el Art. 438 del Código Procesal Civil y Mercantil.

394 Para lo cual dictará un auto notarial. Ver nota 11.

395 Para lo cual se expide certificación del auto al Registro Civil, elcual se acompaña de su duplicado, y así realizar la anotación.

396 Ver primer párrafo del Art. 439 del Código Procesal Civil y Mercantil.

397 Es decir, al Juez de Primera Instancia, ver nota 8.

398 Sobre procedencia, trámite y forma de resolver los incidentes ver artículos 135 al140, inclusive, de la Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República.

399 ***Artículo 439 (del Código Procesal Civil y Mercantil). Resolución y oposición.*** *Recibida la información y transcurridos diez días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el Diario Oficial y que se comunique al Registro Civil, para que se haga la anotación correspondiente. Si se hubiere presentado oposición, se tramitará en forma de incidente; y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta*

CAPÍTULO IV PARTIDAS Y ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 21. Omisión[400] **y rectificación de partidas.** En caso de haberse omitido alguna partida[401] o circunstancia esencial[402] en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario, quien en vista de las pruebas[403] que se le presenten, de las que de oficio recabe[404] y previa audiencia al Ministerio Público,[405] resolverá[406] que se repare la omisión[407] o se haga la rectificación[408] correspondiente.[409] Si hubiere alguna sanción que aplicar, ésta será determinada por el respectivo Registrador Civil, a fin de que se haga efectiva previamente a la inscripción del nuevo asiento.[410]

Artículo 22. Determinación de edad. Cuando para cualquier acto o diligencia que no sean de carácter procesal penal y si no fuere posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente,[411]

---

resolución es apelable.

400 A este asunto de jurisdicción voluntaria -el de omisión de partida- también se le conoce con el nombre de *asiento extemporáneo.*

401 O sea que, oportunamente, no se realizó la inscripción del hecho en el Registro, por lo que no existe el documento.

402 En este caso sí se realizó la inscripción, pero se omitió alguna circunstancia o información importante.

403 Las pruebas pueden ser documentales y/o testimoniales.

404 En el caso de rectificación de partida, debe darse audiencia también al Registrador Civil correspondiente al municipio en donde se realizó la inscripción en la que se omitió la *circunstancia esencial.*

405 En la actualidad, debe entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ver nota 16.

406 Esta resolución tiene que ser un auto notarial, que oportunamente será remitido con su duplicado al Registro Civil correspondiente, para efectos de la inscripción o anotación.

407 Mediante la inscripción del hecho que no fue inscrito.

408 Deberá anotarse la circunstancia esencial que se omitió en la inscripción.

409 En la alternativa de tramitación judicial de estos asuntos, ver Art. 443 del Código Procesal Civil.

410 La referencia legal sobre la sanción pecuniaria a aplicar en estos casos, está contenida en el Art. 386 del Código Civil, así: *Artículo 386. Toda persona obligada a dar aviso para que se haga una inscripción, que no lo hiciere dentro de los plazos señalados en este Código, incurriré en multa que no baje de dos quetzales ni exceda de diez, la cual graduada por el propio registrador, la hará efectiva el interesado al hacerse la inscripción que solicite.*

411 El facultativo deberá ser médico y cirujano, o bien, médico forense o geriatra. El cargo del facultativo debe discernírsele en acta notarial -discernir: (del lat. *discerniré).* 2. Conceder u otorgar un cargo, distinción u honor- y, posteriormente, el profesional entregará un informe

compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona.[412]

Artículo 23. Omisiones y errores en el acta de inscripción. Cuando en el acta respectiva se hubiere incurrido en omisión, error o equivocación que afecte al fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante notario para que, con audiencia del Registrador y del Ministerio Público,[413] resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original,[414]

CAPÍTULO V PATRIMONIO FAMILIAR

Artículo 24. Solicitud. Salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar,[415] la solicitud puede presentarse ante notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil.[416]

---

escrito, que se agrega al expediente, en el cual fija la edad compatible del promoviente o interesado, de acuerdo con su desarrollo físico.

412 También debe tomarse en cuenta, como base legal, lo establecido en el Código Civil: *Artículo 372: Cuando no sea posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, el juez le atribuirá la edad que fijaren los expertos, compatible con el desarrollo y aspecto físico del idnvididuo.* [Nota: En este caso debe tomarse en cuenta que se habla de *los expertos,* es decir, de al menos dos facultativos].

413 En la actualidad, debe entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ver nota 1*6.

414 Debe tomarse en cuenta, en relación a estos asuntos, lo establecido en los siguientes artículos del Código Civil: 371, 378 y 381.

415 El concepto legal de patrimonio familiar es el siguiente: *"Artículo 352 (del Código Civil). Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia." Ve* r también los artículos 353 al 368 de dicho cuerpo legal.

416 *Artículo 444 (del Código Procesal Civil y Mercantil). Solicitud. El que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito, al juez de Primera Instancia de su domicilio, que le dé la autorización correspondiente.*

La solicitud expresará:

1 °. Los nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio.

2o. La situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial, en su caso, y de los otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación.

3o. El tiempo que debe durar el patrimonio familiar.

4o. El valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante.

Acompañará a su solicitud: título de propiedad; certificación del Registro de la Propiedad, de que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie, excepto las servidumbres; declaración

Son aplicables las disposiciones del Código Civil excepto lo que se refiere a la aprobación.

Artículo 25. Publicación y oposición. Si la solicitud se encontrare bien documentada, el notario dispondrá la publicación en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación, por tres veces, en el término de treinta días.

Si se hubiere presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente[417] para lo que haya lugar.

Artículo 26. Escrituración. Pasado el término de las publicaciones sin que se hubiera presentado oposición, el notario oirá al Ministerio Público.[418]

Llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura la cual será firmada por la persona que constituye el patrimonio familiar en su carácter de fundador.

La escritura expresará los nombres de los beneficiados, bienes que comprende, valor y tiempo de duración.

Artículo 27. Registro. Para la inscripción en los Registros respectivos según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará la copia simple legalizada[419] de la escritura con el respectivo duplicado.

CAPÍTULO VI ADOPCIÓN-

Artículo 28. **Formalización.** Derogado.

Artículo 29. **Solicitud.** Derogado.

Artículo 30. **Inventario.** Derogado.

Artículo 31. **Requisitos para el tutor.** Derogado **Artículo** 32. **Audiencia al Ministerio**

---

jurada de que ios demás bienes no soportan gravámenes; y certificación del valor declarado de los inmuebles para los efectos del pago de las contribuciones fiscales.

Nota: Para otros aspectos relacionados con la tramitación notarial, que aplican en forma supletoria, ver también los artículos 445 y 446 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107.

417 En este caso, la competencia corresponde a los Tribunales de Familia. Ver nota 53.

418 En la actualidad, debe entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ver nota 16.

419 Debe tomarse nota que este es el único caso en el cual el Registro de la Propiedad realizará la inscripción con base en una copia simple legalizada de la escritura y no, como es normal, con el testimonio (el primero) de la escritura. En este caso, sólo se genera la obligación de cubrir los timbres fiscales, a razón de uno de cincuenta centavos por hoja y, además, el timbre notarial en el testimonio especial.

Público. Derogado.

Artículo 33. **Escritura.** Derogado.

Artículo 34. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

PASEALORGANISMO EJECUTIVO PARASU PUBLICACION YCUMPLIMIENTO,

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y siete,

RAFAEL EDUARDO CASTILLO VALDEZ,
Presidente.

MARINA MARROQUIN MILLA,
Secretario.

HUGO ROBERTO LETONA ALVARADO,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, cinco de noviembre de mil novecientos setenta y siete.

Este capítulo, del Art. 28 al 33. fue derogado por el Art. 67 del Dto. número 77-2007 del Congreso de la República. Lev de Adopciones.PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA.

El Ministro de Gobernación,
DONALDO ALVAREZ RUIZ.

Publicado en el Diario Oficial el 9 de noviembre de 1977

.**DECRETO LEY**[101] **NÚMERO 125-83**

El Jefe de Estado. CONSIDERANDO:

Que existen bienes inmuebles de carácter urbano que, por diversas causas, figuran inscritos en el Registro de la Propiedad, con áreas mayores a las que real y físicamente comprenden, discrepancias que se hace necesario corregir, mediante un procedimiento más ágil que al mismo tiempo, garantice los derechos de terceros y los propios intereses del Estado;

CONSIDERANDO:

Que los procedimientos legales que en la actualidad se aplican para resolver los problemas a que se refiere el considerando anterior, resultan onerosos para los interesados, y dispendiosos en cuanto a su tramitación, por la diversidad de dependencias administrativas que tienen ingerencia en ellos, lo que es conveniente solucionar, para cuyo propósito es procedente dictar en ese sentido, la respectiva disposición legal,

POR TANTO.

En el ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 4o del Estatuto Fundamental de Gobierno, modificado por los Decretos-Leyes números 36-82 y 87-83,

DECRETA:

Artículo 1. Objeto de la ley. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos, cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la Propiedad Inmueble, podrán solicitar ante notario, la rectificación del área de tales inmuebles, en la forma y de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo 2. Consentimiento unánime. Para que la rectificación de un bien inmueble urbano, pueda tramitarse en la vía notarial, se requiere el consentimiento

101 Debe tenerse presente que los Decretos Leyes en Guatemala han sido emitidos bajo regímenes políticos de facto, cuando se ha interrumpido el orden constitucional, a causa de un golpe de estado. Entre los cuerpos legales importantes que fueron dictados en regímenes de este tipo, se puede mencionar el Código Civil (Decreto Ley 106) y el Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley 107).

unánime de todos los interesados.

Si alguno de los interesados, en cualquier momento de la tramitación, manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y dejando constancia en el expediente, remitirá lo actuado a la autoridad administrativa correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado, o los que disponga el respectivo Arancel.

Artículo 3. Autoridad administrativa. Para los efectos de la aplicación de la presente ley, la autoridad administrativa será la Sección de Tierras, de la Escribanía de Gobierno.

Artículo 4. Actuaciones y resoluciones. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional, pero deben contener lo siguiente:

a) Dirección de la oficina del notario;
b) Lugar y fecha;
c) La disposición razonada que se dicte, la firma y el sello del notario.

Los avisos o publicaciones, deberán llevar la dirección de la oficina del notario.

Artículo 5. Opción al trámite. Los interesados tendrán opción a acogerse al trámite notarial o al trámite administrativo del expediente, según sus intereses.

En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento, puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa y viceversa.

En el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario, deberá enviar las actuaciones a la Sección de Tierras, para los efectos consiguientes.

Artículo 6. Solicitud. El o los interesados, al requerir los servicios del notario para la iniciación del expediente, lo harán bajo juramento, debiendo aportar la siguiente información y documentos:

a) Nombre exacto del o de los requirentes y sus datos de identificación personal;
b) Dirección del inmueble, cuya rectificación de área se solicita, con indicación de sus números regístrales;
c) Relación del área que aparece inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble, y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita;
d) Nombre y dirección del ingeniero medidor que se proponga; y
e) Certificación extendida por el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda en la que conste la primera y la última inscripciones de dominio del inmueble, cuya rectificación de área se pretende.

Artículo 7. Medida. Recibida la solicitud, el notario dictará resolución mandando medir el bien objeto de rectificación de área, para cuya finalidad, nombrará al medidor propuesto por el solicitante, quien deberá ser ingeniero civil colegiado activo, profesional al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación, hecho que se hará constar en el expediente, por medio de razón, que firmarán el medidor y el notario.

Artículo 8. Informe. El medidor deberá presentar informe de la medida realizada, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se le haya nombrado para el cargo respectivo, y a su informe, deberá adjuntar el plano del inmueble, en el que conste el área real del mismo.

Artículo 9. Notificación a colindantes. El interesado en la rectificación, deberá consignar en su solicitud, el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias, para que el notario les notifique, entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el medidor.

Artículo 10. Publicaciones. En el caso de no poder cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo relativo a las notificaciones, el notario lo hará constar, poniendo razón en el expediente y dispondrá la publicación de un edicto en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, El edicto deberá contener:

a) Nombre del solicitante;
b) Objeto de las diligencias;
c) Area real y área inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble;
d) Números regístrales y dirección exacta del inmueble, cuya rectificación de área se solicita;
e) Citación a posibles opositores.

Artículo 11. Oposición. Si dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la publicación del edicto, se presentaren oposiciones, el notario, con lo actuado, remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente, para que se resuelvan las mismas, En la misma forma, procederá si la oposición se presentare dentro de los ocho días, después de efectuadas las notificaciones a que se refiere el Artículo 9 de esta ley.

Si la oposición se declarare sin lugar, la Sección de Tierra devolverá las actuaciones al notario, para que continúe el trámite.

Si la oposición fuere declarada con lugar, la nombrada dependencia administrativa, ordenará archivar el expediente.

Si no se presentaren oposiciones, dentro del plazo indicado, el notario lo hará constar

en las diligencias.

Artículo 12. Audiencia al Ministerio Público. En todos los casos de rectificación de área de inmuebles urbanos, será obligatoria la audiencia al Ministerio Público,[o] institución que deberá evacuarla, dentro del término[420] de tres días, antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente.

Artículo 13. Resolución. Llenados los requisitos anteriores, el notario dictará resolución,[421] declarando con lugar la rectificación, y haciendo constar la extensión que efectivamente le corresponde al inmueble, así como las medidas lineales y los nombres de los colindantes.

Artículo 14. Testimonio e inscripción. Dictada la resolución a que se refiere el artículo anterior, el notario extenderá testimonio[422] con duplicado, el cual deberá comprender la resolución, el informe del medidor, la opinión del Ministerio Público[423] y el plano respectivo. Con base en el testimonio a que se refiere este artículo, el Registro de la Propiedad Inmueble, deberá efectuar las operaciones correspondientes a la rectificación del área del inmueble.

Artículo 15. Archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente, indicando esa circunstancia, y dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, lo remitirá al Archivo General de Protocolos, para su

---

o Debe tenerse presente que, conforme el artículo 1 del Decreto número 25-97 del Congreso de la República, acá debe entenderse que, en la actualidad, se refiere a la Procuraduría General de la Nación. *"Artículo 1. Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponde a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación."*

420 En cuanto a la denominación *término* o *plazo,* es importante tener presente lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, Dto. 2-89 del Congreso de la República, específicamente en el siguiente precepto: *Articulo 206. Términos. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a los dispuesto en la presente ley.*

421 Por ser una resolución de fondo, se dictará un auto notarial.

422 Este es uno de los llamados *testimonios irregulares* que dicta el Notario. Los otros dos testimonios irregulares son: a) El testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio, Alt 497 del Código Procesal Civil y Mercantil; y b) Testimonio del índice del protocolo (Art. 92, último párrafo del Código de Notariado)

423 Entiéndase Procuraduría General de la Nación. Ver nota 1.

archivo.[424] La omisión del envío de las diligencias, dentro del plazo indicado, hará incurrir al notario en una multa de Q. 25.00, que le impondrá el Director del Archivo General de Protocolos.

Artículo 16. Vigencia. El presente decreto-ley, entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Diario Oficial,

Dado en el Palacio Nacional: en la ciudad de Guatemala, a los trece días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Publíquese y cúmplase.

General de Brigada OSCAR HUMBERTO MEJIA VICTORES.

Jefe de Estado

El Secretario General de la Jefatura de Estado.

MANUEL DE JESUS GIRON TANCHEZ

.El Ministro de Gobernación. GUSTAVO ADOLFO LOPEZ SANDOVAL.

Publicado el 14 de Octubre de 1983

---

424 Este es el único asunto de jurisdicción voluntaria en el cual se establece en la ley un plazo para la remisión del expediente fenecido al Director del Archivo General de Protocolos y también una sanción pecuniaria -multa - por omitir el envío.

.**DECRETO NÚMERO 82-96**
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República, establece la colegiación obligatoria de todos los profesionales universitarios a fin de promover la superación moral, científica, técnica y académica de los profesionales, así como el control de su ejercicio;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1401 del Congreso de la República, crea un impuesto a los Abogados y Notarios por medio de Timbres Forense y Notarial, con el objeto de otorgar prestaciones sociales en beneficio de los Abogados y Notarios, tendiente a mantener su decoro y estimular la solidaridad entre sus miembros;

CONSIDERANDO:

Que los montos del impuesto por Timbre Forense y Timbre Notarial, fijados en el Decreto número 1401 del Congreso, han dejado de corresponder al valor actual de la moneda, por las múltiples devaluaciones sufridas y perdida del valor adquisitivo de la misma;

CONSIDERANDO:

Que la finalidad el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, es promover, entre los profesionales colegiados activos, su bienestar mediante el establecimiento de fondos de prestaciones económico-sociales, así como otros medios que se considere conveniente y en beneficio directo o indirecto de sus miembros.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE TIMBRE FORENSE Y TIMBRE NOTARIAL

Artículo 1. Se crea un impuesto, que cubrirán los Abogados y Notarios en ejercicio de sus profesiones. Dicho impuesto se recaudará por medio de timbres o estampillas específicas para el efecto, que se denominarán, según su clase y objeto, Forense y Notarial.

Se exceptúan del impuesto a que se refiere esta ley, los contratos autorizados por el Escribano de Gobierno y todas las actuaciones de asuntos tramitados ante los bufetes populares de las universidades del país.

Artículo 2. Los fondos provenientes de tal impuesto son privativos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el que recaudara y empleará su producto solamente en el desarrollo de los programas de prestaciones sociales

establecidas a favor de sus miembros colegiados activos que contribuyan a su mantenimiento con sujeción a los reglamentos que determinarán su naturaleza, orden, métodos y planes que se han de seguir para la aplicación de los respectivos programas de prestación.

Artículo 3. El impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina:

1. Timbre Forense: en las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben ser auxiliados por Abogado, o en cualesquiera otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en ejercicio de su profesión, se empleara el Timbre Forense, cuyo valor será de un quetzal (Q.1.00), por cada hoja.
2. Timbre Notarial: sobre todo acto o contrato autorizado por Notario en la forma que a continuación se expresa:

a) Contratos de valor determinado: dos por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de un quetzal (Q.1.00), ni excederá del límite máximo de trescientos quetzales (Q.300.00).

El timbre se pagara por unidades de quetzal, forzándose las fracciones a la otra inmediata superior;

b) Contratos de valor indeterminado y protocolaciones. Diez quetzales (Q. 10.00)
c) Actas notariales y de legalización de firmas o documentos. Diez quetzales (Q. 10.00).
d) En los testamentos y donaciones por causa de muerte: Veinticinco quetzales (Q.25.00).
e) En las resoluciones de trámite que dicten los Notarios en cualquier asunto que se gestione en jurisdicción voluntaria, dos quetzales (Q.2.00), por cada resolución y, en la resolución que termine el asunto, diez quetzales (Q. 10.00).

El Timbre Notarial se cancelará de la siguiente manera:

1. El Timbre Notarial se adherirá a la primera hoja de los testimonios especiales que para el efecto los Notarios están obligados a enviar al Archivo General de Protocolos.
2. En actas notariales y de legalización de firmas o de fotocopia de documentos, se fijará en la primera hoja del documento o al margen del acta respectiva según el caso.
3. En los testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, se fijaran en la plica que contenga la disposición de última voluntad, y en los testamentos

cerrados, en el testimonio especial de la razón notarial.

4. En las resoluciones notariales, se fijarán al margen de las mismas.

Artículo 4. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, emitirá los reglamentos en que se fije el valor y características del timbre forense y del timbre notarial, la venta y distribución, la forma de recaudar, administrar y emplear los fondos y establecer los programas de protección social que comprendan los casos de enfermedad, maternidad y accidente, prestaciones por invalidez, jubilación, muerte, sobrevivencia y demás programas que procedan, así como el mínimo de tributación que deba para que el Colegio tenga derecho a percibir las prestaciones que comprenda cada programa el régimen conforme a estudios actuariales tendientes ala eficaz cumplimiento de los fines de esta ley. Los reglamentos anteriormente mencionados deberán ser aprobados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Colegio de Abogados y Notarios convocada para el efecto, a que deberá realizarse dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 5. La distribución y venta de timbres forenses y notariales podrán realizarla las personas naturales o jurídicas interesadas, previa autorización de Junta Directiva y Registro en el Colegio de Abogados y Notarios como agente vendedor.

Artículo 6. Para el cumplimiento efectivo de la presente ley se establecen las siguientes normas:

a) Los tribunales de justicia y las oficinas públicas rechazaran de plano las demandas, peticiones, memoriales y demás documentos que se les presenten sin llevar debidamente adheridos y cancelados mediante perforación o sello del profesional los timbres forenses o notariales en el monto respectivo establecido por esta Ley.

b) La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala designará a su costa el personal que considere necesario para que verifique en el Archivo General de Protocolos el correcto y exacto pago del timbre notarial en los testimonios especiales correspondientes y colaborará bajo las ordenes directas del Director General de dicha dependencia en cualquier labor que tienda al cumplimiento de esta ley y de cualquiera otra norma legal o reglamentaria atinente al plan de prestaciones que para el efecto emita el Colegio.

Los jueces de primera instancia en los departamentos del. país, tienen la obligación de recibir los testimonios especiales que, por su medio, los Notarios deben enviar al Archivo General de Protocolos

.El empleado designado por el Colegio de Abogados y Notarios ante el Archivo General de Protocolos, es responsable de velar por el cumplimiento del Notario en el pago del valor del timbre notarial en sus testimonios especiales.

Artículo 7. Quedan exceptuados de la obligación de cubrir los timbres creados por esta ley, los Abogados y Notarios que actúen en el desempeño de sus atribuciones como funcionarios públicos y devenguen sueldos del Estado, así como los Abogados asesores de los bufetes populares de las universidades del país.

No obstante lo anterior, todos los colegiados activos, tributen o no por medio de los timbres a que se refiere esta ley, tendrán derecho a la prestación de gastos de funerales, de conformidad con el reglamento respectivo. La Junta Directiva, fijará en todos los casos la cuota mínima previa que deben cubrir los colegiados participantes para gozar de las prestaciones establecidas. Para cubrir con las obligaciones a que este artículo se contrae, la Junta Directiva deberá ordenar los estudios actuariales correspondientes, cada vez que sea necesario.

Artículo 8. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene acción directa contra los Notarios responsables del pago del timbre notarial y forense a que se refiere el artículo 1 de esta ley, para cobrar el impuesto que se hubiere omitido, total o parcialmente. Las diligencias se tramitarán ante un juez competente del ramo civil de la capital, por el procedimiento de los incidentes, pudiendo decretarse dentro del mismo todas las medidas de garantías previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el auto que resuelva el asunto, el que será apelable, se expresara el monto a que asciende el impuesto no cubierto.

La certificación de dicho auto constituye titulo ejecutivo suficiente para el cobro del impuesto del timbre notarial.

Artículo 9. Las pensiones, jubilaciones, montepíos y demás prestaciones que se otorguen de conformidad con esta ley y sus reglamentos, serán inembargables.

Artículo 10. La Recaudación a que se refiere esta ley principiara a aplicarse cuatro meses después de empezar a regir. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pondrá en funcionamiento los programas que comprende el régimen de prestaciones en un plazo de dieciocho meses contados a partir de la vigencia de esta ley.

Artículo 11. Los Notarios que no hubieren presentado los testimonios especiales dentro del plazo establecido en la literal a) el artículo 37 del Código de Notariado, podrán presentarlos exentos de multa, hasta el 31 de diciembre de 1997, adhiriendo estampillas con los montos contemplados en el Decreto Número 1401 del Congreso de la República.

Artículo 12. Transitorio. Se deroga el Decreto Número 1401 del Congreso de la República y sus reformas, así como toda disposición legal que se oponga a la presente ley.

Artículo 13. Transitorio. El presente decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS.
CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS PRESIDENTE
EFRAIN OLIVA MURALLES SECRETARIO
ENRIQUE ALEJOS CLOSE SECRETARIO
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE ARZU IRIGOYEN

LA ASAMBLEA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que con fecha veinticuatro de octubre del presente año fue publicado el Decreto 82-96 del Congreso de la República, (Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial).

II. Que el Artículo 4 de dicha Ley, preceptúa que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, emitirá el Reglamento que regula el valor y características de los Timbres Forenses y Notariales, su venta, distribución, recaudación, administración y aplicación de lo recaudado. Que dicho reglamento, deberá ser aprobado por Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

POR TANTO:

III. Esta Asamblea con base en el Artículo 11, inciso b9 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria,

ACUERDA:

Aprobar el siguiente reglamento de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial.

DIMENSIONES DE LAS ESTAMPILLAS

Artículo 1. Las estampillas de los timbres forenses y notariales tendrán veinticinco milímetros de ancho por treinta y cinco de milímetros de largo.

CARACTERÍSTICAS

Artículo 2. Las estampillas llevarán impreso el escudo oficial del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en diferentes colores según su denominación, como más adelante se regulará, sobre fondo blanco, con el valor del timbre expresado en letras y números, según se trate y la mención: Abogados y Notarios de Guatemala. La Junta Directiva del Colegio Podrá modificar las características de las estampillas.

DEL TIMBRE FORENSE Artículo 3. El Timbre Forense será de color rojo y del valor de un quetzal

(Q.1.00).

DEL TIMBRE NOTARIAL Artículo 4. Los Timbres Notariales serán de los colores y por valores siguientes:

a) Timbres de un quetzal color negro

b) Timbres de cinco quetzales color amarillo

c) Timbres de diez quetzales color azul

d) Timbres de veinticinco quetzales color verde

e) Timbres de cincuenta quetzales color café

f) Timbres de cien quetzales color morado

Los Timbres de veinticinco, cincuenta y cien quetzales llevarán, además, impresos la serie y el orden que les corresponda, para su control y administración.

DE LA FABRICACIÓN

Artículo 5. Los Timbres Forenses y Notariales, serán fabricados por el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas. La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala podráencomendar a otra entidad pública o privada dicha fabricación velando siempre porque las estampillas sean fabricadas mediante los procedimientos y en el papel que mejor garanticen la seguridad y calidad de las especies.

DE LA AUTORIZACIÓN Y VENTA

Artículo 6. Las entidades bancadas previa autorización de la Junta Directiva del Colegio, venderán Timbres Forenses y Notariales de cualquier denominación. La distribución de Timbres Forenses y de Timbres Notariales de un quetzal, cinco quetzales y diez quetzales podrá realizarse por cualquier persona, previa autorización de Junta Directiva y registro en sus controles correspondientes como agente vendedor de dicha especies.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, representada por su Presidente y Tesorero, suscribirá contrato de distribución con las formalidades y contenido que disponga.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, habilitará ventanillas para la venta de Timbres Forenses y Notariales de cualquier denominación en sus sedes existentes en el territorio nacional.

La Junta Directiva, bajo su responsabilidad, determinará la comisión para pagar a vendedores que no sean Bancos o entidades financieras considerando todos los factores que intervengan en cada

caso.

Los agentes vendedores de las especies aquí reglamentadas percibirán comisión del 2% sobre las compras que hagan, las que se pagarán por el Colegio en las mismas especies y en las denominaciones que el agente vendedor requiera.

DEL USO Y LA INUTILIZACIÓN

Artículo 7. Los Abogados y Notarios inutilizarán las estampillas mediante perforación o el sello del profesional en las mismas.

RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE LO RECAUDADO

Artículo 8. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala llevará una contabilidad específica para el manejo de los fondos provenientes de la venta de los Timbres Forenses y Notariales, fondos que únicamente pueden ser aplicados a los planes de prestaciones sociales que determina el Artículo 2 de la Ley que se reglamenta y en los gastos y costas de su administración.**Artículo 9.** La o las personas que el Colegio de Abogados y Notarios designe para que verifique en el Archivo General de Protocolos el cumplimiento de esta Ley devengarán el salario establecido en las políticas salariales del Colegio y tendrá las siguientes obligaciones:

a) Informar a la Junta Directiva, de los Notarios que omitan el aviso trimestral a que se refiere el artículo 37 inciso c) del Código de Notariado;
b) Informar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, de los Notarios que omitan cumplir con el aviso que manda el artículo 37 inciso a) del Código de Notariado, de acuerdo con el informe trimestral;
c) Verificar que se cumpla con las publicaciones que ordena el artículo 37 del Código de Notariado e informar a la Junta Directiva;
d) Verificar que se cumpla con las publicaciones que ordena el artículo, Internas y sus Delegaciones Departamentales e informar a la Junta obligaciones establecidas por la Ley, a la Dirección General de Rentas Directiva;
e) Otras que determinen la Junta Directiva.

Artículo 10. Una vez establecidos el incumplimiento del Notario con satisfacer el Impuesto del Timbre Forense y/o Timbre Notarial, la Junta Directiva requerirá convencionalmente al Notario infractor el cumplimiento respectivo. Una vez agotado el procedimiento administrativo sin lograr los resultados esperados, se planteará el incidente respectivo ante el Juez competente del Ramo Civil en esta capital. La ejecución se entablará en los términos del Código Procesal Civil y Mercantil.

Artículo 11. Se deroga el reglamento anterior aprobado por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el 14 de abril de 1961 y sus reformas.

TRANSITORIO

Artículo 12. Los Timbres Forenses y Notariales emitidos de acuerdo al Decreto 1401 del Congreso de la República y sus Reglamentos, continuarán utilizándose hasta agotar su existencia.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Extraordinaria, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a los 4 días del mes de noviembre de 1996.

ALFONSO NOVALES AGUIRRE PRESIDENTE

ESAU AZURDIA SECRETARIO**DECRETO NÚMERO 73-75**

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO:

Que se hace necesario el funcionamiento de un registro que facilite la comprobación de la existencia de uno o más procesos sucesorios de una misma persona, con lo cual se evitará la pluralidad

de los mismos y los perjuicios que cualquiera duplicidad pudiera causar, además del servicio de información a los interesados;

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 170 de la Constitución de la República.

DECRETA:

Artículo 1. Se crea el Registro de Procesos Sucesorios que estará a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 2. Los Jueces de Primera Instancia que correspondan o los notarios, en su caso, darán aviso dentro del termino de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación del respectivo proceso, al encargado del Registro de Procesos sucesorios, de los que se tramiten en los tribunales o ante sus oficios, y contendrán por lo menor los siguientes requisitos:

a) Fecha de radicación y nombre del solicitante;

b) Nombres y apellidos del causante;

c) Nombres y apellidos de los padres del causante;

d) Nombres de los presuntos herederos o legatarios;

e) Si el proceso sucesorio es testamentario, intestado o de donación por causa de muerte; y

f) Firma del juez y sello del tribunal o nombre y apellidos, número de colegiatura, firma, sello y dirección del o.

No podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio de recibo del Registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo.

Artículo 3. El encargado del Registro consignará en libros autorizados pra el efecto, o mediante el sistema de control que se adopte, todos los datos que fueren suministrados por los jueces o notarios, de conformidad con el artículo anterior, y sin perjuicio de ello, elaborará los índices necesarios para una fácil consulta. Dará recibo de todo aviso, recibo que deberá agregarse al expediente respectivo.

Artículo 4. El encargado del Registro estará obligado, a recibir el aviso a que se refiere el artículo 2 a revisar y comprobar si en el Registro existe anotación de algún sucesorio correspondiente al mismo causante. En este caso, inmediatamente comunicará tanto al Juez o notario que dio el aviso, como al de donde se sigue el primer sucesorio, para los efectos consiguientes, especialmente de acumulación.

Artículo 5. El encargado del registro esta obligado a dar los informes que soliciten los tribunales o los

notarios, dentro del termino máximo de tres (3) días. Podrá igualmente, extender certificaciones de los que conste en el Registro a su cargo.

Artículo 6. La omisión el retardo del encargado del Registro en dar los informes a que se refiere esta ley, se sancionaran con multa de diez a cincuenta quetzales, que impondrá el juez jurisdiccional donde se radique la sucesión, dicha multa ingresará a la Tesorería del Organismo Judicial, con destino a sus fondos privativos.

Artículo 7. La omisión o tardanza en dar los avisos a que se refiere esta Ley, se sancionara de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Organismo Judicial o el Código de Notariado, en su caso.

Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia emitirá el reglamento respectivo, en un termino que no exceda de 30 días a partir de la publicación de la presente ley.

Artículo 9. El presente decreto entrara en vigor a los ocho días de su publicación en el Diario Oficial.
PASE ALORGANISMO EJECUTIVO PARASU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO

Decreto 73-75

.DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO.

RAMIRO PONCE MONROY PRESIDENTE EN FUNCIONES

ERNESTO CASTELLANOS MAZANERO SECRETARIO

OSCAR AVILIO LINARES BARRIENTOS SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, siete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA

EL MINISTRO DE GOBERNACION LEONEL VASSAUX MARTINEZ**REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PROCESOS SUCESORIOS ACUERDO NÚMERO 49-76**

La Corte Suprema de Justicia

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República emitió con fecha quince de octubre del año próximo pasado el Decreto Numero 73-75, por el cual se crea el Registro de Procesos Sucesorios, y en su artículo 6oo dispone que esta Corte emita el reglamento correspondiente,

POR TANTO,

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo citado y en el inciso 14 del artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial,

ACUERDA:

Artículo 1. El encargado del Registro de Procesos sucesorios será nombrado por el Presidente del Organismo Judicial y formará parte del personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Conforme las necesidades del servicio, el Presidente de ese Organismo designará el personal auxiliar.

Artículo 2. El encargado del Registro, bajo su responsabilidad, suscribirá los informes, certificaciones y demás documentos que tengan relación con los asientos contenidos en los libros o tarjetas de la oficina.

Artículo 3. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia es el jefe inmediato del encargado del Registro y está obligado a dar cuenta inmediata al Presidente del Organismo Judicial de las faltas que se comentan.

Artículo 4. El encargado del Registro tendrá el control de todos los procesos sucesorios que se radiquen en la República y llevará los libros o tarjeteros que sean necesarios, así como los índices que faciliten la consulta de los asientos respectivos.

Artículo 5. Los libros del Registro estarán debidamente encuadernados y foliados y serán autorizados por el presidente del Organismo Judicial mediante razón que contendrá cuando menos los siguientes datos:

a) Número de folios autorizados;

b) Objeto para el cual se destina el libro:
c) Fecha y lugar de la razón; y,
d) Firma y sello de quien autoriza.

Una segunda razón al final, indicará donde concluyen los folios autorizados e irá igualmente sellada y firmada. Si se tratare de tarjetas, las mismas llevarán el sello de la oficina y la firma del encargado.

Artículo 6. Cualquiera que sea el sistema de registro que se adopte, los libros o tarjetas deberán contener las casillas necesarias para asentar los siguientes datos:

a) Una casilla para el número de orden o registro: si se tratare de tarjeta, el número de esta hará sus veces;
b) Cinco casillas adicionales para hacer constar los datos a que se refieren los incisos a), b), c), d), y e) del artículo 2o. del Decreto 73-75 del Congreso de la República;
c) Otra para hacer constar el tribunal o notario que conoce el proceso; y,
d) Otra para anotar la existencia de otro u otros sucesorios del mismo causante, silos hubiere, con indicación del lugar y fecha de radicación y del libro y folio o tarjeta donde fueron registrados.

Artículo 7. Inmediatamente que se reciba en el Registro un aviso sobre la radicación de un proceso sucesorio, se procederá de la manera siguiente: Se anotará en el aviso la fecha y hora de la entrega; se dará recibo del mismo si fue entregado personalmente y si se recibió por correo se enviará el recibo por la misma vía el siguiente día. Los recibos contendrán cuando menos, los siguientes datos: fecha de expedición del recibo, nombre del causante, fecha de radicación del proceso y tribunal o notario ante quién se radico.

Artículo 8. Al recibo de un aviso, ei encargado hará constar en los libros o tarjetas respectivas, la existencia del sucesorio que lo origina y, a continuación anotará en el índice la inscripción y comprobará si existe otro sucesorio de la misma persona, para dar aviso a que se refiere el artículo 4 del Decreto número 73-75, del Congreso de la República.

Artículo 9. Los índices, por orden alfabético de apellidos, contendrán los siguientes datos: Apellidos y nombres completos del causante; libro, folio y número de orden donde aparece el asiento o número de la tarjeta, según el caso.

Artículo 10. Los informes y certificaciones que se mencionan en el artículo 50, del Decreto número 73-75 del Congreso de la República, serán expedidos a solicitud verbal o escrita de los notarios y, si se tratare de jueces, la solicitud se hará mediante oficio. Las certificaciones se darán sin citación alguna.

Artículo 11. La consulta de los libros del Registro es pública y gratuita.

Artículo 12. Lo no previsto en el presente Reglamento se resolverá mediante acuerdos de la

Decreto 73-75

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia o de acuerdo con lo que establecerá el Reglamento de la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

Dado en el Palacio del Organismo Judicial en Guatemala, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos setenta y seis.

Comuniqúese:

(fs) H. Hurtado A. - Aycinena Salazar - Robles Ch.

Recinos.- Pellecer Robles.- Juárez y Aragón,- Linares Letona.- Guillen C.- Begur Santisteban-Ante mí: M.

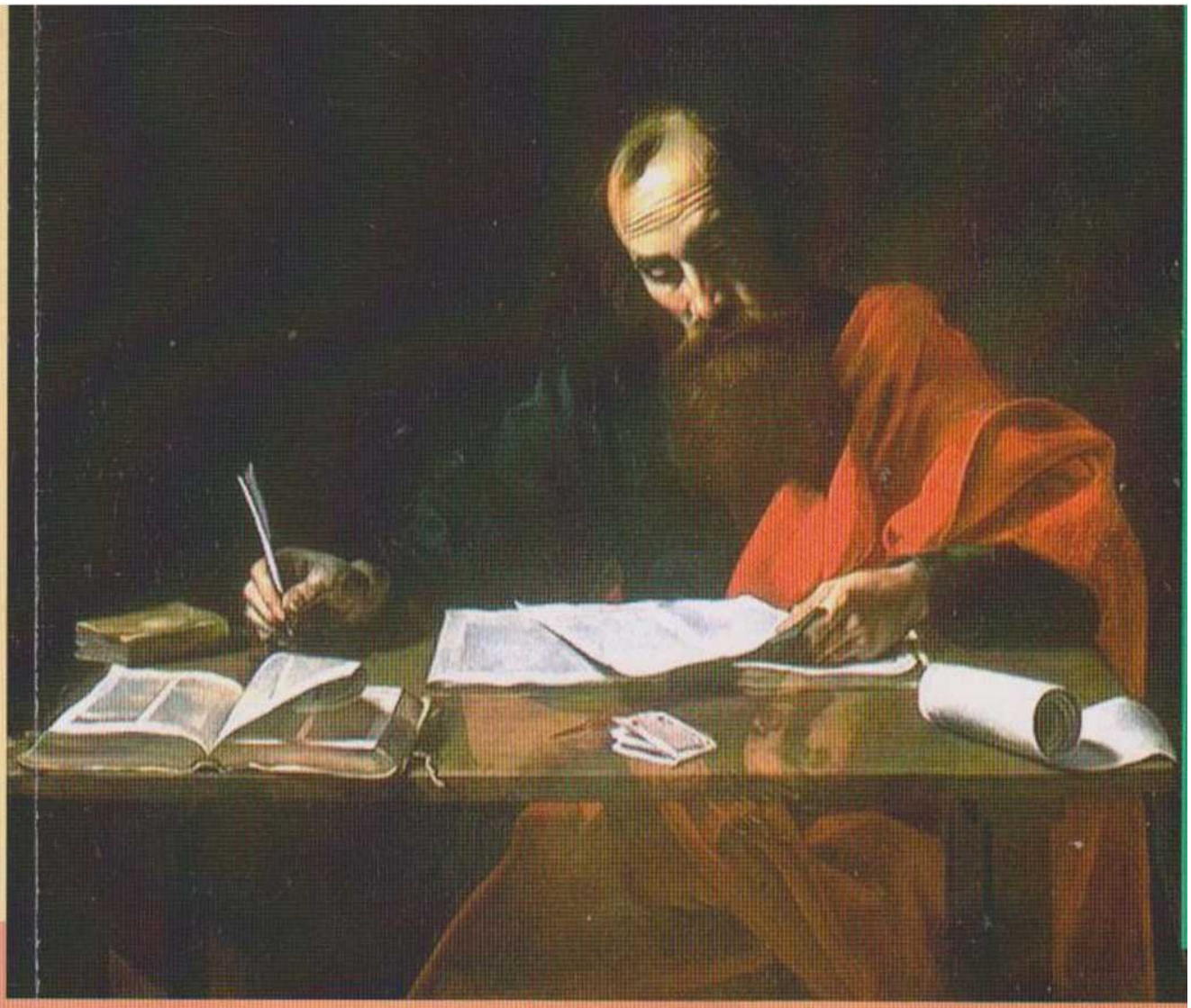
Alvarez Lobos

.**Se terminó de imprimir en junio, 2013 en los talleres de Editorial Estudiantil FENIX**
9789992240861

Es Economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió un postgrado en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, avalado por la Universidad de Alcalá de Henares de España, sobre fue patrocinado por la Unión Europea; y también posee estudios de maestría en Políticas Públicas. Posteriormente estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala, en donde se graduó en Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y de Abogado y Notario. Se ha desempeñado como consultor económico-legal, lo que le ha permitido participar en comisiones técnicas en la elaboración conjunta de algunos anteproyectos de ley, como por ejemplo el Código Tributario Municipal (2001-2002, iniciativa que se encuentra en el Congreso de la República), reformas al Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado (incorporadas en diciembre de 2005), así como algunas propuestas como el de publicidad obligatoria en el manejo de los fondos públicos. En lo académico trabajó, como consultor, en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la Universidad Rafael Landívar. En el campo docente comenzó a desarrollarse en 1993, en el curso de Microeconomía y posteriormente en el de Macroeconomia. en la Facultad de Ciencias Econónmicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A partir de 1997 imparte el curso de Ingeniería Económica II en la Facultad de Ingeniería en la misma universidad. Actualmente imparte los cursos de Derecho Notarial I, Derecho Notarial II (jurisdicción voluntaria) y Derecho Civil V (contratación, parte especial) en la Universidad Rafael Landívar. Su experiencia laboral comprende el desempeño en ONG's como Consultor y Proyectista. Trabajó en el Instituto Nacional de Estadística como jefe del Departamento de Coordinación Regional y durante algún tiempo también fue Jefe del Departamento de Estadística. Se ha desempeñado en el campo de la Salud, en particular en el Hospital Roosevelt, en donde fungió como Sub-Gerente Administrativo. Trabajó en un proyecto de apoyo del Banco Mundial al Ministerio de Finanzas Públicas, como Consultor del Área Municipal y. posteriormente, como Consultor Económico-Legal. En el sector privado se ha desempeñado en la banca y fue Gerente de Exportación y posteriormente de Importación en la Bodega del Express Aéreo. Ha participado en seminarios y capacitaciones en el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santiago de Chile y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en México. Editorial Fénix ha publicado sus libros **Apuntes de Ingeniería Económica II, Introducción al Estudio del Derecho Notarial Guatemalteco, El Instrumento Público en la Legislación Guatemalteca, Derecho Notarial Guatemalteco y Código de Notariado,** y también, como coautor, de los libros **Procedimientos Notariales dentro de la Jurisdicción**

Voluntaria Guatemalteca y El Notario ante la Contratación Civil y Mercantil.

Í2-4C QD



José Antonio Gracias González

Código de Notariado

Concordado, Comentado y Anotado

Concordado, Comentado y Anotado con Referencias Legales y Doctrinarias

y Leyes conexas

Todo un mundo de lectura

Código de Notariado

Concordado, Comentado y Anotado, con Referencias Legales y Doctrinarias;

y Leyes Conexas

José Antonio Gracias González Sexta Edición

Guatemala, 201

3*Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias iegaies y doctrinarias; y ieyes conexas*

Todos ios derechos reservados.

6ta. edición, coregida y actualizada. 2013

Autor: © José Antonio Gracias González

Código de Notariado concordado, comentado y anotado,
con referencias legales y doctrinarias; y leyes conexas.

Publicado por:
EDITORIAL ESTUDIANTIL FENIX
Editor Responsable:

Gustavo Lapola

ISBN: 99922-40-86-1

Imagen de portada:
Pintura "San Pablo escribiendo sus epístolas, obra de Valentín de Boulogne o Nicolás Toumier siglo XVII."

"Será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de doscientos a cincuenta mil quetzales quien realice cualquiera de los actos siguientes; // a) la distribución falsa de la calidad de titular de un derecho de autor (...) d) la reproducción de arrendamiento de ejemplares de obras literarias, artísticas o científicas protegidas, sin la autorización del titular. // k) la publicación de una obra ajena protegida, con el título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, como si fuera otro autor,» Artículo 274 del Código Penal".

Impreso en Guatemala / Printed in Guatemala

Distribución y Ventas:
EDITORIAL ESTUDIANTIL FENIX
Edificio S-5,1er. Nivel Ciudad Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tel.: 58085964-2439869
4A mi abuelo, **Lic. José Nery González Poza** (f), quien como Abogado creyó en la Justicia, y por ello le tocó salir emigrado -hoy diríamos exiliado- en 1931, para volver 25 años más tarde a morir a su patria.

DEDICATORIA

Y tú desterrado:
Estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, contemplar cielos que no son nuestros, vivir con gente que no es la nuestra, cantar canciones que no son nuestras, reír con risa que no es la nuestra, estrechar manos que no son nuestras, llorar con llanto que no es el nuestro, tener amores que no son nuestros, probar comida que no es la nuestra, rezar a dioses que no son nuestros, oír un nombre que no es el nuestro, pensar en cosas que no son nuestras, usar moneda que no es la nuestra, sentir caminos que no son nuestros...

Y tú, desterrado:
Estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, tenerlo todo como prestado, no tener sombra sino equipaje, tal vez mañana, mañana o nunca...

N

Miguel Ángel Asturias Letanías del desterrado (fragmento)ÍNDICE

DECRETO NÚMERO 314 CÓDIGO DE NOTARIADO

TÍTULO XII: Inspección de Protocolos
80

Presentación

Todo estudiante de Derecho, al menos una vez durante sus años de formación, ha debido lamentar la pérdida de un Código o de una ley, como quien pierde una joya. Para otros estudiantes universitarios, que pertenecen a otras facultades, quizá resulta incomprensible tanto aspaviento, en especial si se toma en cuenta que el precio de las ediciones legales populares no es muy alto. Algunas no pasan de los diez o quince quetzales. Sin embargo, el verdadero pesar del dolido estudiante de Derecho no está determinado por el valor económico de la cosa, representado por el precio del quizá desgastado ejemplar, sino en las anotaciones, referencias, comentarios, subrayados y demás señales, y hasta símbolos, que, a manera personal, ha elaborado a lo largo del tiempo, con lo cual resume su aprendizaje de varios cursos que ha llevado durante su carrera y de largas y sesudas horas de estudio.

La intención de este ***Código de Notariado concordado, comentado y anotado, con referencias legales y doctrinarias*** es rescatar, precisamente, el espíritu de nuestros apreciados ejemplares legales que como estudiantes valoramos tanto, y que ya en la vida profesional resultan tan necesarios e insustituibles. Con la publicación de este material, que hasta donde tengo referencias ninguna otra persona ha realizado, mi intención es retroalimentar a las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho sobre lo que a nosotros, oportunamente -no ha tanto tiempo, conste- nos tocó aprender y recoger de las enseñanzas de Catedráticos competentes y generosos que supieron compartir su conocimiento y preparación. Asimismo, en parte, también se incorpora e^l resultado de sesiones de estudio, reflexiones personales y un proceso de investigación, tanto legal como doctrinaria, que, a mi manera de ver, no debe quedar estéril y egoístamente reservado sólo para el que estas líneas escribe.

Sinceramente, continúo creyendo, como he manifestado en otras publicaciones, que el estudio del Derecho no tiene porqué ser algo aburrido y dogmático, por el contrario, debemos propender a dinamizar el aprendizaje, para lo cual corresponde realizar un esfuerzo, tanto a dicentes como a docentes, a efecto de poder superarnos y desarrollarnos todos.

De manera anticipada, agradezco cualquier comentario, crítica u observación - de cuantas personas deseen hacerlo- al contenido de este material. En verdad, espero que no se interprete de mala manera el atrevimiento que he tenido de permitirme encabezar con un texto-resumen, a manera de epígrafe, cada uno de los artículos. No ha sido mi intención, desde la humildad de mi posición, reformar una ley o corregirle la plana a los legisladores. Antes bien, todo el esfuerzo responde a mi intención de apoyar al estudiante entusiasta que se prepara, con avidez e inteligencia, en el momento que corresponde.

Dependiendo de cuál sea la recepción que tenga este ejemplar durante este ciclo académico, así habrá de considerarse en el futuro la posibilidad de continuar publicándolo. Por de pronto, hoy, no me queda más que desearle buena suerte y, dentro de un año, prometo evaluar lo que le ha tocado.

Por último, no puedo dejar de agradecer la revisión y comentarios de este material, realizada por mi Catedrático, en primera instancia, y después amigo, colega y socio en la publicación de otros materiales de Derecho Notarial, el Licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, a quien incontables generaciones de estudiantes de Derecho, de diferentes universidades, tenemos tanto que reconocerle.

Guatemala de la Asunción, enero de 2007.

José Antonio Gracias González

Presentación de la Sexta Edición

Al iniciar nuestros estudios en una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se nos enseña que el Derecho es una ciencia social, que responde precisamente a múltiples variables que definen a esa realidad social compleja, como lo son las históricas, políticas, económicas, culturales, etc. El Derecho Notarial en Guatemala, a nuestro modo de ver, en la actualidad, se encuentra en una fase de crisis, lo cual es reflejo de la conflictividad que se vive en los diferentes ámbitos de la realidad social. Durante los últimos años se han emitido diferentes cuerpos legales que, aparentemente de manera aislada, inciden negativamente en el estímulo a la contratación formal y solemne que se realiza por la vía notarial.

Para respaldar la afirmación de que existe crisis, es necesario realizar el recuento de algunos de estos hechos, que se reflejan en la vigencia de normas legales, así como de las actuaciones por parte de la administración en sus diferentes manifestaciones, que nos deben llevara reflexionar sobre la necesidad de defender el ámbito de la función notarial, protegiéndolo y posibilitando su continuidad.

La última reforma tributaria, representada por los Decretos 4-2012 y 10- 2012 del Congreso de la República, a casi año y medio de su aprobación, independientemente de cuáles sean las concepciones económicas e ideológicas de preferencia de los gobernados, ha tenido una incidencia perniciosa tanto para la recaudación tributaria, como para el desarrollo de la actividad económica de las personas y las empresas, lo que se ve reflejado también en la actividad notarial.\

De acuerdo con ciertas concepciones jurídicas, la ley, en términos generales, debe ser clara y comprensible. Sin embargo, esto cobra particular trascendencia en materia tributaria, en donde la administración y recaudación de los tributos debe ser fácil, sencilla y simplificada, evitando la proliferación de intrincadas normas que ni los mismos tecnócratas puedan comprender y aplicar satisfactoriamente, con lo cual también se favorece el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

Ejemplo claro de lo poco afortunada que ha sido la referida reforma, lo representan las múltiples acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de diferentes artículos de ambos decretos, promovidas por diversos sectores y que todavía se encuentran pendientes de resolver. Pero el reflejo más vivo de la fallida reforma, es cómo la recaudación tributaria no ha conseguido las metas establecidas por el fisco, al punto que el gobierno central ha debido promover una nueva reforma temporal al impuesto de circulación de vehículos, conforme la cual los aranceles

establecidos se reducen a la mitad para este año 2013, lo que el Congreso de la República se ha apresurado a aprobar.

La función notarial se encuentra ineludiblemente relacionada con la contratación civil y mercantil, y los impuestos, como se sabe a partir de la ciencia económica, estimulan o desestimulan la contratación en sus diferentes formas, y desestímulo es lo que ha ocurrido en Guatemala desde hace cinco años, cuando se evidenció la recesión económica internacional.

No se necesita una especialización en Análisis Económico del Derecho, para entender que las externalidades generadas por un sistema impositivo, representado por el marco legal de un país, generan costos que al ser muy elevados desestimularán la legalidad e inducirán hacia vías informales para la contratación, perdiéndose así certeza jurídica y propiciarán, a mediano y largo plazo, conflictividad social. Prueba de esto es que en Guatemala, ahora, a partir de la vigencia de tales decretos, se están contratos de enajenación, inclusive de bienes inmuebles, en actas notariales y documentos privados con firmas legalizadas, con el fin de evadir esos desmedidos costos y responsabilidades que genera la legalidad, debido a la falta de consideración en la política tributaria de la relación beneficio costo para el país y su economía.

El desmedido encarecimiento de la contratación por la vía notarial, se evidencia, por ejemplo, en el incremento del papel sellado especial para protocolos que de costar Q.1.00 la hoja, con la reforma pasó a tener un valor de Q. 10.00, es decir, un incremento del 900%. Por aparte, también se observan efectos indeseables debido a otras leyes, como por ejemplo la Ley de Extinción de Dominio, que pretendió establecer una multa de 100% sobre lo que se debiera haber cobrado conforme a arancel por concepto de honorarios, al no remitir dentro del plazo legal el testimonio especial o el aviso de traspaso a las instancias administrativas correspondientes. Si a ello se suman las actuaciones de la Administración Tributaria, que en un claro exceso de autoridad, sin base legal explícita y dando retroactividad a la ley en materia tributaria, estableció que todas las hojas de papel sellado especial de protocolo que ya estuvieran en poder de los notarios al cobrar vigencia la reforma a la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial Protocolos, debían habilitarse mediante la adhesión de timbres fiscales por valor de Q.9.00 a cada hoja, para llegar al valor de Q. 10.00, entonces se concluye que, o bien hay una clara intención de desestimular la contratación por la vía notarial, formal y solemne, encareciéndola, o la improvisación legislativa, que no ve más allá que la voracidad por el logro de recursos inmediatos para el fisco, no se ha percatado cuáles son las perniciosas

incidencias que se están generando en desmedro de la certeza jurídica, relacionada con la contratación por la vía notarial.

Por aparte, ahora debe pagarse por la remisión tardía de avisos de traspaso y testimonios especiales Q.25.00, antes eran Q.2.00, lo que representa un incremento del 1,150%, con base en lo establecido -sino regulado- por la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia que declaró con lugar la inconstitucionalidad parcial en contra del Art. 69 de la Ley de Extinción de Dominio, que reformó el Art. 100 del Código de Notariado. Pero esta sentencia también aumentó el monto de la multa prevista en el primer párrafo del Art. 100, al establecer que cuando se recurra en contra de lo resuelto por el Director del Archivo General de Protocolos y se declare sin lugar, ya no se fijará la misma entre Q.25.00 a Q. 100.00, como se encontraba regulado, sino que ésta será, siempre, de Q.500.00, generándose un incremento entre el 1,900 y el 400%.

Vayan estas reflexiones, a manera no de presentación, sino de prevención respecto a lo que pueda ser el futuro del ejercicio notarial en nuestro medio, el cual, lamentablemente, cada vez se complica más debido a un errático proceso legislativo que, de manera dispersa e incoherente, regula con miras únicamente en la solución de lo coyuntural, en desmedro de la coherencia e integralidad del sistema jurídico, amén de las diferentes funciones administrativas que mediante procedimientos y criterios internos no jurídicos, distorsionan el derecho vigente.

Guatemala de la Asunción, junio de 2013.

José Antonio Gracias Gonzále

z35 Si entendemos la denominación "*empleado*" en referencia a quienes trabajan en el

Notarios que actúen en el desempeño de sus atribuciones como funcionarios públicos y devenguen sueldos del Estado, así como los Abogados asesores de los bufetes populares de las universidades del país.

indicaré la fecha y hora en que se imprimió la primera hoja estampada en el Taller Nacional de Grabados en Acero."

80 Algunas escrituras puede que comiencen en el reverso de la hoja de papel sellado especial para protocolos. En este caso, si, por ejemplo, una escritura comienza al reverso del folio 50, deberá consignarse como folio donde comienza así: "50v". Esto significa 50 vuelta, lo que debe entenderse que se refiere al reverso del folio cincuenta.

145 Así, la nulidad del instrumento público, a pesar, de la omisión de un requisito legal, no opera en forma automática, sino que la misma debe ser pedida ante un órgano jurisdiccional y éste declararla. La acción debe promoverse dentro del máximo de cuatro años; de lo contrario caduca el derecho a promover la acción.

166 Este artículo merece especial comentario. De acuerdo con lo establecido en el Art. 110 del Código de Notariado: *"Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificarlos derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto, queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos."*Así, en nuestro medio, con base en este artículo, se habla del *principio de unidad de contexto* dentro del Derecho Notarial guatemalteco. Este artículo se corresponde con el Art. 43 de la Ley del IUSI, Decreto número15-98 del Congreso de

173 En la Ley del Organismo Judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República, se prescribe, en cuanto al sistema de medidas, lo siguiente: *Artículo 29. Sistema Internacional de Unidades. El sistema internacional de unidades (SI) es el sistema oficial de uso obligatorio en todo el territorio nacional.* En tal sentido, cabe preguntarse ¿qué es el sistema internacional de unidades? Y sobre el particular cabe consignar lo siguiente: *El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI del francés: Le Système International d'Unités), también denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en todos los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. El SI también es conocido como «sistema métrico», especialmente en las naciones en las que aún no se ha implantado para su uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas, que inicialmente definió seis unidades físicas básicas*. *En 1971 se añadió la séptima unidad básica, el mol.* Tomado del sitio <u>httD://es.wikiDedia.ora/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades</u>: consulta realizada el 16 de marzo de 2010.

174 Desde el punto de vista legal, el precio de venta o de enajenación de cualquier bien mueble o inmueble, puede ser libremente acordado por las partes (vendedor y comprador), como se establece en el Art. 1791 del Código Civil, decreto Ley 106. Sin embargo, en la práctica, este precio, en lo que se refiere a bienes inmuebles, para efectos de inscripción de la compraventa ante el Registro de la Propiedad, Catastro

Municipal que corresponda y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI), no debe ser menor al valor registral que aparece en el respectivo registro, porque de lo contrario, no lo inscribirán en donde aparezca el mayor valor (!). Esta práctica registral, que carece de sustento legal, obliga a que el Notario deba cerciorarse, de manera previa a autorizar un instrumento público traslativo de dominio de un bien inmueble, cuál es el vajor máximo que le aparece ante los referidos registros, pues de lo contrario se verá en el problema de que alguno de ellos negará la respectiva inscripción.

oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fíe! de su voluntad, a lo cual respondió que sí (o afirmativamente)".

el término de su duración. / Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo... La ***prórroga extemporánea*** *requiere el consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas*, y *en las accionadas, una mayoría cuando menos del ochenta por ciento del capital pagado de la sociedad. Los accionistas disidentes tendrán derecho de separarse de la sociedad comunicándolo por escrito dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya tomado la resolución correspondiente. / Vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedirla liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes de que se emita la convocatoria a la junta en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea.*

230 Como por ejemplo el socio de una entidad que realiza una compraventa.

231 Este testigo que firma a ruego del otorgante que no sabe o no puede hacerlo en ese momento, es el denominado *testigo rogado.* Ver más adelante el Art. 56.

297 Tener presente que la Ley del Organismo Judicial vigente, Dto. 2-89 del Congreso de la República, contiene prohibición expresa para Jueces y Magistrados de ejercer la Abogacía y el Notariado. Ver nota a pie de página número 33.

298 El requerimiento o solicitud de que el Notario preste sus servicios constituye un principio fundamental del Derecho Notarial, o bien, que su actuación se funde en motivación razonable por razón de oficio. Así, el Notario no puede, según su libre voluntad, certificar ni dar fe de cuanto hecho guste, sino que debe mediar requerimiento u obligación por razón de un asunto que se lleva, como por ejemplo recibir la declaración de testigos en un asunto de jurisdicción voluntaria.

299 El Notario, siempre, firma con posterioridad a que lo han hecho los otorgantes, razón por la cual autoriza el instrumento con su firma, precedida de las palabras *ante mí.* Esta expresión tiene sentido en cuanto el Notario da fe de que las personas firmaron ante él, a su vista. De no ser así, es decir, si el Notario firma sin que le conste que las partes han hecho lo propio, se desvirtúa la certeza y seguridad que debe proveer el instrumento público, así como la fe pública que se le ha confiado al profesional.

300 El Notario, cuando se colegia, comienza a cumplir con los requisitos para el ejercicio profesional, dentro de los cuales se encuentra el de registrar su firma y su sello ante la Corte Suprema de Justicia. En principio, ambos, o uno solo de éstos, puede cambiarse. Sin embargo, para hacerlo deberá proceder, antes de utilizar la firma y/o el nuevo sello, a registrarlo ante los diferentes registros (como el de la Propiedad).

Ver artículos 36 y 37 de este Código.

357 Sobre documento privado, ver nota a pie de página número 258. Lo interesante, en este caso, es que el Notario redacta el *documento privado,* no las partes interesadas. Sin embargo, el documento continúa siendo privado debido a que no está autorizado por el Notario -aunque fue quien lo redactó-, sino por las partes interesadas, y porque para ser público debería haberlo hecho en algún instrumento público, como una escritura o un acta notarial, dependiendo del asunto.

25 Ver notas 9 y 10.

Como por ejemplo un pariente, para efectos de un proceso sucesorio, o bien, un acreedor, para poder cobrar una deuda.